๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓-๖/๒๕๖๓

เรื่อง แม้สัญญาจ้างแรงงานจะระบุให้นายจ้างมีสิทธิโอนย้ายตำแหน่งหรือหน้าที่การงานของลูกจ้างในบริษัทหรือบริษัทในเครือตามที่นายจ้างจะเห็นสมควรได้ ก็เป็นเพียงข้อตกลงที่ให้สิทธินายจ้าง แต่ยังถือไม่ได้ว่าลูกจ้างให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าโดยปริยายแล้ว เมื่อนายจ้างโอนย้ายลูกจ้างไปทำงานกับบริษัทในเครือและให้ตำแหน่งในบริษัทสิ้นสุดลง โดยลูกจ้างไม่ยินยอม จึงเป็นการเลิกจ้างลูกจ้าง โดยลูกจ้างมิได้กระทำความผิด นายจ้างต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ให้แก่ลูกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โจทก์ทั้งสี่เป็นลูกจ้างจำเลย วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำเลยโอนย้ายโจทก์ที่ ๑ – ๓ ไปทำงานกับบริษัท A จำกัด และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ บาท จำเลยโอนย้ายโจทก์ที่ ๔ ไปทำงานกับบริษัท B จำกัด โดยโจทก์ทั้งสี่ไม่ได้ยินยอม ถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกโดยไม่ได้กระทำความผิดในวันดังกล่าว ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลย ระบุให้นายจ้างมีสิทธิกำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับฯ สภาพการจ้าง รวมทั้งโอนย้ายตำแหน่ง หรือหน้าที่การงานในบริษัท หรือบริษัทในเครือตามที่นายจ้างจะเห็นสมควร โจทก์ทั้งสี่ไปทำงานกับบริษัทในเครือและได้รับเงินเดือนจากบริษัทดังกล่าวหลายเดือน จำเลยจึงไม่ได้เลิกจ้าง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จำเลยโอนย้ายโจทก์ทั้งสี่ไปทำงานและรับเงินเดือนจากบริษัทอื่น โดยให้ตำแหน่งในบริษัทจำเลยสิ้นสุดลง ถือเป็นการโอนสิทธิของนายจ้างไปยังบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ทั้งสี่ให้ความยินยอม ถือได้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ พิพากษาให้จำเลยจ่าย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ทั้งสี่ทราบและเข้าใจเงื่อนไขการทำงานตามสัญญาจ้างงานตั้งแต่เริ่มทำงานแล้ว ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมโดยปริยายด้วยความสมัครใจแล้ว เห็นว่า การที่จำเลยโอนย้ายโจทก์กับพวกไปทำงานกับบริษัท A และบริษัท B โดยอ้างว่าเป็นบริษัทในเครือจำเลย แต่บริษัทดังกล่าวเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลย จึงเป็นการโอนสิทธิของนายจ้างไปยังบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วยจึงจะกระทำได้ แม้สัญญาจ้างแรงงานจะระบุให้นายจ้างมีสิทธิโอนย้ายตำแหน่งหรือหน้าที่การงานของลูกจ้างในบริษัทหรือบริษัทในเครือตามที่นายจ้างจะเห็นสมควร ก็เป็นเพียงข้อตกลงที่ให้สิทธินายจ้าง แต่ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสี่เป็นลูกจ้างที่ทำสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าโดยปริยายแล้ว ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยโอนย้ายโจทก์กับพวกไปทำงานกับบริษัทในเครือ โดยโจทก์กับพวกไม่ยินยอม จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการเลิกจ้างแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕/๒๕๖๓

เรื่อง ค่าฝึกอบรม / หักค่าจ้าง : แม้นายจ้างจะมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกจ้างชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามกฎหมายก็ตาม แต่นายจ้างจะหักเอาจากค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อชำระเงินดังกล่าวมิได้ เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ (๑) – (๕) แม้มีข้อตกลงหรือได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก็ใช้บังคับไม่ได้ นายจ้างจึงต้องคืนค่าจ้างที่หักไป

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยเคยเป็นลูกจ้างโจทก์ **ตำแหน่งช่างต่อขนตา ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๒,๐๐๐ บาท** ระหว่างทำงานโจทก์ให้จำเลยฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญรวม ๓ คอร์ส แต่หลังจากผ่านการอบรมและทำงานกับโจทก์ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ **จำเลยละทิ้งหน้าที่และเปิดร้านกิจการเสริมความงามแข่งขันกับโจทก์** อันเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงาน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย (ค่าฝึกอบรม ๑๓๒,๐๐๐ บาท ค่าเปิดเผยข้อมูลความลับ ๑๓๒,๐๐๐ บาท ค่าละทิ้งหน้าที่ ๔๔,๐๐๐ บาท ค่าไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงานกับโจทก์อย่างน้อย ๒ ปี ๕๐,๐๐๐ บาท **ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๔๐๗,๕๐๐ บาท** พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า ค่าอบรมทั้งหมดไม่เกิน ๑๐,๐๒๐ บาท โจทก์หักค่าจ้างเป็นเงินประกัน ๘,๐๐๐ บาท โจทก์ยังไม่ได้จ่ายค่าจ้างระหว่างวันที่ ๑ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ จำเลยมิได้ละทิ้งหน้าที่ และค่าเสียหายเป็นเบี้ยปรับสูงเกินส่วน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่โจทก์ให้จำเลยเข้าฝึกอบรมฯ รวม ๓ คอร์ส โดยจำเลยเข้าอบรมไม่เต็มเวลา ไม่ได้รับอุปกรณ์และวุฒิบัตรแสดงถึงวิทยฐานะหรือคุณวุฒิที่สามารถใช้ประกอบอาชีพต่อไปได้ ย่อมไม่เป็นธรรมต่อจำเลย **โจทก์ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าจำเลยเปิดร้านเสริมสวยแข่งขันกับโจทก์** ค่าเสียหายที่กำหนดในสัญญา ๕๐,๐๐๐ บาท **เป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๕,๐๐๐ บาท** พร้อมดอกเบี้ย และให้โจทก์ชำระเงินค่าจ้าง ๘,๐๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย เงินประกัน ๘,๐๐๐ บาท คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นค่าใช้จ่ายจากการฝึกอบรม ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า คดีนี้จำเลยให้การยอมรับว่าจำเลยเข้าฝึกอบรมตามฟ้องและมีค่าใช้จ่ายค้างชำระแก่โจทก์ แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยเข้าอบรมไม่เต็มเวลา ไม่ได้รับอุปกรณ์และวุฒิบัตรจากโจทก์ **แต่ก็ต้องถือว่าจำเลยได้รับประโยชน์จากการเข้าฝึกอบรมในครั้งนั้นแล้ว** ประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีจึงมีว่า จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าฝึกอบรมให้แก่โจทก์เพียงใด ดังนั้น การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดชดใช้ให้แก่โจทก์ จึงเป็นการวินิจฉัยนอกเหนือคำให้การและเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นแห่งคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย **และเมื่อศาลแรงงานกลางยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทดังกล่าว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางดำเนินการต่อไป**

ประเด็นโจทก์มีสิทธิหักค่าฝึกอบรมจากค่าจ้างของจำเลยหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า แม้โจทก์จะมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามกฎหมาย แต่โจทก์จะหักเอาจากค่าจ้างของจำเลยเพื่อชำระเงินดังกล่าวมิได้ **เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นการหักเพื่อชำระเงินตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ (๑) – (๕)** ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้

โจทก์คืนเงินค่าจ้าง ๘,๐๐๐ บาท และจ่ายค่าจ้างค้างชำระอีก ๘,๐๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลยนั้น ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษาแก้เป็น...และให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนค่าเสียหาย...**โดยให้ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางกำหนดค่าเสียหายที่จำเลยต้องชดใช้แก่โจทก์**จากการลาออกของจำเลยและวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทว่า**จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าฝึกอบรมให้แก่โจทก์เพียงใด แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป** นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๔ - ๒๙/๒๕๖๓ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง นายจ้างจัดตารางซึ่งกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นวันอื่นไม่ใช่วันอาทิตย์ ลูกจ้างก็ยินยอมปฏิบัติตามแต่โดยดี ข้ออ้างนายจ้างจึงไม่เป็นความจริง และนับแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน นายจ้างไม่เคยมีผลประกอบการขาดทุน ปัจจุบันก็ยังประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งคนขับรถหัวลากซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับลูกจ้างที่เลิกจ้าง ก่อนเลิกจ้างก็มิได้เสนอตำแหน่งงานใหม่ให้ลูกจ้างกับพวกแต่อย่างใด จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๗ คน ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถหัวลาก ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐บาท และ.....บาท วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวก อ้างว่าไม่สามารถหางานในตำแหน่งใด ๆ ที่เหมาะสมได้ โดยโจทก์กับพวกมิได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเที่ยวค้างจ่าย พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยได้รับผลกระทบด้านธุรกิจที่คาดการณ์ว่าจะมีลูกค้าเริ่มใช้บริการรับส่งสินค้าจากลานตู้สินค้าสู่จุดหมายที่ลูกค้ากำหนด จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการดำเนินธุรกิจและขอให้พนักงานทั้งหมด ๕๙ คน เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์จากวันอาทิตย์เป็นวันอื่นเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ลูกค้าของจำเลยดำเนินกิจการอยู่ โจทก์ทั้งเจ็ดไม่ยินยอมเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ จำเลยพยายามหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่โจทก์กับพวกแล้วแต่ไม่สามารถหาได้ จึงต้องเลิกจ้างเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเที่ยวค้างจ่าย ๒๓๔,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเที่ยวค้างจ่าย ๒๕๗,๔๐๐ บาท.โจทก์ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การวินิจฉัยว่ากรณีใดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น ศาลชอบที่จะพิจารณาถึงสาเหตุแห่งการเลิกจ้างเป็นสำคัญว่ามีเหตุจำเป็นหรือสมควรเพียงพอที่จะเลิกจ้างหรือไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า เมื่อจำเลยจัดตารางซึ่งกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นวันอื่นไม่ใช่วันอาทิตย์ โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ - ๗ ก็ยินยอมปฏิบัติตามแต่โดยดี ข้ออ้างว่าโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ - ๗ ไม่ยอมเปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์จึงไม่เป็นความจริง นับแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน จำเลยไม่เคยมีผลประกอบการขาดทุน ปัจจุบันจำเลยก็ยังประกาศรับสมัครลูกจ้างตำแหน่งคนขับรถหัวลาก

ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับโจทก์ที่ ๑ -๗ และก่อนเลิกจ้าง จำเลยก็มิได้เสนอตำแหน่งงานใหม่ให้โจทก์กับพวก แต่อย่างใด ข้ออ้างว่าจำเลยได้รับผลกระทบต้องเลิกจ้างโจทก์กับพวก และก่อนเลิกจ้างได้พยายามหางานในตำแหน่งอื่นให้แล้ว จึงไม่เป็นความจริงเช่นกัน นอกจากนี้ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์กับพวกกระทำผิดใดหรือมีการกระทำอันเป็นเหตุให้เลิกจ้างได้ จึงเป็นการเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ พิพากษายืน

๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐/๒๕๖๓ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง “ทางโทรศัพท์” ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การที่ลูกจ้างไม่มาทำงานหลังจากนั้นระหว่างวันที่ ๑ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ความเป็นลูกจ้างนายจ้างจึงสิ้นสุดลงก่อนแล้ว การที่นายจ้างมีหนังสือเลิกจ้าง โดยอ้างขาดงานติดต่อกันเกินกว่า ๓ วันทำงาน จึงไม่มีผลเป็นการเลิกจ้างอีก

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลย ที่ ๑ กรณีที่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย โจทก์เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ที่จำเลยที่ ๒ ลูกจ้างอ้างว่า วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ โจทก์ได้โทรศัพท์บอกเลิกจ้างโดยให้จำเลยที่ ๒ ทำงานวันสุดท้ายวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น ไม่เป็นความจริง และขณะที่จำเลยที่ ๒ สอบถามทางแอพพลิเคชั่นไลน์ว่าจะให้จำเลยที่ ๒ ออกและจ่ายค่าชดเชยหรือไม่นั้น โจทก์ก็แจ้งว่าไม่ได้ให้จำเลยที่ ๒ ออกจากงาน โจทก์ไม่เคยโทรศัพท์บอกเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ แต่จำเลยที่ ๒ หยุดงานไปโดยไม่แจ้งตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเป็นการขาดงานเป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกัน โจทก์จึงมีหนังสือเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานกลางพิพากษาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า จำเลยประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง จำเลยที่ ๒ ทำงานตำแหน่งประสานงานฝ่ายขาย โจทก์ได้เลิกจ้างจำเลยที่ ๒ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ การที่จำเลยที่ ๒ ไม่มาทำงานหลังจากนั้นระหว่างวันที่ ๑ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ความเป็นลูกจ้างนายจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ จึงสิ้นสุดลงก่อนแล้ว การที่โจทก์มีหนังสือเลิกจ้าง โดยอ้างเหตุว่าจำเลยที่ ๒ ขาดงานตั้งแต่วันที่ ๑ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยไม่แจ้งเหตุและไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าจำเลยที่ ๒ ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า ๓ วันทำงานขึ้นไปและมีหนังสือเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีผลเป็นการเลิกจ้างจำเลยที่ ๒ อีก คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า จำเลยทั้งสองอ้างข้อความที่ถอดจากแถบบันทึกเสียง ซึ่งจำเลยที่ ๒ จัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียว ในการสืบพยานจำเลยทั้งสองศาลแรงงานกลางไม่ได้นำแถบบันทึกเสียงมาเปิดให้คู่ความรับฟัง... อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวล้วนแต่เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายืน

๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๒/๒๕๖๓

เรื่อง ตามคำขอท้ายฟ้อง โจทก์ขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในส่วนของค่าชดเชยนับแต่วันฟ้อง แต่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในส่วนค่าชดเชยนับแต่วันเลิกจ้าง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการพิพากษาเกินกว่าคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์โดยไม่ปรากฏเหตุอันสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความแต่อย่างใด

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ครั้งสุดท้ายทำงานตำแหน่งหัวหน้างานคลังและจัดส่ง ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๗,๖๓๔ บาท ต่อมาวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โจทก์ถูกจำเลยใช้วิธีการโน้มน้าวและพูดให้เกิดความกลัว โดยโจทก์หลงเชื่อในคำพูดของกรรมการจำเลยจึงลงลายมือชื่อในหนังสือลาออก ทั้งที่โจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ตามคำขอท้ายฟ้อง โจทก์ขอให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในส่วนของค่าชดเชยนับแต่วันฟ้อง แต่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในส่วนค่าชดเชยนับแต่วันเลิกจ้าง (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการพิพากษาเกินกว่าคำขอท้ายคำฟ้องของโจทก์โดยไม่ปรากฏเหตุอันสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความแต่อย่างใด อุทธรณ์ของจำเลยส่วนนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยสำหรับค่าชดเชยของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เป็นต้นไปจนกว่าจำชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๔/๒๕๖๓ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง เงื่อนไขการจ่ายเบี้ยขยัน คำนึงถึงการขาดลามาสายหรือชั่วโมงเวลาการทำงานตอบแทนเป็นสำคัญหากลูกจ้างไม่มาปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์ในการจ่ายเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างทำงานในหน้าที่ตนด้วยความขยันขันแข็งมากขึ้นเป็นสำคัญ โดยจะเห็นได้ว่าลูกจ้างจะต้องมาปฏิบัติงานสอนโดยไม่ขาดลาตามจำนวนวันที่กำหนด ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในส่วนหลังนี้เต็มตามจำนวนที่กำหนดในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เงินเบี้ยขยันหาใช่เป็นเงินค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงจึงไม่เป็นเป็นค่าจ้าง

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (จำเลยที่ ๑) กรณีที่โจทก์ยื่นคำร้องต่อจำเลยว่าจำเลยที่ ๒ นายจ้าง ค้างจ่ายค่าสอน ค่าภาระงานที่เกี่ยวกับการสอน สื่อการสอนและทำเอกสารต่าง ๆ ๑๕,๐๐๐ บาท แต่จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง ๒,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โจทก์มีสิทธิได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ จำเลยที่ ๒ ยังค้างจ่ายค่าจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ มีนาคม และเดือนเมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ และบังคับให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างรวม ๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ให้การว่า เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน แล้วรวม ๕ วันเท่านั้น จำเลยที่ ๒ จึงมีหน้าที่จ่ายค่าการสอนเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ซึ่งประกอบกิจการจัดหาครูผู้สอนแก่โรงเรียนผู้ว่าจ้าง จำเลยที่ ๒ จ้างโจทก์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียน A ข้อตกลงการจ้างตามสัญญาจ้างงาน นายจ้างและลูกจ้างตกลงแบ่งค่าจ้างออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกคือเงินเดือนอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ ๒ เรียกว่า เบี้ยขยัน ซึ่งจะจ่ายเป็นค่าปฏิบัติการสอนส่วนหนึ่ง ค่าอุปกรณ์ เอกสาร และสื่อประกอบการสอน อีกส่วนหนึ่ง โดยจะจ่ายเฉพาะเดือนเปิดภาคการศึกษา คือ มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ์ ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท สำหรับเดือนตุลาคม มีนาคม และเมษายน ซึ่งเป็นเดือนที่ปิดภาคการศึกษาจะไม่มีการจ่ายเบี้ยขยัน มีเงื่อนไขการจ่ายเบี้ยขยันว่า ลูกจ้างจะได้รับเบี้ยขยันเฉพาะวันที่ปฏิบัติการสอนเท่านั้น หากลูกจ้างไม่ปฏิบัติการสอน หรือไม่ทำอุปกรณ์ เอกสาร สื่อการสอน ลูกจ้างตกลงให้นายจ้างหักเบี้ยขยันได้ตามส่วน ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นเจตนาและวัตถุประสงค์การจ่ายค่าตอบแทนของนายจ้างว่า ประสงค์จะจ่ายค่าตอบแทนเป็น ๒ ส่วน โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการจ่ายเบี้ยขยัน คำนึงถึงการขาดลามาสายหรือชั่วโมงเวลาการทำงานตอบแทนเป็นสำคัญ หากลูกจ้างไม่มาปฏิบัติงาน ย่อมแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าค่าตอบแทนทั้งสองส่วนนี้ มิใช่ค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะค่าตอบแทนในส่วนที่ ๒ แม้จะอาศัยการทำงานเป็นเงื่อนไขการจ่าย แต่ก็มีวัตถุประสงค์ในการจ่ายเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างทำงานในหน้าที่ตนด้วยความขยันขันแข็งมากขึ้นเป็นสำคัญ โดยจะเห็นได้ว่าลูกจ้างจะต้องมาปฏิบัติงานสอนโดยไม่ขาดลาตามจำนวนวันที่กำหนด ลูกจ้างจึงจีมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในส่วนหลังนี้เต็มตามจำนวนที่กำหนดในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จึงเป็นเงินเบี้ยขยัน หาใช่เป็นเงินค่าตอบแทนการทำงานโดยตรงในอันที่จะถือเป็นค่าจ้างไม่ใช่ พิพากษายืน

๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๓/๒๕๖๓

เรื่อง จำเลยที่ ๑ ส่งโจทก์ให้ไปทำงานเป็นผู้ควบคุมนั่งร้านที่สถานประกอบกิจการของจำเลยที่ ๒ ต่อมาจำเลยที่ ๒ มีหนังสือแจ้งจำเลยที่ ๑ ให้การปฏิบัติงานของโจทก์สิ้นสุดลงตามสัญญา และส่งตัวโจทก์คืนแก่จำเลยที่ ๑ จึงไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๒ บอกเลิกสัญญาจ้างโจทก์ แต่เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง จำเลยที่ ๑ เป็นผู้แจ้งโจทก์สิ้นสุดสัญญาจ้าง จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้าง จึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ควบคุมนั่งร้าน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๙๒,๔๙๓.๙๑๗ บาท ต่อมาวันที่ ๓๐

มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์ อ้างว่าครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน ๓,๙๒๔,๕๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม จำเลยที่ ๑ ให้การว่า ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ แต่โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ สัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยที่ ๑ เป็นจ้างทำของ จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ ไม่เคยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ แต่เป็นกรณีสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๑ มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบกิจการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและอำนวยความสะดวกด้านธุรการให้แก่ลูกค้า จำเลยที่ ๒ ประกอบธุรกิจออกแบบติดตั้งโครงสร้างต่าง ๆ ในทะเลของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๑ บริการจัดหาพนักงานตำแหน่งผู้ควบคุมนั่งร้าน จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์ซึ่งเป็นวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้ควบคุมนั่งร้านและส่งโจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ ที่สถานประกอบกิจการของจำเลยที่ ๒ จังหวัดชลบุรีมี จำเลยที่ ๑ ดำเนินการขอวีซ่า และต่อใบอนุญาตทำงาน หักเงินส่งประกันสังคมในนามจำเลยที่ ๑ อำนาจบัญชาและการลาขึ้นตรงต่อจำเลยที่ ๒ เป็นการมอบอำนาจบังคับบัญชาบางส่วนให้จำเลยที่ ๒ ต่อมาจำเลยที่ ๒ มีหนังสือแจ้งจำเลยที่ ๑ ให้การปฏิบัติงานของโจทก์สิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ **และส่งตัวโจทก์คืนแก่จำเลยที่ ๑ ไม่ใช่กรณีจำเลยที่ ๒ บอกเลิกสัญญาจ้างโจทก์ แสดงว่าอำนาจในการเลิกจ้างยังอยู่ที่จำเลยที่ ๑ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ แต่ผู้เดียว** พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๑๖๒,๖๔๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ย ในกรณีที่ชำระเป็นเงินไทยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นเป็นเงินไทย โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ที่ทำการขายเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย**ในวันที่มีคำพิพากษา**....คำขออื่นให้ยก และยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ประเด็นว่าโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งผู้ควบคุมนั่งร้าน ซึ่งเป็นงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของจำเลยที่ ๑ ในการประกอบกิจการด้านให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและอำนวยความสะดวกด้านธุรการให้แก่ลูกค้า และจำเลยที่ ๑ ส่งโจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าตอบแทนการทำงานให้แก่โจทก์ **เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง จำเลยที่ ๑ เป็นผู้แจ้งโจทก์สิ้นสุดสัญญาจ้าง** แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ตกลงรับโจทก์เข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และเป็นผู้มีอำนาจในการเลิกจ้างโจทก์ การที่โจทก์ต้องปฏิบัติตามและการบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ ก็ด้วยคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ที่มอบอำนาจบังคับบัญชาบางส่วนไปให้จำเลยที่ ๒ ใช้แทนในระหว่างที่โจทก์ไปปฏิบัติงานให้จำเลยที่ ๒ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามสัญญาจ้างระหว่างจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ ๑ จึงเป็นนายจ้างโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

อนึ่งที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยเป็นเงินไทยโดยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์...**ในวันที่มีคำพิพากษา**...เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๖ วรรคสอง ที่กำหนดให้การเปลี่ยนเงินต่างประเทศเป็นเงินไทย ให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน อันเป็นสิทธิของลูกหนี้ในการเลือกปฏิบัติการชำระหนี้

พิพากษาแก้ ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๑๖๒,๖๔๐ ดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมดอกเบี้ย หากจะชำระเป็นเงินไทยให้คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓,๙๒๔,๕๔๐ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๖/๒๕๖๓

เรื่อง การที่นายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างไปทำงานเป็นวิศวกรประจำโครงการที่ประเทศกัมพูชา โดยลูกจ้างไม่ยินยอม ย่อมเป็นการเพิ่มภาระอย่างมากแก่ลูกจ้างและครอบครัว ยากที่จะปฏิบัติตามคำสั่งได้ จึงไม่ถือเป็นการใช้อำนาจจัดการบริหารงานบุคคลตามความเหมาะสมหรือความจำเป็น แม้ลูกจ้างจะได้เลื่อนตำแหน่ง ค่าจ้าง และสวัสดิการสูงขึ้นก็ตาม ถือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม เมื่อนายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จึงต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โจทก์เป็นลูกจ้างของกิจการร่วมค้า C ซึ่งมีการร่วมทุนระหว่างจำเลย กับ บริษัท B โจทก์ทำงานตำแหน่งวิศวกร ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๕๓,๐๐๐ บาท จากกิจการร่วมค้าจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ หลังจากนั้นจำเลยเป็นผู้จ่ายเงินเดือน ต่อมาบริษัท D ซึ่งแปรสภาพมาจากจำเลยและบริษัท B มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ เพราะไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งตามสัญญาจ้างมิได้กำหนดให้สามารถโยกย้ายโจทก์ไปทำงานต่างประเทศได้และโจทก์ไม่เคยยินยอม จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย **จำเลยให้การว่าคำสั่งให้โจทก์ไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาในตำแหน่งวิศวกรโครงการเป็นการย้ายเพื่อความเหมาะสมเนื่องจากวิศวกรเดิมได้ลาออกไปหลายคน** แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินตามฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๓๑๘,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๘๔,๘๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า **แม้นายจ้างมีอำนาจในการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของตนก็ตาม แต่การบริหารจัดการนั้นจะต้องกระทำไปตามความเหมาะสมและความจำเป็นแก่สภาพแห่งงานของนายจ้าง** ดังนั้น เมื่อสัญญาว่าจ้างโครงการ ข้อ.. กำหนดโดยชัดแจ้งว่าเป็นการจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งวิศวกรประจำโครงการ... บางปู มีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนจบโครงการ ทั้งตามสัญญาว่าจ้างโครงการฉบับดังกล่าวและข้อบังคับฯ ก็ไม่ได้กำหนดให้จำเลยสามารถโยกย้ายลูกจ้างไปทำงานที่ต่างประเทศได้ การที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ไปทำงานตำแหน่งวิศวกรประจำโครงการปอยเปต **ซึ่งตั้งอยู่ไกลถึงประเทศกัมพูชาโดยที่โจทก์ไม่ยินยอม ย่อมเป็นการเพิ่มภาระและก่อความเดือดร้อนอย่างมากแก่โจทก์และครอบครัว ยากที่โจทก์จะปฏิบัติตามคำสั่งได้** จึงไม่ถือเป็นกรณีที่จำเลยใช้อำนาจจัดการบริหารงานบุคคลตามความเหมาะสมหรือความจำเป็น **แม้โจทก์จะได้เลื่อนตำแหน่ง ค่าจ้างและสวัสดิการสูงขึ้น ก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่โจทก์** ฉะนั้น การที่โจทก์ไม่ปฏิบัติ

ตามคำสั่งของจำเลยย่อมถือไม่ได้ว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ หรือคำสั่งนายจ้างกรณีร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ **พิพากษายืน**

๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๐/๒๕๖๓

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และได้รับการร้องเรียนจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในพื้นที่ว่าไม่ได้รับการประสานที่ดีเพื่อแก้ปัญหาหรือตามเรื่องต่าง ๆ และมีการร้องขอจากผู้แทนจำหน่ายให้เปลี่ยนตัวโจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการเขต จำเลยเคยแจ้งเตือนหลายครั้งแต่โจทก์ไม่ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๗๙,๓๗๐ บาท ค่าตอบแทนการขาย (คอมมิชชั่น) เดือนละ ๑๒๔,๕๗๕ บาท ต่อมาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าเสียหายจากการเสียโอกาสในการทำงาน ฯลฯ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์มีหน้าที่ประสานงานกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ...เพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้าในการทำสัญญาเช่าซื้อ แต่โจทก์ทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดและมีการร้องเรียนจากผู้แทนจำหน่ายว่าไม่ได้รับการประสานที่ดีจากโจทก์ จำเลยเตือนหลายครั้งแต่ไม่ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น จำเลยจึงเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยให้ ๑๐ เดือน สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒ เดือน เงินค่าบำเหน็จ ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าคอมมิชชั่น รวมเป็นเงิน ๑,๖๔๑,๙๕๓ บาท ระหว่างพิจารณาโจทก์แถลงรับว่าได้รับเงินตามหนังสือเลิกจ้างแล้ว และไม่ติดใจประเด็นคำขอท้ายฟ้อง...

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทำผลงานได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และจำเลยได้รับการร้องเรียนจากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ในพื้นที่ว่ามียากลำบากในการติดต่อประสานงานโจทก์เพื่อแก้ปัญหาหรือตามเรื่องต่าง ๆ และมีการร้องขอจากผู้แทนจำหน่ายให้เปลี่ยนตัวโจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการเขต จำเลยเคยแจ้งเตือนหลายครั้งแต่โจทก์ไม่ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำเลยจึงมีมติเลิกจ้างโจทก์ โดยจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ฯลฯ เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวมิได้เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้มีการกำหนดเป้าหมายการขายไว้โดยชัดเจนว่าจำนวนสูงสุดเท่าไร ต่ำสุดเท่าไร หากทำไม่ได้ตามเป้าหมายจะถูกลงโทษอย่างไร...ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จำเลยจะเลิกจ้าง อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๑๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๔/๒๕๖๓ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างพูดว่า “หากไม่สอบถามและไม่ทำรายงานส่งก็ไม่ต้องมาทำงานวันพรุ่งนี้” ลูกจ้างจึงถามต่อว่า “ไล่ออกใช่หรือไม่” นายจ้างแจ้งว่า “ถ้าไม่ไปสอบถามและมาทำรายงานส่งในวันนี้ วันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาทำงานอีก” ถือเป็นพฤติการณ์เลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (จำเลย) กรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย ให้กับนางสาว A ลูกจ้าง โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากว่านางสาว A ออกจากที่ทำงานไปก่อนและทำความผิดร้ายแรง ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของจำเลยดังกล่าว

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า นาย B ผู้บังคับบัญชาของ นางสาว A ลูกจ้างโจทก์ แจ้งให้นางสาว A ติดต่อกับพนักงานของบริษัทน้ำมัน เพื่อสอบถามถึงสาเหตุในการออกบัตรเติมน้ำมันล่าช้าและให้ทำรายงานมาส่ง แต่นางสาว A แจ้งว่าได้เคยติดต่อไปแล้วและจะไม่ทำรายงานส่ง นาย B แจ้งว่า “หากไม่สอบถามและไม่ทำรายงานส่งก็ไม่ต้องมาทำงานวันพรุ่งนี้” นางสาว A จึงถามต่อว่า “ไล่ออกใช่หรือไม่” นาย B แจ้งว่า “ถ้าไม่ไปสอบถามและมาทำรายงานส่งในวันนี้ วันพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องมาทำงานอีก” พฤติการณ์ของนาย B พูดไปดังกล่าวทำให้นางสาว A เข้าใจได้ว่าโจทก์มีเจตนาเลิกจ้างนางสาว A แล้ว จึงมิใช่กรณีลูกจ้างสมัครใจลาออกแต่อย่างใด ทั้งการที่โจทก์เลิกจ้างนางสาว A เนื่องจากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ก็ถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีร้ายแรง คำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งจำเลย พิพากษายืน

๑๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๐/๒๕๖๓

เรื่อง สัญญาจ้างแรงงานเกิดขึ้นแล้ว แต่เมื่อถึงวันเริ่มงาน จำเลยไม่ให้โจทก์ทำงาน ถือว่าเป็นการผิดสัญญาจ้าง ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์ แต่เมื่อโจทก์ยังมิได้เริ่มงาน จำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างงานจึงมิใช่กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์ทำงานอยู่บริษัท A ตำแหน่ง Division Sales Manager ได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนเดือนละ ๑๐๖,๐๐๐ บาท และค่าตอบแทบรายปี ๓๗๐,๐๐๐ บาท และได้ลาออกจากงานมาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อปลายปี ๒๕๕๙ จำเลยหรือตัวแทนจำเลยชักชวนโจทก์มาทำงานในตำแหน่ง National Sale Manager ตกลงค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๑๓๓,๐๐๐ บาท ไม่รวมค่าตอบแทนรายปี โดยทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดเริ่มงานวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ต่อมาวันที่ ๔

มกราคม ๒๕๖๐ โจทก์เดินทางไปทำงาน แต่จำเลยกลับบอกเลิกสัญญาจ้าง จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓๙,๓๑๒.๙๕ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๔๔,๐๕๙.๕๒ บาท และค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด ๘๘๘,๒๕๐.๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานพิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์ยังไม่ได้ทำงานให้จำเลย ที่จำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างมิใช่กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ย่อมไม่อาจนำค่าเสียหายที่มีฐานคำนวณจากการได้รับค่าชดเชยมาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นค่าเสียโอกาสในการทำงานและขาดประโยชน์อันพึงได้รับโดยชอบได้ **แต่โจทก์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจ้างได้** พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหาย ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน โดยนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้ และลูกจ้างมีหน้าที่ตอบแทนคือต้องทำงานให้แก่นายจ้างเช่นเดียวกัน เมื่อสัญญาจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยฉบับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้โจทก์เริ่มทำงานวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ แต่เมื่อจำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อนที่โจทก์จะทำงานให้แก่จำเลย กล่าวคือ โจทก์ยังมิได้ทำงานให้แก่จำเลยก็ถูกเลิกสัญญาจ้างงานเสียก่อน โจทก์กับจำเลยจึงยังไม่ใช่ลูกจ้างและนายจ้างต่อกันตามความหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม **พิพากษายืน**

๑๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๑/๒๕๖๓

เรื่อง การทำงานของโจทก์ที่เข้ามาช่วยงานโครงการ มุ่งความสำเร็จของงานในโครงการเป็นสำคัญ โจทก์ไม่ต้องยื่นใบลา สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันพุธ หรือสลับวันทำงานและทำงานที่บ้านได้ แสดงว่าโจทก์ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา จำเลยจึงไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และการตลาด ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทำงานสัปดาห์ละ ๓ วัน คือ วันจันทร์ – พุธ ได้รับเงินเดือนทุกวันสิ้นเดือน เดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ให้โจทก์มาช่วยงานด้านการออกแบบและที่ปรึกษาด้านการตลาดในโครงการต่าง ๆ โดยจำเลยที่ ๑ ไม่ได้จ้างโจทก์แบบสัญญาจ้างแรงงาน และจำเลยที่ ๒ ไม่ใช่นายจ้าง แต่เป็นการตกลงกันจ้างทำของโดยหวังเพียงผลสำเร็จของงานเท่านั้น ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า โจทก์และจำเลยที่ ๑ ทำงานในรูปแบบโครงการจากหน่วยงานของรัฐ โจทก์เข้ามาช่วยงานและรับค่าตอบเป็นรายเดือนจากมหาวิทยาลัย A จำเลยที่ไม่ ๒ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้โจทก์ และไม่ได้จ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ส่วนจำเลยที่ ๑ นำค่าตอบแทนจากโครงการมาแบ่งให้โจทก์ในฐานะที่ปรึกษาหรือร่วมทำโครงการด้วยกัน โดยมุ่งความสำเร็จของงานในโครงการเป็นสำคัญ โจทก์ไม่ต้องยื่นใบลา สามารถทำงานวันจันทร์ถึงวันพุธ หรือสลับวันทำงานและทำงานที่บ้านได้ และอาจทำงานเกิน ๓ วันต่อสัปดาห์ หากโจทก์กระทำผิดสัญญาหรือทำงานบกพร่องหรือไม่แล้วเสร็จตามกำหนด ก็ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองสามารถลงโทษโจทก์ได้นอกเหนือจากการเลิกสัญญา แสดงว่าโจทก์ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ พิพากษายืน

๑๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๓/๒๕๖๓ (อนุญาโตตุลาการ)

เรื่อง นายจ้างร่วม : จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดตั้งโครงสร้างฯ จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการที่ปรึกษาทางเทคนิค โจทก์ทำสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ แม้ว่าภายหลังจำเลยที่ ๑ จะจ่ายเงินคืนให้แก่จำเลยที่ ๒ ดังนั้น จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ถือเป็นนายจ้างของโจทก์ ต้องร่วมรับผิดจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่โจทก์

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า ประเดือนเมษายน ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ รับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโมดูล มีหน้าที่ควบคุมดูแลความก้าวหน้าของงานโครงสร้างที่ยึดเหนี่ยวท่อก๊าซ แต่จำเลยที่ ๑ ให้โจทก์ทำหนังสือสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลยที่ ๒ ต่อมาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๒ แจ้งโจทก์ถึงการเลิกจ้างให้มีผลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๔,๐๔๐,๔๒๔ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ๒,๐๒๐,๒๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ลูกจ้าง จำเลยที่ ๑ ว่าจ้างจำเลยที่ ๒ เพื่อให้บริการทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจำเลยที่ ๒ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่จำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ แต่โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งว่าข้อพิพาทมีการทำสัญญาอนุญาโตตุลาการกันไว้และไม่มีเหตุใช้บังคับไม่ได้ จึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเพื่อให้คู่ความไปดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการต่อไป โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาแล้วพิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ให้ศาลแรงงานภาค ๒ ดำเนินการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาพร้อมฎีกาคัดค้าน ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยที่ ๒ ฎีกา ยกคำร้อง และไม่รับฎีกาจำเลยที่ ๒

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นคนออสเตรเลีย จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการออกแบบ ผลิต ติดตั้งโครงสร้างต่าง ๆ จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการที่ปรึกษาทางเทคนิค จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ติดต่อโจทก์มาทำงานโดยตรง ไม่ใช่มอบหมายให้จำเลยที่ ๒ จัดหาคนเข้ามาทำงานตามสัญญาให้บริการ โจทก์ตกลงทำงานให้จำเลยที่ ๑ โดยได้รับค่าจ้างจากจำเลยที่ ๑ ผ่านจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้กำหนดเงินเดือน โจทก์ปฏิบัติตามระเบียบจำเลยที่ ๑ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ โจทก์ลงชื่อในสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๒

เพื่อให้จำเลยที่ ๒ ดูแลการทำหนังสือเดินทางและการขออนุญาตทำงานแทนจำเลยที่ ๑ นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ ไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างกัน พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๔,๐๔๐,๔๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ โจทก์ลงชื่อในสัญญาจ้างแรงงานกับจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ทั้งยังได้ความจากนางสาว A หัวหน้าฝ่ายบุคคลของจำเลยที่ ๒ อีกว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่โจทก์ไปก่อนแล้วจึงจะเรียกเก็บค่าบริการไปยังจำเลยที่ ๑ แม้ว่าภายหลังจำเลยที่ ๑ จะจ่ายเงินคืนให้แก่จำเลยที่ ๒ เป็นจำนวนเดียวกันกับที่จำเลยที่ ๒ จ่ายให้แก่โจทก์ ก็คงเป็นเรื่องความผูกพันในทางธุรกิจระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เท่านั้น ดังนั้น ถือได้ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ตกลงรับโจทก์เข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้ จำเลยที่ ๒ จึงเป็นนายจ้างโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

พิพากษาแก้เป็น ให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ต่อโจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๑๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๔/๒๕๖๓ (พนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นาง C กรรมการของบริษัท ได้เชิดนาย B อดีตสามี ให้มีอำนาจควบคุมดูแลและสั่งลงโทษพนักงาน การที่นาย B ได้พูดกับลูกจ้างว่า “หากไม่พอใจในการทำงานก็ออกไปเลย” หลังจากนั้นได้โอนเงินค่าจ้างให้แก่นาย B ก่อนถึงกำหนด พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่านายจ้างได้เลิกจ้างลูกจ้างแล้ว

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่พนักงานตรวจแรงงาน (จำเลยที่ ๑) มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยให้กับนาย A ลูกจ้าง (จำเลยที่ ๒) จำนวน ๗๖,๔๒๘ บาท โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจาก นาย B ผู้จัดการของโจทก์ได้กล่าวด้วยวาจาเลิกจ้างนาย A นั้น นาย B กระทำไปโดยไม่มีอำนาจ ดังนั้น เมื่อนาย A ลูกจ้างได้ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกัน เป็นการกระทำความผิดร้ายแรง โจทก์จึงไม่จำต้องจ่ายค่าชดเชย **ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งของจำเลยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์**

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า นาย A เป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งพนักงานขับรถ มีนาย B อดีตสามีของนาง C กรรมการโจทก์ เป็นหัวหน้าพนักงาน การที่นาง C มอบหมายให้นาย B มีอำนาจควบคุมดูแลและสั่งลงโทษพนักงาน ถือว่าโจทก์ได้เชิดนาย B เป็นผู้แทนโจทก์ การที่นาย B พูดกับนาย A ลูกจ้างว่า **“หากไม่พอใจในการทำงานก็ออกไปเลย”** หลังจากนั้นโจทก์โอนเงินค่าจ้างให้แก่นาย B ก่อนถึงกำหนด พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าโจทก์เลิกจ้างนาย B จำเลยที่ ๒ แล้ว เมื่อนาย B ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท และค่าเที่ยวเป็นเงิน ๘๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ

อัตราค่าจ้างสุดท้าย ๙๐ วัน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท และค่าเที่ยวตามผลงานที่จำเลยที่ ๑ กำหนดและโจทก์ไม่โต้แย้งคัดค้านเก้าสิบวันเป็นเงิน ๖๑,๔๒๘ บาท คำสั่งของจำเลยที่ ๑ จึงชอบแล้ว

๑๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๒/๒๕๖๓ (กรรมการลูกจ้าง/ปิดงาน)

เรื่อง ข้อความที่ผู้คัดค้านลงในโปรแกรมสนทนาไลน์ว่า “คนไข้จะตายก่อนมั้ย” “คนป่วยก็ไม่เว้นเลยนะ น้องไม่มีเงินรักษาตัว” “ใจทำด้วยอะไร”... เมื่ออ่านรวมกันแล้วเห็นว่าเป็นการกล่าวหาว่านายจ้างไร้มนุษยธรรม เอาความป่วยไข้ของลูกจ้างมาเป็นข้อต่อรอง เป็นการแทรกแซงอำนาจใจการตัดสินใจของลูกจ้างให้ขาดอิสระในการตัดสินใจว่าจะกลับเข้าทำงานหรือไม่ สร้างความแตกสามัคคี เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย กระทำการอันเป็นปรปักษ์ต่อนายจ้าง กรณีมีเหตุสมควรที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

คดีนี้โจทก์ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นนายจ้างผู้คัดค้านซึ่งทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการผลิต ค่าจ้างเดือนละ ๒๙,๓๘๔ บาท ทั้งดำรงตำแหน่งประธานสหภาพแรงงาน A และเป็นกรรมการลูกจ้าง สืบเนื่องจากผู้ร้องปิดงานต่อสมาชิกสหภาพเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างปิดงานผู้ร้องเปิดโอกาสให้สมาชิกมารายงานตัวเพื่อกลับเข้าทำงาน นางสาว B หนึ่งในสมาชิกสหภาพฯ ขณะนั้นป่วยเป็นมะเร็งได้ลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อขอกลับเข้าทำงาน ผู้คัดค้านได้ใส่ความลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนผู้ร้องโดยการส่งข้อความอันเป็นเท็จไปยังกลุ่มลูกจ้างอื่นผ่านทางโปรแกรมไลน์ ในระหว่างปิดงานผู้คัดค้านยังร่วมกันหลอกลวง กดดัน และข่มขู่ไม่ให้สมาชิกสหภาพฯ ขอกลับเข้าทำงาน กระทำการเป็นปรปักษ์ต่อผู้ร้องหลายครั้งหลายคราว นอกจากนี้ยังกระทำผิดร้ายแรงอื่นๆ อีก ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านในฐานะกรรมการลูกจ้าง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้คัดค้านส่งข้อความตามที่ปรากฏในโปรแกรมไลน์เพื่อให้ดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น ทั้งพฤติกรรมต่าง ๆ กับพวกที่มีต่อสมาชิกฯ ระหว่างปิดงาน **แม้ว่าจะเป็นการร่วมกันหลอกลวง กดดัน และข่มขู่ไม่ให้สมาชิกฯ กลับเข้าทำงาน และเป็นสิ่งที่ไม่สมควรกระทำ แต่ก็เป็นเพียงกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อใช้ในการเจรจากับผู้ร้องที่มีอำนาจต่อรองมากกว่าและไม่ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างชัดแจ้ง** จึงยังไม่เป็นการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยความประมาทหรือจงใจให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของผู้ร้องอย่างร้ายแรง หรือถึงขั้นเป็นการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อผู้ร้อง แต่เป็นการแพร่ข่าวอกุศลหรือข่าวอันเป็นเท็จใส่ร้ายผู้อื่นหรือประการใด ๆ ที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกความสามัคคี อันเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับฯ ของผู้ร้อง ที่คัดค้านจะต้องได้รับโทษด้วยการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างไม่เกิน ๗ วัน **กรณียังไม่มีเหตุสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ พิพากษายกคำร้อง** ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ผู้คัดค้านเป็นประธานสหภาพแรงงานและเป็นกรรมการลูกจ้างย่อมต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อความที่ผู้คัดค้านลงในโปรแกรมสนทนาไลน์ว่า “ทาง ผจก. ได้ฝากเอกสารกับน้องอีกคนไปให้เซ็น เพื่อจะได้

โบนัสและยอมรับเงื่อนไขตามนั้น” ตามด้วย “คนไข้จะตายก่อนมั้ย” “คนป่วยก็ไม่เว้นเลยนะ น้องไม่มีเงินรักษาตัว” “ใจทำด้วยอะไร” และ “ผจก. โทรไปบอกถ้าไม่เซ็นจะไม่ได้รับสิทธิ์การรักษา” เมื่ออ่านรวมกันแล้วเห็นว่าเป็นการกล่าวหาว่าผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างไร้มนุษยธรรม เอาความป่วยไข้ของลูกจ้างมาเป็นข้อต่อรอง ทั้งการหลอกลวงกดดัน ข่มขู่ไม่ให้ลูกจ้างกลับเข้าทำงาน แม้ผู้ถูกหลอกลวงกดดัน ข่มขู่จะเป็นลูกจ้าง แต่ถือเป็นการแทรกแซงอำนาจใจการตัดสินใจของลูกจ้างให้ขาดอิสระในการตัดสินใจว่าจะกลับเข้าทำงานหรือไม่ อาจสร้างความแตกสามัคคีในหมู่ลูกจ้าง มีผลต่อกิจการของนายจ้างไม่ให้ดำเนินไปตามปกติ ย่อมทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ดังนั้น การกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวจึงถือได้ว่าจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อนายจ้าง และเป็นการประพฤติตนอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต กรณีมีเหตุสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

พิพากษากลับเป็นว่า อนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน

๑๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๒/๒๕๖๓ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต นายจ้างเลิกจ้างอ้างว่าไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ แต่การที่ลูกจ้างมีคำสั่งให้พนักงานทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งทุกครั้งได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานที่อยู่ในระดับเหนือกว่าลูกจ้าง จึงเป็นเรื่องที่นายจ้างทราบดีมาโดยตลอดและมิได้ว่ากล่าวตำหนิหรือทักท้วงแต่ประการใด ดังนั้น การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต ค่าจ้าง ค่าตำแหน่ง ค่าพาหนะ รวมเดือนละ ๑๒๘,๔๐๐ บาท วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นหนังสือให้มีผลวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ อ้างว่าโจทก์ไม่มีคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งไม่เป็นความจริง ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องตกงาน ขาดรายได้ประจำครอบครัว โจทก์อายุมากแล้ว ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๓,๙๘๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยประกอบกิจการผลิตวาวส์ โจทก์มีหน้าที่ในการควบคุมการผลิตเพื่อส่งออกสินค้าให้กับลูกจ้างทั้งในและต่างประเทศ ตลอดเวลา ๑ ปีที่ผ่านมาโจทก์ไม่สามารถควบคุมดูแลพนักงานให้ผลิตสินค้าตามระบบให้สำเร็จตามที่จำเลยมอบหมายทำให้การผลิตเพื่อส่งออกล่าช้า เป็นเหตุให้พนักงานต้องทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด พนักงานไม่ได้รับการพักผ่อนตามปกติ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานไม่ตั้งใจทำงานในเวลาทำงานปกติแต่อยากทำงานล่วงเวลาเพราะได้รับค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุด เกิดปัญหาการบริหารภายในหน่วยงาน เกิดปัญหาการขนส่งสินค้าทางเรือต้องเปลี่ยนเป็นการขนส่งทางเครื่องบินเสียค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าปกติ จำเลยตักเตือนแล้ว แต่ผลการทำงานยังไม่ดีขึ้น

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๖๔๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เป็นกรณีที่จำเลยใช้สิทธิเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากโจทก์ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้ หรืออาจกล่าวว่าโจทก์ขาดสมรรถภาพที่จะทำงานและรับผิดชอบในตำแหน่งที่ได้รับการว่าจ้างก็น่าจะไม่ผิด มิใช่เรื่องการลงโทษเพราะโจทก์กระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานข้อ ๔๖ ที่จำเลยจะสามารถเลิกจ้างได้โดยทันทีดังที่จำเลยอ้าง และเมื่อโจทก์สามารถควบคุมดูแลพนักงานและเครื่องจักรให้ทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่โจทก์มีคำสั่งให้พนักงานทำงานล่วงเวลาตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ และปฏิบัติงานในวันอาทิตย์ ฝ่ายการผลิตที่อยู่ในความควบคุมดูแลของโจทก์ได้ทำเรื่องขออนุมัติการทำงานล่วงเวลาตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ และปฏิบัติงานในวันหยุดวันอาทิตย์ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งทุกครั้งได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานที่อยู่ในระดับเหนือกว่าโจทก์ จึงเป็นเรื่องที่จำเลยทราบดีมาโดยตลอดและมิได้ว่ากล่าวตำหนิหรือทักท้วงแต่ประการใด ดังนี้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอและสมควรที่จำเลยจะเลิกสัญญาจ้างโจทก์ได้ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ พิพากษายืน

๑๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๓/๒๕๖๓

เรื่อง ลูกจ้างไม่ยินดีไปทำงานหน่วยงานที่นายจ้างจัดหาให้ กรณีจึงเป็นการลาออกโดยสมัครใจของลูกจ้าง นายจ้างไม่ได้พูดเลิกจ้าง และไม่ปรากฏว่านายจ้างหรือพนักงานบริษัทมีพฤติการณ์ใดที่เป็นการเลิกจ้าง จึงไม่ใช่เลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ค่าจ้างวันละ ๔๙๕ บาท ค่าทำงานกะดึกเดือนละ ๒๐๐ บาท ทำงาน ๑๙.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. หยุดประจำสัปดาห์วันอาทิตย์ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ จำเลยให้โจทก์ไปปฏิบัติงานหน่วยงานโรงพยาบาล A แต่เมื่อโจทก์ไปถึงหน่วยงานก็ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาลว่าอายุโจทก์ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะทำงาน และให้กลับไปบริษัทจำเลย โจทก์ติดต่อไปที่บริษัทจำเลยก็ได้รับแจ้งจากพนักงานว่างานเยอะแยะ แต่ไม่มีคนจัดหาหน่วยงานให้ และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่าย ค่ากะดึก พร้มดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์สมัครใจลาออกเอง ไม่ใช่การเลิกจ้าง โจทก์นำเงินค่าจ้างและค่ากะดึกจำนวน ๑,๐๐๓.๓๔ บาท มาวางศาลแรงงานกลางแล้ว เนื่องจากโจทก์ไม่ยอมรอรับเงิน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า จำเลยไม่ได้พูดเลิกจ้างโจทก์ ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีพฤติการณ์ใดที่เป็นการเลิกจ้าง พนักงานของจำเลยโทรศัพท์แจ้งโจทก์ว่าสามารถหาหน่วยงานที่ให้โจทก์ไปทำงานได้แต่โจทก์ไม่ยินดีไป โจทก์จึงสมัครใจลาออกเอง มิใช่การเลิกจ้าง พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑,๐๐๓.๓๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้โจทก์มีสิทธิรับไปจากศาลแรงงานกลางตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๓๖ วรรคหนึ่ง ตอนท้าย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าจำเลยบังคับให้โจทก์ลาออกโดยนำเอกสารแบบฟอร์มลาออกมายื่นให้โจทก์ ถือว่าจำเลยมีเจตนาให้โจทก์ลาออกจากงานและออกจากการเป็น

ลูกจ้าง จำเลยขอเบอร์โทรศัพท์ของโจทก์และโทรศัพท์มาหาโจทก์ทันทีหลังจากไล่โจทก์กลับบ้านโดยจำเลยให้โจทก์เอาชุดเครื่องแบบทำงานมาคืนแก่จำเลยโดยด่วน แต่โจทก์อยู่ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ B การที่จำเลยขอชุดคืนถือเป็นการเลิกจ้าง อุทธรณ์ดังกล่าวล้วนเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๑๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๗/๒๕๖๓

เรื่อง การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง : ก่อนที่สัญญาจ้างจะครบกำหนดมีการเจรจาต่อสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ลูกจ้างต้องการให้ต่อสัญญาจ้างอีก ๑ ปี แต่นายจ้างต้องการต่อสัญญาอีก ๖ เดือน จึงไม่สามารถตกลงกันได้ และไม่ได้มีการทำสัญญาจ้างกันต่อไป เมื่อสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว้ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย โดยนับระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องของสัญญาทุกฉบับรวมกันเป็นอายุงาน

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการสัญญาของโครงการ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท) จำเลยที่ ๑ มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๒ ทำสัญญาจ้างแทนจำเลยที่ ๑ ต่อมาภายหลังจำเลยที่ ๑ ต่อสัญญาจ้างกับโจทก์ผ่านทางจำเลยที่ ๒ ตลอดมาจนสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากนั้นจำเลยที่ ๑ ให้โจทก์ทำสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๓ และบริษัท เอ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติในเครือของจำเลยที่ ๓ ต่อมาได้มีการต่อสัญญาจ้างฉบับใหม่ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๓ ตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ซึ่งสัญญาฉบับใหม่นี้มีข้อกำหนดเรื่องการจ่ายโบนัสให้ ๑ เดือน เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หากโจทก์ทำงานจนครบสัญญาถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อสัญญาดังกล่าวใกล้จะครบแล้ว ได้มีการเจรจาเรื่องการต่อสัญญาจ้างออกไปอีกระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๓ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ จึงให้โจทก์ยุติการทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โจทก์มีระยะเวลาการทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ต่อเนื่องตลอดมาเป็นเวลา ๕ ปี ๗ เดือน จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย รวมถึงโบนัส ขอบังคับให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ร่วมกันจ่ายเงินโบนัส ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันจ่ายค่าชดเชย ๙๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท) พร้อมดอกเบี้ย ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาต

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ เมื่อสัญญาจ้างจะครบกำหนดในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โจทก์กับจำเลยที่ ๑ ตกลงเรื่องระยะเวลาการต่อสัญญาไม่ได้ เนื่องจากโจทก์ต้องการต่อสัญญา ๑ ปี แต่จำเลยที่ ๑ ต้องการให้โจทก์ต่อสัญญาเพียง ๖ เดือน แสดงว่าจำเลยที่ ๑ ต้องการให้โจทก์ทำงานต่อไป เพราะโครงการยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลา จำเลยที่ ๑ หาได้กระทำการใดๆ เพื่อมิให้โจทก์ทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๓ เลิกจ้างโจทก์

โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย เมื่อโจทก์ทำงานจนครบกำหนดสัญญาและไม่ได้ต่อสัญญา จึงมีสิทธิได้รับเงิน ๑๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ประเด็นต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ สัญญาจ้างฉบับสุดท้ายของโจทก์จะครบกำหนดในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก่อนที่สัญญาจ้างจะครบกำหนดมีการเจรจาต่อสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ โจทก์ต้องการให้ต่อสัญญาจ้างอีก ๑ ปี แต่จำเลยที่ ๑ ต้องการให้โจทก์ทำงานต่อไปอีก ๖ เดือน จึงไม่สามารถตกลงเรื่องระยะเวลาการต่อสัญญาได้ และไม่ได้มีการทำสัญญาจ้างกันต่อไป เมื่อสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว้ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง นอกจากนี้ลักษณะของงานที่โจทก์ทำ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่ ที่เป็นการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๒ ปี ที่จะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เมื่อมีการต่อสัญญาจ้างกันเรื่อยมาจนกระทั่งสัญญาฉบับสุดท้ายสิ้นสุดวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมเป็นระยะเวลาการทำงานทั้งสิ้น ๕ ปี ๗ เดือน จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ประเด็นต้องจ่ายเงินตอบแทนพิเศษตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า สัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นสัญญาทำขึ้นระหว่างโจทก์กับบริษัท เอ จำกัด โดยมีข้อตกลงว่า เงินตอบแทนพิเศษจะต้องชำระให้ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้อยู่จนครบสัญญาและไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง/ปฏิบัติจนครบสัญญา ค่าตอบแทนพิเศษจะมีจำนวนเท่ากับอัตราเงินเดือนหนึ่งเดือน คือ ๑๖,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ สัญญาจ้างดังกล่าวแม้ว่าคู่สัญญาจะไม่ใช่จำเลยที่ ๑ ก็ตาม แต่ก็ผูกพันจำเลยที่ ๑ ให้ต้องรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง เมื่อสัญญามีข้อตกลงให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวในกรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำงานจนครบสัญญาและไม่ได้รับการต่อสัญญาจากนายจ้าง ดังนั้น เมื่อโจทก์ทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ จนครบกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างดังกล่าวแล้ว และไม่ได้รับการต่อสัญญา เนื่องจากไม่อาจตกลงกันได้ จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง

พิพากษาแก้เป็น ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยเป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ ดอลลาร์พร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยที่ ๑ จะชำระเป็นเงินไทยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ สถานที่และในเวลาที่ใช้เงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๖ วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๑๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๕ - ๑๖๖/๒๕๖๓

เรื่อง บริษัทจัดหางานเรียกค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย เกินอัตราที่กำหนดในสัญญาจัดหางานเพื่อให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงต้องชำระเงินค่าบริการฯ ที่เกินอัตราให้แก่โจทก์

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๘ คน ฟ้องขอให้จำเลยซึ่งเป็นบริษัทจัดหางาน ซึ่งได้ทำสัญญาจัดหางานกับโจทก์ จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา กับคืนค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่จำเลยเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่รัฐมนตรีกำหนด รวมถึงค่าเสียหาย ค่าขาดโอกาสในการทำงาน และค่าใช้จ่ายที่โจทก์ได้จ่ายไปสืบเนื่องจากการทำงานที่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญาโจทก์กับพวกไม่ได้ทำงานครบตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายและค่าขาดโอกาสในการทำงาน โจทก์กับพวกเป็นฝ่ายผิดสัญญาเนื่องจากได้บอกเลิกสัญญากับนายจ้างที่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า สัญญาจ้างโจทก์ที่ ๕ กับ ๖ มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี **แต่โจทก์เดินทางกลับประเทศไทยก่อนเนื่องจากไม่อาจทนต่อความลำบาก** กรณียังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยผิดสัญญาในเรื่องค่าล่วงเวลา โจทก์ลาออกจากงานก่อนระยะเวลาการจ้างด้วยความสมัครใจเอง **จำเลยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความยากลำบากในการดำรงชีวิตซึ่งจะทำให้โจทก์ได้รับค่าเสียโอกาสในการทำงาน แต่จำเลยเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่กำหนด**ในสัญญา พิพากษาให้จำเลยคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานที่เกินอัตราที่กำหนดให้โจทก์ที่ ๕ จำนวน ๙๐,๑๐๐ บาท ให้โจทก์ที่ ๖ เป็นเงิน ๘๐,๓๐๐ บาท ให้โจทก์ที่ ๗ เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้จำเลยชำระค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ที่ ๖ เป็นเงิน ๕๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยชำระเป็นเงินไทย ก็ให้คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และในเวลาที่จำเลยได้ใช้เงิน คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยเรียกค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานจากโจทก์ที่ ๕ และ ๖ เป็นเงิน ๑๓๐,๑๐๐ บาท และ ๑๕๕,๐๐๐ บาท **เกินอัตราที่กำหนดในสัญญาจัดหางานเพื่อให้คนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๔๗** ซึ่งบัญญัติห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานในต่างประเทศเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากคนงานนอกจากค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย จำเลยจึงต้องชำระเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการจัดหางานส่วนที่เกินอัตราที่รัฐมนตรีกำหนดคืนให้แก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว พิพากษายืน

๒๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๓ - ๑๗๗/๒๕๖๓

เรื่อง ลูกจ้างขอเลื่อนวันมาทำงานที่สำนักงานแห่งใหม่ โดยกรรมการบริษัทรับทราบและไม่เคยโต้แย้งหรือทักท้วงไปยังลูกจ้าง ย่อมเป็นปริยายว่านายจ้างตกลงอนุมัติให้ลูกจ้างเลื่อนวันมาทำงานได้ตามคำขอ จึงมิใช่ กรณีลูกจ้างขาดงานติดต่อกันเป็นเวลา ๕ วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้ง ๔ คน เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการฝ่ายกฎหมาย ต่อมาวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่อ้างว่าฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งไม่เป็นความจริง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า ปลายปี ๒๕๕๙ จำเลยเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ และพบว่าช่วงกรรมการเดิมบริหารกิจการเกิดความไม่โปร่งใส จึงตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่คณะกรรมการชุดใหม่ไม่สามารถเข้าไปทำงานที่สำนักงานใหญ่ได้ นาง A ประธานกรรมการ จึงมีคำสั่งให้พนักงานฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี และฝ่ายกฎหมาย ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานวัฒนาภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีปฏิบัติตามคำสั่ง แต่โจทก์ทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตาม เป็นการขัดคำสั่ง จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสี่ พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า นางสาว B กรรมการคนหนึ่งของจำเลยทราบเรื่องที่โจทก์ทั้งสี่ขอเลื่อนวันมาทำงานที่สำนักงานวัฒนา เมื่อจำเลยไม่เคยโต้แย้งหรือทักท้วงไปยังโจทก์ทั้งสี่ ย่อมเป็นปริยายว่าจำเลยตกลงอนุมัติให้โจทก์ทั้งสี่เลื่อนวันมาทำงานได้ตามคำขอ การที่โจทก์ทั้งสี่มิได้ไปทำงาน ณ ที่ทำการแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงมิใช่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย และระเบียบข้อบังคับฯ กรณีร้ายแรง โดยทั้งสี่ไม่ได้ขาดงานติดต่อกันเป็นเวลา ๕ วันโดยไม่มีเหตุอันสมควร จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ พิพากษายืน

๒๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๘๒/๒๕๖๓ (สถาบันอุดมศึกษา)

เรื่อง การที่ลูกจ้างร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อให้ตรวจสอบโดยไม่ร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการคุ้มครองประจำสถาบันก่อน เป็นเพียงการดำเนินการข้ามขั้นตอน แต่ก็เป็นการใช้สิทธิโดยชอบ เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่กรณีที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่การงานไปเสีย นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และกรณีมีเหตุอันควรเลิกจ้างได้ หาใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งอาจารย์ประจำมีหน้าที่สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท จำเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่า ละทิ้งหน้าที่ กระทำ

การอันเป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียง จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ซึ่งไม่เป็นความจริง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๖,๖๖๖ บาท ค่าชดเชย ๒๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการเสียชื่อเสียง กับเสียสุขภาพจิต ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่ไม่ยอมสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ ๑๔ วัน นำเรื่องไม่จริงไปร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าจำเลยให้เกรดนักศึกษาไม่ถูกต้อง อนุมัติให้นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ยังมีประเด็นพิพาทว่า จำเลยเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่ และจำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายหรือไม่ เพียงใด ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้พิจารณาพิพากษา จึงพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาในประเด็นข้อพิพาทแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า โจทก์ใช้ดุลพินิจในการไม่อนุมัติผลการแก้คะแนนของนักศึกษาเนื่องจากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โจทก์ทำบันทึกให้จำเลยตรวจสอบแล้ว การที่โจทก์ร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อให้ตรวจสอบ โดยไม่ร้องทุกข์ผ่านคณะกรรมการคุ้มครองประจำสถาบันก่อน เป็นเพียงการดำเนินการข้ามขั้นตอน แต่ก็เป็นการใช้สิทธิโดยชอบ จำเลยกลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งโจทก์ทำหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเพียงอย่างเดียว ส่วนกรณีโจทก์ลงเวลาปฏิบัติงานไม่ครบบั้น มิใช่วันทำงาน ๓ วัน ติดต่อกัน อันจะถึงขนาดเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ กรณีร้ายแรง พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๖,๖๖๖ บาท ค่าชดเชย ๒๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์กระทำผิดวินัยขาดงานบางวันนั้น ย่อมเข้าลักษณะการละทิ้งหน้าที่การงานไปเสีย จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ และกรณีมีเหตุอันควรเลิกจ้างได้ หาใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อนึ่งคดีนี้แม้โจทก์ฟ้องเรียกดอกเบี้ยของค่าชดเชยมาเพียงร้อยละ ๗.๕ ต่อปี แต่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ จึงกำหนดให้จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม แต่ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยของค่าชดเชยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๒๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑๗/๒๕๖๓

เรื่อง สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย เมื่อระเบียบขั้นการสรรหาบุคลากรของบริษัท กำหนดให้ต้องมีการสัมภาษณ์ สัญญาจ้างต้องทำเป็นหนังสือ มีการทดลองงาน และเสนอให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติต่อไป เมื่อบริษัทยังไม่รับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคล มีระยะเวลา ๑ ปี ค่าจ้างเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน โดยให้โจทก์ปฏิบัติหน้าที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่วันเดียวกันนั่นเอง เวลา ๑๑.๕๐ น. จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างไม่ผ่านเกณฑ์และจ่ายค่าจ้างให้ ๑,๕๐๐ บาท โจทก์ไม่ได้กระทำผิด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวเป็นเงิน ๗๐,๕๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง ๕๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โจทก์สมัครงานกับจำเลย กรรมการผู้มีอำนาจจำเลยเป็นผู้สัมภาษณ์ในเบื้องต้นและมีความเห็นว่าจะรับโจทก์เข้าทำงาน จึงแจ้งให้โจทก์มาสัมภาษณ์รอบสุดท้าย หากผ่านก็จะทำสัญญาจ้างและเริ่มงานวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แต่ปรากฏว่าผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของจำเลยพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบและไม่อนุมัติให้จ้าง จำเลยจึงยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างกับโจทก์ จำเลยยังไม่ได้รับโจทก์เข้าทำงานและโจทก์ไม่เคยมาทำงานให้แก่จำเลย แต่โจทก์กลับมาฟ้องคดีนี้ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้องและบังคับโจทก์จ่ายค่าเสียหาย ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อความที่นาย เอ กรรมการผู้มีอำนาจ เขียนลงไว้เป็นรายละเอียดของสัญญาจ้างโจทก์ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งแสดงว่าโจทก์ผ่านการสัมภาษณ์ของจำเลยแล้ว นอกจากนี้วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำเลยยังให้โจทก์เข้าร่วมประชุมกับผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ของจำเลย ให้มีการแนะนำตัวต่อกันเปิดวีดีทัศน์การประเมินลูกจ้าง พฤติการณ์ดังกล่าวฟังได้ว่าจำเลยมอบหมายให้โจทก์ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แล้ว และเมื่อคำนวณค่าจ้างที่จำเลยให้โจทก์ ๑,๕๐๐ บาท หากยังอยู่ในขั้นตอนการสรรหาและยังไม่จ้างก็ไม่มีเหตุที่จำเลยต้องจ่ายค่าจ้างให้ พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน ๗๐,๕๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง ๔,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยแล้วหรือไม่ จึงต้องพิจารณาจากการแสดงเจตนาของโจทก์และจำเลยตามพฤติการณ์แห่งคดีว่ามีการมอบหมายงานให้จำเลยทำแล้วหรือไม่ เมื่อพิจารณามาตรา ๑๗๑ บัญญัติว่า “ในการตีความการแสดงเจตนานั้นให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร” มาตรา ๓๖๖ บัญญัติว่า “ข้อความใด ๆ แห่งสัญญาอันคู่สัญญาแม้เพียงฝ่ายเดียวได้แสดงไว้ว่าเป็นสาระสำคัญอันจะต้องตกลงกันหมดทุกข้อนั้น หากคู่สัญญายังไม่ตกลงกันได้หมดทุกข้ออยู่ตราบใด เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านนับว่ายังมิได้มีสัญญาต่อกัน การที่ได้ทำความเข้าใจกันไว้เฉพาะบางสิ่งบางอย่าง ถึงแม้ว่าจะได้จดลงไว้ก็หาเป็นการผูกพันไม่ ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่ง

จะทำนั้นจะต้องมำเป็นหนังสือไซร้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านนับว่ายังมิได้มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือ” และมาตรา ๓๖๘ บัญญัติว่า “สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย” คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของจำเลยโทรศัพท์แจ้งโจทก์ให้มาที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งอยู่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. จึงถือว่ายังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาว่าจะรับโจทก์หรือไม่ เพราะหากจำเลยตกลงรับโจทก์เข้าทำงานแล้วโจทก์จะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อโจทก์ไปที่สำนักงานใหญ่ตามนัด ได้รับเชิญให้เข้าไปในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของจำเลย ที่ประชุมแนะนำวิธีบริหารจัดการงานบุคคลให้โจทก์อ่านบทความที่เกี่ยวกับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลังจากนั้นจำเลยแจ้งโจทก์ว่าโจทก์มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง กรณีเช่นนี้ จึงเป็นที่สงสัยว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยแล้วหรือไม่ ประกอบกับรายละเอียดที่นาย เอ กรรมการผู้จัดการ เขียนในใบสมัครงานก็เป็นเพียงสรุปผลในเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งอัตราค่าจ้าง และสวัสดิการ ที่จำเลยเสนอให้โจทก์ ตานาย เอ ก็ยังไม่ได้ขีดฆ่าในช่องอนุมัติส่งให้ฝ่ายบุคคลและให้เข้าทดลองงานต่อไป ทำให้ต้องตีความเจตนาของโจทก์และจำเลยไปตามความประสงค์ในทางสุจริตและตามปกติประเพณีของจำเลยซึ่งต้องมีการทำหนังสือสัญญาและมอบหมายงานให้ทำในทันทีว่ากรณีของโจทก์นั้น จำเลยยังไม่ได้ตกลงรับโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย นอกจากนี้ตำแหน่งผู้จัดการบุคคลเป็นตำแหน่งสำคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณาคู่มือระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการสรรหาบุคลากร แล้วจะต้องมีการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น หากผ่านแล้วจะให้หน่วยงานที่ต้องการพนักงานดังกล่าวทำการสอบสัมภาษณ์ต่อไป บันทึกรายละเอียดการจ้าง เสนอพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป ตลอดจนขั้นตอนเตรียมตัวเป็นพนักงาน ทำสัญญาจ้างทดลองงาน และเสนอให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติต่อไป ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว เมื่อโจทก์ยังไม่ได้เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๒๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑๘/๒๕๖๓

เรื่อง คำร้องขอให้พิจารณคดีใหม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ฯลฯ จำเลยขาดนัด ศาลแรงงานกลางได้พิจารณาแล้ว จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ฯลฯ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่อ้างว่า คดีนี้ศาลนัดไกล่เกลี่ยพิจารณาและสืบพยานวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องส่งมาถึงจำเลยเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีบริษัท A ซึ่งมีหน้าที่รับจดหมายเป็นผู้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไว้แทนจำเลย จำเลยไม่ได้ลงนามรับเอกสารด้วยตนเอง ประกอบกับมีจดหมายในกล่องจดหมายของบริษัทดังกล่าวปะปนกันอยู่จำนวนมาก จำเลยเพิ่งได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องจาก

พนักงานของบริษัท A ในช่วงบ่ายวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถมาดำเนินกระบวนพิจารณาได้ทันภายในกำหนด หากศาลแรงงานกลางพิจารณาคดีนี้ใหม่ จำเลยอาจเป็นฝ่ายชนะคดีได้ ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้จำเลยขาดนัดพิจารณาและอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลแรงงานกลางไต่สวนแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบมาฟังได้ว่า จำเลยมิได้จงใจขาดนัดพิจารณา ทั้งกรณีถือเป็นความจำเป็นและเป็นการสมควรที่ศาลแรงงานกลางจะเพิกถอนคำสั่งที่ให้จำเลยขาดนัดพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ได้ อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๒๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑๙/๒๕๖๓

เรื่อง ลูกจ้างอำนาจบริหารจัดการโครงการคอนโดมิเนียม นอกจากได้รับเงินเดือนประจำเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว ยังได้รับคอมมิสชันของห้องชุดทุกห้องที่ขายตามอัตราที่กำหนด โดยจะได้รับมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจำนวนยอดขายห้องชุดของโครงการ “เงินค่าคอมมิชชั่น” จึงเป็นค่าจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน เดือนมกราคม ๒๕๕๒ จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เข้าทำงานกับจำเลยที่ ๑ ด้วยวาจา จนกระทั่งวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงได้ทำสัญญาจ้างเป็นหนังสือให้โจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับเงินเดือนเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมคอมมิสชั่น ต่อมาวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำเลยทั้งสองมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลทันที โดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างและจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจัดจำหน่ายเป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง ค่าคอมมิสชั่นที่จะมีการจ่ายเมื่อโครงการสิ้นสุดมิใช่ค่าจ้าง ไม่อาจนำมาคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยกเสีย โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นต้องวินิจฉัยว่า “เงินค่าคอมมิชชั่น” เป็นค่าจ้าง หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามความหมายของ “ค่าจ้าง” ไว้ว่า หมายถึงเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลา

การทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน ส่วนเงินจูงใจนั้นมิได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้คำนิยามไว้โดยเฉพาะ จึงมีความหมายธรรมดาตามวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินว่า เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้เป็นกำลังใจใจการทำงานของลูกจ้าง อันเป็นรางวัลตอบแทนความดีของลูกจ้างที่ทำงานมากกว่าปกติ คดีนี้จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจบริหารจัดการโครงการคอนโดมิเนียม นอกจากได้รับเงินเดือนประจำเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทแล้ว ยังได้รับคอมมิชชั่นของห้องชุดทุกห้องที่ขายตามอัตราที่กำหนด โดยจะได้รับมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจำนวนยอดขายห้องชุดของโครงการ โดยจำเลยที่ ๑ จ่ายค่าคอมมิชชั่นล่วงหน้าแก่โจทก์จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งจะรวมหักออกจากเงินงวดสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ ดังนี้ เงินคอมมิชชั่นดังกล่าวเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานโดยคำนวณตามผลงานที่โจทก์ทำได้ มิใช่เป็นรางวัลตอบแทนที่โจทก์ทำงานมากกว่าปกติโดยกำหนดเป้าหมายหรือยอดขายขั้นต่ำที่โจทก์ต้องทำได้แต่อย่างใด ค่าคอมมิชชั่นจึงเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แม้ตามสัญญาจ้างจะกำหนดว่าค่าคอมมิชชั่นจะมีการจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการ ก็เป็นเพียงเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างที่ตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างเท่านั้น หาทำให้ค่าคอมมิชชั่นซึ่งเป็นค่าจ้างกลายเป็นเงินประเภทอื่นไปไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าโดยมิได้นำค่าคอมมิสชันซึ่งเป็นค่าจ้างตามผลงานทั้งหมดมารวมเป็นฐานในการคำนวณจึงไม่ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ เฉพาะส่วนที่พิพากษายกคำขอของโจทก์ที่ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าคอมมิชชั่น และส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๒๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๒๖/๒๕๖๓

เรื่อง ลูกจ้างยินยอมในการโอนย้าย โดยยอมรับเงื่อนไข สภาพการจ้าง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างใหม่ทุกประการโดยการลงลายมือชื่อในหนังสือโอนย้ายพนักงาน จึงต้องผูกพันตามเงื่อนไขและสภาพการจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นบริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจของจำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ระหว่างทำงานได้มีการปรับเลื่อนตำแหน่งและโอนย้ายไปทำงานกับหน่วยงานทั้งภายในบริษัทและบริษัทในเครือมาโดยตลอด ต่อมาเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ โอนย้ายให้โจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ โดยผู้บริหารทั้งสองให้คำมั่นว่าขณะนั้นตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระดับกลุ่มงานว่างอยู่ โจทก์มีคุณสมบัติที่จะได้รับการปรับเลื่อนให้ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ หลังจากโจทก์โอนย้ายมาทำงานแล้วจนกระทั่งโจทก์เกษียณอายุเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในตำแหน่งผู้บริหารอาวุโส จำเลยทั้งสองไม่ได้ปรับตำแหน่งงานให้โจทก์ตามคำมั่น ทำให้โจทก์ได้รับค่าจ้างส่วนปรับเพิ่มประจำปี ๒๕๕๕

ถึงวันเกษียณอายุการทำงานขาดไป ๖๕๑,๖๐๐ บาท ค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุการทำงานขาดไป ๑๙๔,๐๐๐ บาท ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑,๑๕๗,๒๕๒.๙๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการโอนย้ายโจทก์ยอมรับเงื่อนไข สภาพการจ้าง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๒ ทุกประการโดยการลงลายมือชื่อในหนังสือโอนย้ายพนักงาน พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า การโอนย้ายให้โจทก์ทำงานโดยมีตำแหน่งต่ำกว่าเดิม ลักษณะงานด้อยกว่าเดิม ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา มีเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนต่ำกว่าเดิม การโอนย้ายขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ ก็ดี ล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมายดังที่โจทก์อ้าง อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๒๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๒๗/๒๕๖๓ (มหาวิทยาลัย)

เรื่อง การปรับโครงสร้างเงินเดือนจากเดิมที่จำแนกตามระดับเป็นจำแนกตามค่างาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งระบบ มิได้เจาะจงกลั่นแกล้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้ลูกจ้างจะถูกปรับลดระดับตำแหน่ง แต่หน้าที่งานในความรับผิดชอบและอัตราค่าจ้างมิได้ลดลงไปด้วย และแม้มีผลให้เงินเดือนเกินเพดาน แต่การปรับขึ้นเงินเดือนต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย คำสั่งและข้อบังคับนายจ้างที่ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน จึงหาใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง และตามพฤติการณ์ก็หาใช่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมไม่

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ จำเลยจ้างโจทก์ทดลองงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ๔ ต่อมาจำเลยบรรจุโจทก์เป็นพนักงานประจำตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับ ๔ ต่อมาจำเลยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนละได้มีการปรับให้โจทก์ไปอยู่ในระดับ ๒ ซึ่งเมื่อพิจารณาคุณสมบัติตามโครงสร้างตำแหน่งงานแล้ว โจทก์จะต้องได้รับการปรับให้อยู่ในระดับ ๔ ไม่ใช่ระดับ ๒ ทำให้เงินเดือนของโจทก์อยู่ในสถานะเกินเพดาน ไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน โจทก์ได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานประจำมหาวิทยาลัย A มีความเห็นให้จำเลยทบทวน จำเลยจึงได้ปรับระดับโจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการระดับ ๔ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จำเลยได้นำเงินจำนวน ๕๓๑,๖๗๘ บาท ไปวางต่อสำนักงานวางทรัพย์เพื่อชำระหนี้แก่โจทก์ แต่โจทก์ไม่ยอมรับเงินที่จำเลยได้วางไว้ เพราะจำเลยคิดคำนวณไม่ถูกต้อง จึงขอบังคับให้จำเลยจ่ายเงินเดือนส่วนที่โจทก์ไม่ได้รับการปรับเพิ่มจำนวน ๑,๑๐๔,๔๓๑.๒๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า การกระทำที่จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมนั้น จะต้องได้ความว่า เป็นการลดตำแหน่งหรือค่าจ้างของลูกจ้าง

และเป็นการกลั่นแกล้งลูกจ้าง แต่กรณีการลดระดับจากระดับ ๔ เป็นระดับ ๒ นี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินเดือนจากเดิมที่จำแนกตามระดับเป็นจำแนกตามค่างาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งระบบ มิได้เจาะจงกลั่นแกล้งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แม้โจทก์จะถูกปรับลดระดับตำแหน่งเป็นระดับ ๒ แต่หน้าที่งานในความรับผิดชอบและอัตราค่าจ้างมิได้ลดลงไปด้วย และแม้มีผลให้เงินเดือนเกินเพดาน และไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นไป แต่การปรับขึ้นเงินเดือนต้องขึ้นอยู่กับเหตุหลายปัจจัย โดยเฉพาะรายได้ของจำเลย จำเลยย่อมมีเหตุผลความจำเป็นและสมควรในการบริหารโครงสร้างเงินเดือนพนักงานในองค์กรของตนเพื่อให้กิจการดำเนินต่อไปได้ เพราะแม้จำเลยจะไม่ปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนตามค่างาน แต่หากจำเลยไม่มีรายได้เพียงพอจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน โจทก์ก็คงไม่ได้รับการปรับขึ้นเดือนอยู่ดี เมื่อโจทก์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการฯ จำเลยก็ทบทวนคำสั่งปรับระดับโจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการระดับ ๔ ให้มีผลตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และได้นำเงินส่วนที่โจทก์มีสิทธิตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๑ จำนวน ๕๓๑,๖๗๘ บาท ชำระให้แก่โจทก์ คำสั่งและข้อบังคับของจำเลยที่ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนจึงหาใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง และตามพฤติการณ์ก็หาใช่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมไม่ พิพากษายืน

๒๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๕๗/๒๕๖๓ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๔ ไม่ได้ระบุว่าให้พนักงานตรวจแรงงานผู้รับคำร้อง ผู้สอบสวนข้อเท็จจริง และผู้ออกคำสั่ง จะต้องเป็นพนักงานตรวจแรงงานคนเดียวกัน ดังนั้น แม้พนักงานตรวจแรงงานผู้ลงนามออกคำสั่ง มิได้สอบสวนเองเนื่องจากติดราชการอื่น แต่ก่อนออกคำสั่งได้ผ่านขั้นตอนในการตรวจคำสั่งโดยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับชั้น คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่พนักงานตรวจแรงงาน (จำเลย) มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย ให้กับจำเลยร่วม (ลูกจ้าง) โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย**เพราะจำเลยมิได้สอบสวนข้อเท็จจริงฝ่ายโจทก์ แต่นิติกรเป็นผู้สอบสวน** ทำให้คำสั่งคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและขัดกับพยานหลักฐาน จำเลยร่วม (ลูกจ้าง) เบียดบังเวลาทำงานและใช้อุปกรณ์สำนักงานโจทก์ขายประกันอันเป็นธุรกิจส่วนตัว **ขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว** จำเลยให้การว่าโจทก์เลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่ได้เรียกทำการสอบสวนรวมถึงให้ชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดที่ได้กล่าวหา พยานหลักฐานยังยืนยันไม่ได้ว่าลูกจ้างใช้เวลาทำงานและเครื่องใช้สำนักงานในการขายประกัน

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นว่าการออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานชอบหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติว่า “เมื่อมีการยื่นคำร้องตามมาตรา ๑๒๓ ให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งภายในหกสิบวันนับแต่รับ

คำร้อง” บทบัญญัติดังกล่าวระบุให้พนักงานตรวจแรงงานที่ได้รับคำร้องตามมาตรา ๑๒๒๓ สอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งภายใน ๖๐ วันนับแต่วันรับคำร้อง **แต่ไม่ได้ระบุว่าให้พนักงานตรวจแรงงานผู้ได้รับคำร้อง ผู้สอบสวนข้อเท็จจริง และผู้ออกคำสั่ง จะต้องเป็นพนักงานตรวจแรงงานคนเดียวกัน** เมื่อจำเลยปฏิบัติหน้าที่นิติกรและเป็นพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด A รับคำร้องจากจำเลยร่วม (ลูกจ้าง) แล้ว **ไม่ได้สอบสวนข้อเท็จจริงฝ่ายโจทก์เนื่องจากติดราชการอื่นก็ตาม** แต่ก่อนที่จำเลยจะลงนามออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว ได้ผ่านขั้นตอนในการตรวจคำสั่งโดยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับชั้น (สสค.) **กรณีจึงถือว่าคำสั่งของจำเลยนั้นได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเป็นลำดับชั้นจากผู้บังคับบัญชาโดยชอบแล้ว** อีกทั้งนิติกรที่สำนักงานจะปฏิบัติหน้าที่ใดบ้างก็ถือเป็นกฎระเบียบของสำนักงานที่จะจัดสรรให้ทำหน้าที่ใดบ้าง ประกอบกับไม่มีกฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าพนักงานตรวจแรงงานผู้รับคำร้อง และพนักงานตรวจแรงงานผู้ทำหน้าที่สอบสวน และผู้ลงนามในคำสั่ง จะต้องเป็นคนเดียวกัน นอกจากนี้ในสำนวนการสอบสวนชั้นพนักงานตรวจแรงงาน ระบุว่า **นาย B นิติกรผู้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงก็มีฐานะเป็นพนักงานตรวจแรงงานเช่นเดียวกัน** ดังนั้น คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว

ประเด็นความผิดของลูกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๒ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า การที่โจทก์กล่าวอ้างว่าจำเลยร่วมทุจริตเบียดบังเวลาทำงานไปเพื่อขายประกันนั้น เป็นการกล่าวหาลอย ๆ กรณียังถือไม่ได้ว่าจำเลยร่วมทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง เมื่อโจทก์เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คำสั่งของจำเลยจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าปี ๒๕๕๘ จำเลยร่วมได้ใช้อุปกรณ์สำนักงานเกี่ยวกับการขายประกันหรือธุรกิจอื่น ๆ รวม ๒๘ รายการ ปี ๒๕๕๙ ๒๗ รายการ และปี ๒๕๖๐ รวม ๘ รายการ แสดงให้เห็นว่าจำเลยร่วมได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยเจตนาทุจริต **เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง** ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย **พิพากษายืน**

๒๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๗๙/๒๕๖๓

เรื่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๕/๑ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ มิได้บัญญัติห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่า ดังนั้น ศาลแรงงานกลางจึงใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อวินิจฉัยคดีได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดหาสินค้า ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๖๕,๒๘๖ บาท ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำเลยมีนโยบายปรับลดจำนวนพนักงาน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์และแจ้งให้โจทก์ทำหนังสือลาออก โดยจำเลยตกลงจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุด

พักผ่อนประจำปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม รวมเป็นเงิน ๖๗๔,๒๗๑ บาท ภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ต่อมาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ จำเลยโอนเงินให้เพียง ๖๐๘,๙๘๕ บาท ยังขาดอยู่ ๖๕,๒๘๖ บาท ขอบังคับให้จำเลยจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย **จำเลยให้การว่าไม่ได้เลิกจ้าง โจทก์ลาออกตามโครงการปรับโครงสร้างองค์กร** จำเลยจ่ายเงินให้โจทก์เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖๕,๒๗๖ บาท และ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๐๘,๙๘๕ บาท ครบถ้วนแล้ว **ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง** โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า โจทก์และจำเลยตกลงให้โจทก์ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ จำเลยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้โจทก์โดยเป็นเงินเดือนงวดเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ เดือน เงินเดือนงวดมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ วัน ค่าชดเชย ๖ เดือน เงินช่วยเหลือพิเศษ ๓ เดือน รวม ๑๐ เดือน ๕ วัน ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๑๐,๘๘๑ บาท รวมทั้งหมด ๖๗๔,๒๗๑ บาท ตามหนังสือลาออก จึงถือได้ว่าจำเลยได้จ่ายเงินให้โจทก์ครบถ้วนแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังคำเบิกความนาย A ซึ่งเป็นพยานบอกเล่า จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๕/๑ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ มิได้บัญญัติห้ามโดยเด็ดขาดมิให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่า ดังนั้น อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยเช่นกัน

๒๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๘๒/๒๕๖๓

เรื่อง ทนายความ มีรายได้เป็นรายเดือน ได้รับสวัสดิการ มีวันทำงาน วันหยุดและวันลา และต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการนายจ้าง จึงเป็นลูกจ้างตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ เมื่อลูกจ้างประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความมาเป็นเวลากว่า ๒๕ ปี แสดงว่าทำข้อตกลงสละสิทธิเรียกร้องขึ้นด้วยใจสมัคร สิทธิของลูกจ้างในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจึงระงับสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๒

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าสำนักงานร่วม ทนายความและในฐานะผู้ถือหุ้นจำเลย ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๘๖,๐๐๐ บาท วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลสิ้นสุดการจ้างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยไม่มีความผิด รวมระยะเวลาที่โจทก์ทำงานกับจำเลย ๒๕ ปี จำเลยบังคับให้โจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือข้อตกลงเลิกจ้างสละสิทธิเรียกร้องการดำเนินคดีแพ่งหรืออาญา ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑,๐๕๖,๕๑๕.๓๔ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๓,๒๐๖,๕๔๑.๗๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยประกอบ

กิจการสำนักงานบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย โจทก์ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลย โจทก์เป็นผู้บริหารจำเลยร่วมกับกรรมการอื่น ๆ ในลักษณะคณะกรรมการผู้บริหาร จำเลยได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินบำเหน็จให้โจทก์ ๑๐ เดือน เป็นเงิน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ๓ เดือน เป็นเงิน ๘๕๘,๐๐๐ บาท เงินโบนัสพิเศษ ๑ เดือน เป็นเงิน ๒๘๖,๐๐๐ บาท ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ เงินตอบแทนพิเศษ ค่าหุ้นที่ซื้อคืนโจทก์ ๘,๓๓๔ หุ้น รวมเป็นเงินที่จ่ายให้โจทก์ ๕,๕๓๓,๘๖๖.๕๘ บาท

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นโจทก์เป็นลูกจ้างหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า แม้โจทก์จะเป็นผู้เริ่มก่อการผู้ถือหุ้น และกรรมการ แต่โจทก์ก็ดำเนินการตามข้อตกลงในการประกอบกิจการร่วมกันกับบริษัท A บริษัทต่างประเทศสัญชาติเยอรมัน โจทก์ทำหน้าที่ทนายความ ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานร่วม รับผิดชอบทำธุรกิจประจำวันภายในสำนักงานและปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ มีรายได้เป็นรายเดือน ได้รับสวัสดิการ มีวันทำงาน วันหยุดและวันลา และต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการจำเลยตามสัญญาจ้างแรงงาน โดยข้อตกลงในสัญญากำหนดว่า ภายในระยะเวลานับแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ โจทก์จะถูกบอกเลิกสัญญาจ้างได้ด้วยเหตุตามมาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เท่านั้น ส่วนนับจากวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป การเลิกจ้างจำเลยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ๓ เดือน เป็นลายลักษณ์อักษร ตามพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่านอกจากโจทก์จะเป็นผู้เริ่มก่อการผู้ถือหุ้น และกรรมการของจำเลยแล้ว โจทก์ยังเป็นผู้ที่ได้ตกลงทำงานให้แก่จำเลยเพื่อรับค่าจ้างหรือเงินเดือนเป็นค่าตอบแทน และอาจถูกเลิกจ้างเพราะฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๙ อันเป็นอำนาจบังคับบัญชาของจำเลยได้ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างจำเลยตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อุทธรณ์โจทก์ฟังขึ้น

โจทก์และจำเลยทำข้อตกลงจ่ายค่าชดเชย ๑๐ เดือน...และต่างสละสิทธิเรียกร้องเงินอื่นจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ตามข้อตกลงเลิกจ้าง ข้อตกลงดังกล่าวแม้ทำขึ้นขณะโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย แต่โจทก์ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษากฎหมายและทนายความมาเป็นเวลากว่า ๒๕ ปี แสดงว่าโจทก์ทำข้อตกลงขึ้นด้วยใจสมัครเพื่อยุติความสัมพันธ์การเป็นลูกจ้างและนายจ้างระหว่างโจทก์จำเลยและระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๕๐ ทั้งข้อเท็จจริงโจทก์ได้รับเงินจากจำเลยแล้ว ๕,๕๓๓,๘๖๖.๕๘ บาท ตรงตามข้อตกลง ไม่ขัดต่อกฎมายหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนย่อมมีผลบังคับได้ สิทธิของโจทก์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมระงับสิ้นไป พิพากษายืน

๓๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๕๗/๒๕๖๓ (คุ้มครองชั่วคราว)

เรื่อง นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างชำระหนี้สหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกันแทนผู้กู้ที่ไม่ชำระหนี้ จนลูกจ้างเหลือเงิน ๐ บาท ไม่เหลือเงินค่าจ้างเพื่อยังชีพเลย ชอบที่ศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้นายจ้างหยุดหักเงินเดือนค่าจ้างในฐานะผู้ค้ำประกันแทนผู้กู้เป็นเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

สืบเนื่องจากโจทก์ (ลูกจ้าง) **ฟ้องขอให้ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่ให้จำเลยหักเงินเดือนค่าจ้าง** โจทก์ในส่วนที่ต้องชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันแทนผู้กู้ส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ ๑๐ และรวมแล้วให้เงินคงเหลือเพียงพอแก่การยังชีพไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ของศาลแรงงานกลาง **โจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ให้จำเลยหยุดหักเงินเดือนและค่าจ้างของโจทก์ ๑๗,๕๔๐.๕๐ บาท ไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว** โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย โจทก์ได้รับเงินเดือนในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘,๕๗๐ บาท หักภาษีเงินได้ ๑,๓๕๘ บาท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๒,๙๑๔.๒๐ บาท หนี้ตามคำพิพากษา ๔,๑๐๐ บาท ฌสท. ๖๐๐ บาท ค่าหุ้นและเงินกู้สหกรณ์ ๓๙,๕๗๙.๘๐ บาท **โจทก์คงเหลือเงินสุทธิ ๐ บาท** เดือนพฤศจิกายน....**คงเหลือเงิน ๐ บาท**...และเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ คงเหลือเงินสุทธิ ๑๑,๖๗๘.๓๐ บาท เนื่องจากยังไม่ได้หักเงินเดือนและค่าจ้างโจทก์ชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันแทนผู้กู้ ๑๗,๕๔๐.๕๐ บาท **การที่จำเลยหักค่าจ้างของโจทก์จนไม่เหลือเงินค่าจ้างเพื่อยังชีพเลยย่อมเป็นการกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการกระทำที่ถูกฟ้องร้อง** อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อไปแก่โจทก์เนื่องจากการกระทำของจำเลยได้ ทั้งเมื่อพิจารณาประกอบปมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๐๒ (๒) แล้ว **กรณีจึงมีเหตุสมควรและเพียงพอที่จะนำวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา** ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๕๔ (๒) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ มาใช้ โดยให้จำเลยหยุดหักเงินเดือนค่าจ้างในฐานะผู้ค้ำประกันแทนผู้กู้เป็นเงิน ๑๗,๕๔๐.๕๐ บาท ต่อเดือน ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

พิพากษากลับ ให้จำเลยหยุดหักเงินเดือนค่าจ้างในฐานะผู้ค้ำประกันแทนผู้กู้เป็นเงิน ๑๗,๕๔๐.๕๐ บาท ไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

๓๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๒๒/๒๕๖๓

เรื่อง ลูกจ้างรายเดือน (ฟ้องคดี ๑,๘๙๑ คน)ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน วันละ ๘ ชั่วโมง ๓๐ นาที แม้จะเกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง แต่รวมแล้วไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อตกลงเกี่ยวกับการทำงานจึงมิได้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด ลูกจ้างรายเดือนจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานในส่วนที่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง

คดีนี้โจทก์ (สหภาพแรงงาน A) ฟ้องว่า จำเลยจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกำหนดให้ลูกจ้างรายเดือนทำงานตั้งแต่ ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. เกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง โดยลูกจ้างไม่ยินยอม โจทก์เจรจากับจำเลยหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล สมาชิกโจทก์จึงมีมติให้ฟ้องคดี ขอบังคับให้

จำเลยกำหนดเวลาทำงานไม่เกิน ๘ ชั่วโมง ส่วนที่เกิน ๘ ชั่วโมง ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน จำเลยให้การว่า จำเลยประกอบกิจการผลิตเลนส์แว่นตา มีการทำงาน ๖ วัน หยุด ๑ วัน แบ่งการทำงานเป็น ๓ กะ ๆ ละ ๘ ชั่วโมง ต่อมาปี ๒๕๕๙ จำเลยจัดให้มีแผนกด RX LAB มีการทำงานแบบ ๔ วัน หยุด ๒ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. และ ๒๐.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. พัก ๑ ชั่วโมงครึ่ง พนักงานรายเดือนที่ทำงาน ๖ วัน หยุด ๑ วัน สมัครใจมาทำงานในแผนกดังกล่าว และปี ๒๕๕๑ จำเลยจัดให้มีแผนก CCT มีการทำงาน ๕ วัน หยุด ๑ วัน แบ่งการทำงาน ๙ ชั่วโมงครึ่ง พัก ๑ ชั่วโมงครึ่ง ได้รับค่าล่วงเวลา ๑ ชั่วโมง รวมแล้วจะมีเวลาทำงาน ๔๗.๕ ชั่วโมง ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ลูกจ้างได้ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการคัดค้าน การที่จำเลยจัดให้มีการทำงานรูปแบบนี้ไม่ขัดกฎหมาย

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ เห็นว่า การที่โจทก์และจำเลยตกลงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยให้มีการทำงาน ๔ วัน หยุด ๒ วัน ทำงานวันละ ๑๑ ชั่วโมง หยุดพัก ๑.๕ ชั่วโมง เท่ากับโจทก์ทำงานวันละ ๙ ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยรวมจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง เป็นการเข้าข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๒ ซึ่งบัญญัติให้งานอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกำหนดในกฎกระทรวงให้มีการคุ้มครองแรงงานกรณีต่าง ๆ แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒ กำหนดให้งานที่เกี่ยวกับการผลิตหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง โจทก์และจำเลยจึงตกลงเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้ลูกจ้างฝ่ายผลิตที่ทำงานเป็นรายเดือน ทำงาน ๔ วัน หยุด ๒ วัน โดยรวมชั่วโมงทำงานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ได้ พิพากษายืน

๓๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๗/๒๕๖๓ (คดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง ลูกจ้างยอมรับว่าได้ขับรถยกกล่องใส่เศษสะแคร็ปที่มีม้วนสายโทรศัพท์วางอยู่บนกล่องดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าหากได้นำไปขายต่อบุคคลภายนอกโดยไม่มีผู้ใดสั่งให้ยกมาเก็บไว้ในสถานที่ล่อแหลมพร้อมในการนำออกสู่ภายนอก การกระทำจึงส่อไปในทางทุจริต เป็นเหตุให้จำเลยไม่ไว้วางใจและขาดความน่าเชื่อถือในการทำงาน การเลิกจ้างจึงมีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๘ จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถยก ประจำฝ่ายผลิต ต่อมาวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์กล่าวหาว่าโจทก์มีเจตนาทุจริตลักสายโทรศัพท์ที่ยังไม่ได้ปอกคัดแยกเพื่อเตรียมขนย้ายจำหน่ายเป็นความผิดวินัยร้ายแรง แต่โจทก์ไม่ได้กระทำผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้

การว่า การกระทำของโจทก์ส่อไปในทางทุจริต เป็นเหตุให้จำเลยไม่ไว้วางใจและขาดความเชื่อถือในการทำงานร่วมกันกับโจทก์

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โจทก์ยกกล่องใส่เศษสะแคร็ปซึ่งด้านบนมีม้วนสายโทรศัพท์วางอยู่ออกไปนอกพื้นที่ที่วางสะแคร็ปรอการขาย ต่อมาจำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โจทก์ให้การว่าไม่มีใครสั่งให้ยกออกไป ต่อมาจำเลยมีคำสั่งพักงานโจทก์ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างฝ่าฝืนข้อบังคับร้ายแรง ศาลแรงงานเห็นว่า การกระทำของโจทก์ยังไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรงและเป็นการส่อไปในทางทุจริต เป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควร พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า การเลิกจ้างที่จะถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น ต้องพิเคราะห์ถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างว่า นายจ้างมีเหตุอันสมควรหรือเพียงพอที่จะเลิกจ้างลูกจ้างหรือไม่ เป็นคนละเหตุกับการเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เมื่อข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งกันได้ความว่า โจทก์ยอมรับว่าได้ขับรถยกกล่องใส่เศษสะแคร็ปที่มีม้านสายโทรศัพท์วางอยู่บนกล่องดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าหากได้นำไปขายต่อบุคคลภายนอกโดยไม่มีผู้ใดสั่งให้ยกมาเก็บไว้ในสถานที่ล่อแหลมพร้อมในการนำออกสู่ภายนอก การกระทำของโจทก์จึงส่อไปในทางทุจรติ เป็นเหตุให้จำเลยไม่ไว้วางใจและขาดความน่าเชื่อถือในการทำงานของโจทก์ การเลิกจ้างจึงมีเหตุอันสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้ยกอุทธรณ์ของจำเลย กับให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๓๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๙๓/๒๕๖๓

เรื่อง “ทำสัญญาจ้าง ๑ ปี และมีเงื่อนไขทดลองงาน ๙๐ วัน” ในระยะทดลองงานลูกจ้างไม่ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มิได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขาดความเอาใจใส่งาน ทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน นายจ้างจึงเลิกจ้างเพราะเหตุไม่ผ่านทดลองงาน อันเป็นเรื่องปกติในการบริหารงานบุคคลที่นายจ้างย่อมมีสิทธิคัดสรรแรงงานที่มีคุณภาพที่สุด ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างจนกว่าจะครบสัญญาจ้างและค่าเสียหายจากนายจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ **จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มีกำหนด ๑ ปี** ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ค่าจ้างเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท และค่าปฏิบัติงานนอกสถานที่เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท รวมค่าจ้างเดือนละ ๕๑,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดตามสัญญาโดยโจทก์มิได้กระทำความผิด **ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างเท่ากับระยะเวลาที่เหลือตามสัญญาจ้างที่เหลือรวม ๘ เดือน** เป็นเงิน ๔๐๘,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างก่อนครบสัญญาจ้างเป็นเงิน๓๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ฯลฯ **จำเลยให้การว่า** จำเลยจ้างโจทก์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มีหน้าที่ตรวจสอบงาน ประเมิน วิเคราะห์

ความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมการทำงานฯ ในการวางท่อก๊าซของผู้รับเหมา มีระยะเวลา ๙๐ วัน ระหว่างทดลองงานโจทก์รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ละทิ้งหน้าที่...นอนหลับขณะปฏิบัติหน้าที่ และพูดจาหยาบคายกับเพื่อนร่วมงาน จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างโจทก์และจำเลยมีกำหนดระยะเวลาทดลองงาน ๙๐ วัน อันเป็นข้อกำหนดที่เกิดจากความสมัครใจระหว่างโจทก์กับจำเลยจะมีกำหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอนแล้วมีกำหนด ๑ ปี ก็ไม่ทำให้ข้อตกลงเรื่องระยะเวลาทดลองงานสิ้นผลไป **การทดลองงานก็เพื่อคัดหาลูกจ้างที่เหมาะสมแก่งานของนายจ้าง หากผลการทดลองงานเป็นที่พอใจนายจ้างก็ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปหากไม่เป็นที่พอใจนายจ้างอาจเลิกจ้างลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างทดลองงานนั้นได้** ซึ่งตามสัญญาจ้างก็กำหนดให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้หากไม่ผ่านทดลองงาน **ประกอบกับไม่มีกฎหมายใดบัญญัติไว้ว่าในการประเมินผลการทำงานของโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างทดลองงานจะต้องปรากฏว่าโจทก์ต้องปรากฏว่าโจทก์ต้องปฏิบัติผิดข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน หรือฝ่าฝืนข้อบังคับฯ กรณีร้ายแรงก่อนจำเลยจึงจะมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้** เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระยะทดลองงานโจทก์ไม่ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มิได้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขาดความเอาใจใส่รับผิดชอบต่องาน ทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและฝ่าฝืนข้อบังคับฯ จนทำให้จำเลยเห็นว่าโจทก์ไม่มีความเหมาะสมที่จะทำงานกับจำเลยและเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุไม่ผ่านทดลองงานการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นเรื่องปกติในการบริหารงานบุคคลที่นายจ้างย่อมมีสิทธิคัดสรรแรงงานที่มีคุณภาพที่สุดแก่กิจการที่จำเลยมีอำนาจกระทำได้โดยชอบ โดยไม่จำต้องรอจนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย **พิพากษายืน**

๓๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๙๗/๒๕๖๓

เรื่อง อำนาจบริหารจัดการ - โรงแรมสาขาที่เปิดใหม่ห่างจากที่ลูกจ้างทำงานประมาณ ๑๒๐ เมตร ประกอบกับสัญญาจ้างยังกำหนดว่า ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ หรืองานอื่นใดที่บริษัทมอบหมายให้ทำอย่างเต็มความสามารถ เมื่อนายจ้างมีคำสั่งมอบหมายงานให้ลูกจ้างไปทำงานที่โรงแรมสาขาแต่ลูกจ้างกลับปฏิเสธที่จะไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอ้างเพียงว่าได้มาสมัครทำงานที่เดิมเพียงแห่งเดียวเช่นนี้ ข้อกล่าวอ้างจึงไม่อาจรับฟังได้ เป็นการขัดคำสั่งหรือจงใจฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาแล้ว และเป็นความผิดสถานหนักตามข้อบังคับ เลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย , ค่าเสียหายจากโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ค่าเสียหายจากการไม่ออกใบสำคัญการทำงาน ค่าเซอร์วิสชาร์จหรือค่าบริการไม่เป็นค่าจ้าง

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการโรงแรม มีจำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้จัดการ จำเลยที่ ๓ เป็นนิติบุคคลประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้ว จำเลยที่ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด (บริษัทหลักทรัพย์) วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ โจทก์ตกลงทำงานกับจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งลูกจ้างประจำทำงานในเวลากลางคืนตำแหน่ง (Night Auditor) แผนกบัญชีที่เดียวเท่านั้น จำเลยที่ ๑ และ

จำเลยที่ ๒ จะให้โจทก์ไปทำงานที่อื่นไม่ได้ ค่าจ้างเดือนละ ๒๕,๔๔๔ บาท ต่อมาวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำเลยที่ ๑ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลแจ้งเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาเนื่องจากไม่ไปทำงาน ณ สถานที่แห่งใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ (โรงแรม เอ) โจทก์เห็นว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอบังคับให้จำเลยที่ ๑ และ ๒ จ่ายเงิน ดังนี้

- ค่าเสียหายฐานผิดสัญญาจ้าง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
- ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด ๓,๐๔๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย
- ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
- ค่าเสียหายจากการไม่ได้รับเงินทดแทนว่างงานภายในกำหนด ๑๐๐,๙๑๖.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย
- ค่าเสียหายจากโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
- ค่าจ้างที่หักค่าจ้างไม่ชอบ และเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ทุกระยะเวลา ๗ วัน ของต้นเงิน
- สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๕,๔๔๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย
- ค่าล่วงเวลา ๙๑๕,๘๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
- ค่าชดเชย ๒๐๙,๘๒๗.๓๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย
- ออกใบสำคัญการทำงานเพื่อแสดงว่าโจทก์ได้ทำงานมานานเท่าใดเป็นงานอะไรบ้างภายใน ๗ วัน หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย ๒๐,๐๐๐ บาท
- เงินประกัน ๒,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่ม
- ให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ และ ๒ ให้การว่า โจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ หลายครั้ง นอนหลับในขณะปฏิบัติงาน แสดงกิริยาไม่สุภาพผ่านบทสนทนาทางแอปพลิเคชั่นไลน์ จำเลยออกหนังสือเตือน พักงาน ๗ วัน โจทก์ขัดคำสั่งไม่ยอมปิดยอดและตรวจสอบบัญชีของโรงแรม บี ที่เพิ่งเปิดให้บริการซึ่งเป็นส่วนขยายบริการโรงแรมของจำเลยที่ ๑ มีระยะห่างกันประมาณ ๑๒๐ เมตร ไม่เป็นการย้ายให้โจทก์ไปทำงานที่อื่น และจำเลยได้ออกหนังสือเตือนแล้ว และปลดโจทก์ออกจากการเป็นพนักงาน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๕ ให้จำเลยที่ ๑ คืนค่าจ้าง ค่าเซอร์วิสชาร์จที่ได้หักไว้ จำนวน ๑๗,๓๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

๑. ประเด็นค่าเสียหายจากการไม่ออกใบสำคัญการทำงานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๕ บัญญัติว่า เมื่อการจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้วลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้ทำงานมานานเท่าไรและงานที่ทำนั้นเป็นอย่างไร อันเป็นการกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองการทำงาน ส่วนที่โจทก์ฟ้องและมีคำขอท้ายฟ้องว่า หากไม่ดำเนินการภายใน ๗ วัน ให้จำเลยที่ ๑ และ ๒ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อศาลแรงงานกลาง

ฟังข้อเท็จจริงว่า ก่อนที่จะมีการฟ้องและดำเนินคดีนี้ โจทก์ไม่เคยไปดำเนินการยื่นคำขอให้จำเลยที่ ๑ ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้ อีกทั้งยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไร โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับความเสียหายในส่วนนี้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วย

๒. ประเด็นค่าเซอร์วิสชาร์จหรือค่าบริการถือเป็นค่าจ้างหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ค่าเซอร์วิสชาร์จหรือค่าบริการ เป็นเงินที่จำเลยที่ ๑ เรียกเก็บจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการซึ่งได้ชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ ๑ แล้วนำเงินมาจัดสรรปันส่วนให้ลูกจ้าง จำเลยที่ ๑ จึงเป็นเพียงผู้เรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จหรือค่าบริการจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการแล้วนำมาจัดแบ่งให้ลูกจ้างเท่านั้น ค่าเซอร์วิสชาร์จหรือค่าบริการดังกล่าว จึงมิใช่เงินของจำเลยที่ ๑ ที่จ่ายให้แก่โจทก์แต่อย่างใด และไม่ใช่ค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

๓. ประเด็นมีเหตุเพิกถอนคำสั่งเลิกจ้างหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า โรงแรม บี เป็นสาขาหรือส่วนหนึ่งของจำเลยที่ ๑ ซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรม เอ ที่ทำงานเดิมที่โจทก์เคยทำงานประมาณ ๑๒๐ เมตร ประกอบกับสัญญาจ้างยังกำหนดว่า ลูกจ้างจะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ หรืองานอื่นใดที่บริษัทมอบหมายให้ทำอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งมอบหมายให้ทำอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ และด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งมอบหมายงานให้โจทก์ไปทำงานที่โรงแรม บี แต่โจทก์กลับปฏิเสธที่จะไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอ้างเพียงว่าได้มาสมัครทำงานที่โรงแรม เอ เพียงแห่งเดียวเช่นนี้ ข้อกล่าวอ้างของโจทก์จึงไม่อาจรับฟังได้ การกระทำของโจทก์เป็นการขัดคำสั่งหรือจงใจฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชาแล้ว และเป็นความผิดสถานหนักตามข้อบังคับ จำเลยที่ ๑ ย่อมมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย กรณีไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งเลิกจ้าง ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวมานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

๔. ประเด็นโจทก์มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า โจทก์สมัครเข้าทำงานกับจำเลยที่ ๑ ในตำแหน่ง (Night Auditor) หรือพนักงานตรวจสอบบัญชีรอบกลางคืนที่แผนกการเงินบัญชี มีหน้าที่สรุปยอดรายได้ของห้องอาหารต่าง ๆ และห้องพัก ตรวจสอบเอกสารรายงานสรุปที่พนักงานรอบกลางวันส่งมา โดยมีวันทำงานในวันจันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ และวันอาทิตย์ทำงานตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. การทำงานในตำแหน่งและเวลาดังกล่าวจึงเกิดจากความสมัครใจของโจทก์เอง ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์เคยแจ้งให้จำเลยที่ ๑ ทราบว่าไม่ประสงค์จะทำงานในเวลาดังกล่าว หรือขอโยกย้าย สับเปลี่ยนไปทำงานในตำแหน่งอื่นแต่อย่างใด จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าเสียหายในส่วนนี้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

๓๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๔๗/๒๕๖๓

เรื่อง “เงินค่าพาหนะวันละ ๔๐ บาท” นายจ้างมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคือจะจ่ายให้ลูกจ้างรายวันที่มิได้พักอยู่ในบ้านพักสวัสดิการและมิได้เดินทางโดยสารพาหนะที่นายจ้างจัดรับส่ง โดยจ่ายเฉพาะวันที่มาทำงานในอัตรา ๔๐ บาทต่อวัน ในแต่ละเดือนจะได้รับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าในเดือนนั้นลูกจ้างมาทำงานกี่วัน เงินดังกล่าวจึงเป็นสวัสดิการ มิใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานปกติ จึงมิใช่ค่าจ้าง จึงไม่ต้องนำเงินดังกล่าวไปคำนวณเพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคม และไม่นำเงินดังกล่าวไปรวมคำนวณค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างรายวันตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๓๙๐ บาท ค่าพาหนะวันละ ๔๐ บาท ต่อมาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โจทก์เกษียณอายุตามข้อตกลงเกี่ยวสภาพการจ้าง แต่จำเลยทั้งสามไม่นำค่าพาหนะวันละ ๔๐ บาท มาคำนวณจ่ายค่าชดเชย โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพิ่มอีก และโจทก์ไม่นำค่าพาหนะไปคำนวณเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นละเมิดต่อโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๖,๐๐๐ บาท นำเงินคำนวณส่งเป็นเงินสมทบประกันสังคม ค่าเสียหายจากการทำละเมิด ๑๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าเงินช่วยเหลือค่าพาหนะไม่ใช่ค่าจ้างจึงไม่ต้องนำมาคำนวณนำส่งกองทุนประกันสังคม การกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เงินช่วยเหลือค่าพาหนะ มีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคือ จำเลยที่ ๑ จะจ่ายให้ลูกจ้างรายวันประจำฝ่ายโรงงานและฝ่ายเกษตรกรที่มิได้พักอยู่ในบ้านพักสวัสดิการของจำเลยที่ ๑ และมิได้เดินทางโดยสารพาหนะที่จำเลยที่ ๑ จัดรับส่ง โดยจ่ายเฉพาะวันที่มาทำงานในอัตรา ๔๐ บาทต่อวัน ในแต่ละเดือนโจทก์จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าพาหนะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าในเดือนนั้นโจทก์มาทำงานกี่วัน เงินดังกล่าวจึงเป็นสวัสดิการมิใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานปกติ จึงมิใช่ค่าจ้าง จึงไม่ต้องนำเงินดังกล่าวไปคำนวณเพื่อนำส่งกองทุนประกันสังคม และไม่นำเงินดังกล่าวไปรวมคำนวณค่าชดเชย ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้นจึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๓๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๖๔๙/๒๕๖๓

เรื่อง พฤติการณ์เลิกจ้าง : ลูกจ้างเจ็บป่วยด้วยโรคต่อมลูกหมากโตและเข้ารับการรักษาตัว นายจ้างบอกให้ลูกจ้างหยุดงานและไปรักษาโรคให้หายก่อนกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม ลูกจ้างจึงลาไป ๙๑ วัน เมื่อลูกจ้างเข้าทำงาน แต่นายจ้างได้แต่งตั้งนาย A ปฏิบัติหน้าที่แทนลูกจ้าง และ แจ้งลูกจ้างว่าไม่ต้องมาทำงาน ถือเป็นการเลิกจ้าง ส่วนการที่ลูกจ้างมิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องไม่นำส่งใบรับรองแพทย์นั้นก็เป็นเพียงการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ มิใช่เรื่องละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งนายจ้างอาจลงโทษทางวินัยได้ ดังนี้ ต้องถือว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า ประมาณปี ๒๕๓๘ จำเลยที่ ๑ ตกลงว่าจ้างโจทก์ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นเข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๖๑,๔๔๑ บาท วันที่ ๑๖ ตุลาคม

๒๕๖๐ โจทก์ป่วยเป็นโรคต่อมลูกหมากโต จำเลยที่ ๒ บอกให้โจทก์หยุดงานและไปรักษาโรคให้หายก่อนกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม เดือนมกราคม ๒๕๖๑ โจทก์รักษาโรคจนหายแล้วจะกลับเข้าทำงาน แต่จำเลยที่ ๑ ได้แต่งตั้งนาย A สาขาจำเลยที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปแทนโจทก์ และจำเลยที่ ๑ แจ้งแก่โจทก์ว่าไม่ต้องมาทำงานแล้ว การกระทำของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นการเลิกจ้าง ขอบังคับให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ๖๑๔,๔๐๙ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗,๓๗๒,๙๒๐ บาท ฯลฯ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่เคยบอกให้โจทก์หยุดงานและไปรักษาโรคให้หายแล้วกลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิม โจทก์หยุดงานไปโดยไม่ทำหนังสือขอลางาน เป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันทำงานติดต่อกัน

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าจ้างค้างชำระ ๒๗๖,๔๘๔ บาท ค่าชดเชย ๖๑๔,๔๐๙ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๔๑๓,๑๔๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์เจ็บป่วยด้วยโรคต่อมลูกหมากโตและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล A และโรงพยาบาล B ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จริง ส่วนที่จำเลยที่ ๒ อ้างว่า ไม่เคยบอกให้โจทก์หยุดงานไปรักษาโรคให้หายแล้วกลับเข้ามาทำงานในตำแหน่งเดิมแต่อย่างใดนั้น จำเลยที่ ๒ มีหนังสือประกาศแต่งตั้งผู้บริหารมีข้อความว่า โจทก์ไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่นานกว่า ๓ เดือน แล้ว (๙๑ วัน) เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าป่วยจนถึงปัจจุบันไม่มีข่าวคืบหน้าว่าเป็นอย่างไร จึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ จะไม่ทราบถึงสาเหตุที่โจทก์เจ็บป่วย และจำเลยที่ ๒ มิได้เลิกจ้างโจทก์เสียในทันทีถือว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ทราบเหตุเจ็บป่วยของโจทก์มาแต่แรกและยินยอมโดยปริยายให้โจทก์ไปพักรักษาตัวจนหายจึงกลับไปทำงานดังเดิม ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่เพราะเหตุทางร่างกายเจ็บป่วยด้วยโรคต่อมลูกหมากโต ถือว่า มีเหตุอันสมควร ส่วนการที่โจทก์มิได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ เรื่องไม่นำส่งใบรับรองแพทย์แก่จำเลยที่ ๑ นั้นก็เป็นเพียงกรณีที่โจทก์ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ มิใช่เรื่องละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งจำเลยที่ ๑ อาจลงโทษทางวินัยที่ไม่มีผลเป็นการเลิกจ้างได้ ดังนี้ ต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลานานถึง ๙๑ วัน จำเลยที่ ๑ ไม่เคยมีหนังสือเลิกจ้างตามกฎหมาย เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษาให้ยกอุทธรณ์จำเลยที่ ๑

๓๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๓๑/๒๕๖๓ (เลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง แม้นายจ้างจะกล่าวอ้างว่าลูกจ้างทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการทำงานแล้ว การที่นายจ้างด่วนเลิกจ้างลูกจ้างหลังจากลูกจ้างทำงานเพียง ๕๐ วัน และไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือน วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำความผิด อ้างว่าโจทก์ไม่เหมาะสมกับงานที่ทำให้มีผลเลิกจ้างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่าย พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยจ้างโจทก์มีกำหนดระยะเวลาจ้างนับแต่วันที่ ๒๖ เมษายน – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ก่อนเริ่มงาน โจทก์ตกลงกับจำเลยว่าโจทก์จะดำเนินการติดตั้งตู้สมาร์ทล็อกเกอร์ ๒๐๐ ชุด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ แต่เวลาผ่านไปเกือบสองเดือนโจทก์กลับไม่มีผลงานใด ๆ ประพฤติตัวไม่เหมาะสม จำเลยให้โจทก์ทราบถึงผลงานและปรับเปลี่ยนความประพฤติเสียใหม่ แต่โจทก์กลับไม่เข้าทำงานนับแต่วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยโดยนาย A ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเป็นผู้ติดต่อกับโจทก์ให้มาทำงานผ่านเอเจนซี่จัดหางานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. จำเลยไล่โจทก์ออกด้วยวาจา การที่โจทก์ไม่กลับไปทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะถือว่าขาดงานไม่ได้ แม้จำเลยจะกล่าวอ้างว่าโจทก์ทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงการทำงานแล้ว โจทก์ทำงานได้เพียง ๕๐ วัน จะครบ ๓ เดือน ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ และการเจรจากับผู้ที่ต้องใช้บริการติดตั้งตู้สมาร์ทล็อกเกอร์นั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาในการเจรจาตกลง ทั้งจะต้องรอการประเมินของผู้ต้องการใช้บริการ สภาพพื้นที่ การที่จำเลยด่วนเลิกจ้างโจทก์หลังจากโจทก์ทำงานเพียง ๕๐ วัน และไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๐๐,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๒๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท ค่าจ้างค้างจ่าย ๙๕,๙๓๓.๔๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและกำหนดความสำเร็จของงานไว้เป็นการแน่นอนตายตัว การเลิกจ้างจึงไม่ถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การพิจารณาว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไม่ หาใช่พิจารณาแต่เพียงว่านายจ้างมีสิทธิเลิกสัญญาจ้างตามข้อตกลงในสัญญาจ้างประการเดียวเท่านั้นไม่ แต่จะต้องพิจารณาด้วยว่ากรณีการเลิกจ้างมีเหตุแห่งการเลิกจ้างและเป็นเหตุอันสมควรเลิกจ้างหรือไม่ ดังนั้น เมื่อจำเลยด่วนเลิกจ้างโจทก์หลังทำงานได้เพียง ๕๐ วัน ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน

กลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๓๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๕๑/๒๕๖๓ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง บทสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างลูกจ้างกับหัวหน้างาน มีข้อความปรากฏว่าลูกจ้างแสดงความไม่พอใจนายจ้างเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้ทำ เกี่ยงงาน และใช้ถ้อยคำเสียดสีไม่สุภาพอีกทั้งยังนอนหลับในขณะปฏิบัติงานหน้าที่รักษาความปลอดภัย พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ เลิกจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า , ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ยืนยัน จึงฟังได้ว่าลูกจ้างมีอาการเจ็บป่วยจริงในวันดังกล่าว

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานว่า จำเลยที่ ๒ จ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๔๘๗ บาท ต่อมาจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์จึงยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่จ่ายค่าจ้าง ต่อมาโจทก์ได้รับค่าจ้างครบถ้วนแล้ว จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินตามคำร้อง โดยพิจารณาว่าโจทก์มีความประพฤติไม่เหมาะสมละทิ้งหน้าที่สามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากวันดังกล่าวโจทก์ลาป่วยด้วยวาจาต่อหัวหน้า ขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่มีคำสั่งให้โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย และให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย ๑๔,๖๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โจทก์ขอลาป่วยวันที่ ๑ และวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ต่อนาย น. ซึ่งเป็นหัวหน้างานของโจทก์ โดยมีใบรับรองแพทย์มายืนยันว่าโจทก์ไปพบแพทย์และแพทย์ให้ลาหยุดใน ๒ วันดังกล่าวจริง จึงฟังได้ว่าโจทก์มีอาการเจ็บป่วยในวันดังกล่าว และเมื่อพิจารณาบทสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างโจทก์กับนาย น. ได้ความว่า จำเลยที่ ๒ รับบุคคลใหม่มาทำงานแทนโจทก์ในขณะที่โจทก์ลาป่วยแล้ว ต่อมาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โจทก์ขอกลับเข้าไปทำงานกับจำเลยใหม่ แต่จำเลยที่ ๒ โดยผู้อำนวยการแจ้งโจทก์ว่าไม่ต้องมาทำงานแล้ว ถือว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ในวันดังกล่าว ที่จำเลยที่ ๒ อ้างว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรจึงไม่อาจรับฟังได้ จำเลยที่ ๒ จึงต้องจ่ายค่าชดเชย อย่างไรก็ตามเมื่อพิเคราะห์บทสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างโจทก์กับนาย น. มีข้อความปรากฏว่า โจทก์แสดงความไม่พอใจจำเลยที่ ๒ เกี่ยวกับการมอบหมายงานให้ทำ เกี่ยงงาน และใช้ถ้อยคำเสียดสีไม่สุภาพต่อจำเลยที่ ๒

อีกทั้งยังนอนหลับในขณะปฏิบัติงานหน้าที่รักษาความปลอดภัย พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นกรณีที่โจทก์จงใจขัดคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๓ โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าไม่มีข้อความใดบ่งบอกว่าโจทก์มีพฤติการณ์เกี่ยงงานหรือใช้ถ้อยคำเสียดสีและไม่สุภาพต่อจำเลยที่ ๒ ก็ดี ล้วนเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๓๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๕๔/๒๕๖๓ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ลูกจ้างทำงานในตำแหน่งพนักงานขายสินค้า มีหน้าที่เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งโดยสภาพของงานย่อมต้องรับผิดชอบควบคุมสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อส่งมอบแก่ลูกค้าตามที่เสนอขายไว้อยู่ในตัว อันเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพที่เรียกหรือรับหลักประกันการทำงานได้ ,นายจ้างให้การต่อสู้ว่าไม่คืนหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง จึงเท่ากับว่ายังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ กรณียังถือไม่ได้ว่าจงใจไม่คืนเงินหลักประกันโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร

คดีนี้โจทก์ (ลูกจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานว่า จำเลยที่ ๑ เป็นพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท เริ่มงานตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำเลยเรียกหลักประกันการทำงานเป็นเงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท โดยหักจากค่าจ้างเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ โจทก์ถูกจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างด้วยการบังคับให้เขียนใบลาออก หากไม่เขียนจำเลยที่ ๒ จะเรียกตำรวจมาจับกุม วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โจทก์ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ พนักงานตรวจแรงงาน ขอให้จำเลยที่ ๒ จ่าย ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ คืนหลักประกันการทำงาน ๑๒,๐๐๐ บาท ค่าจ้าง ค่าตอบแทนการขาย พร้อมดอกเบี้ย แต่วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า อ้างว่าโจทก์เขียนใบลาออกมีผลสำเร็จแล้ว การที่นายจ้างเปลี่ยนเป็นไล่ออกเป็นการแสดงเจตนาภายหลัง โจทก์ไม่เห็นด้วย เนื่องจากตำแหน่งของโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องควบคุมเงินหรือทรัพย์สิน เป็นการหักค่าจ้างโดยไม่มีสิทธิ มิใช่เงินหลักประกันการทำงาน ขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยที่ ๑ และบังคับให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้างคงค้างพร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า จำเลยที่ ๒ ไม่มีสิทธิเรียกรับเงินหลักประกันการทำงาน จำเลยที่ ๒ จึงต้องคืนค่าจ้างที่หักไว้แต่ละเดือนจำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเงินเพิ่ม การที่พนักงานฝ่ายบุคคลและทนายความของจำเลยที่ ๒ ขู่ว่าจะเรียกตำรวจมาจับกุมฐานฉ้อโกง การเขียนใบลาออกเกิดจากข่มขู่มิได้ลาออกโดยสมัครใจ ถือว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด พิพากษาใหม่ให้จำเลยที่ ๒ ชำระค่าจ้าง ๖๗๖,๔๑๓.๑๓ บาท พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของต้นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ทุกระยะเวลา ๗ วัน ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย กับให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเฉพาะที่ขัดกับคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ประเด็นจำเลยที่ ๒ หักค่าจ้างของโจทก์ไว้เป็นเงินหลักประกันการทำงานเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า โจทก์ทำงานในตำแหน่งพนักงานขายสินค้า มีหน้าที่เสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งโดยสภาพของงานย่อมต้องรับผิดชอบควบคุมสินค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อส่งมอบแก่ลูกค้าตามที่เสนอขายไว้อยู่ในตัว อันเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพที่จำเลยที่ ๒ เรียกหรือรับหลักประกันการทำงานได้ ตามข้อ ๔ ของประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยโจทก์ได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือน ๒๓,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ เรียกเก็บหลักประกันการทำงานจากโจทก์เป็นเงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท โดยหักจากค่าจ้างเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ เดือน กรณีจึงไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ การที่จำเลยที่ ๒ หักค่าจ้างโจทก์ไว้เป็นเงินหลักประกันการทำงานจึงชอบด้วยกฎหมายและประกาศกระทรวงฯ เมื่อจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ จึงต้องคืนเงินประกันฯ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันเลิกจ้าง เมื่อจำเลยที่ ๒ ไม่ดำเนินการจึงผิดนัดชำระหนี้ ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ส่วนโจทก์จะมีสิทธิเรียกร้องเงินเพิ่มหรือไม่จักต้องพิจารณาจากมาตรา ๙ วรรคสอง เมื่อคดีนี้จำเลยที่ ๒ ให้การต่อสู้ว่า จำเลยที่ ๒ ไม่คืนหลักประกันฯ ให้แก่โจทก์เพราะโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ ทำให้จำเลยที่ ๒ ไม่สามารถเรียกเก็บสินค้าจากลูกค้าได้ แต่เมื่อจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ คืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๒ ก็ได้ปฏิบัติตามแล้ว จึงเท่ากับว่ายังมีข้อโต้แย้งกันอยู่ กรณียังถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ จงใจไม่คืนเงินหลักประกันการทำงานให้โจทก์โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อุทธรณ์ข้อนี้ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนที่ให้จำเลยที่ ๒ ชำระค่าจ้าง ๖๗๖,๔๑๓.๓๓ บาท พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ของต้นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ทุกระยะเวลา ๗ วัน นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินหลักประกันฯ พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๔๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๕๕/๒๕๖๓ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ศาลแรงงานกลางได้ขยายระยะวางเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานถึง ๓ ครั้ง เป็นเวลา ๒ เดือนเศษ เงินที่ต้องวางก็มีจำนวนไม่มากนัก และศาลแรงงานกลางกำชับไว้ว่า "อนุญาตเป็นครั้งสุดท้าย" แต่โจทก์กลับขอขยายเวลาวางเงินอีก โดยอ้างเพียงว่าธุรกิจขาดทุน อยู่ระหว่างการขอกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน ย่อมเป็นความบกพร่องของโจทก์เอง ถือไม่ได้ว่ามีความจำเป็นหรือประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะพึงขยายระยะเวลาวางเงินให้โจทก์อีก

สืบเนื่องจากจำเลยที่ ๒ ในฐานะพนักงานตรวจแรงงาน มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างและค่าน้ำมันรถเหมาจ่ายของเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ รวมเป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลแรงงานกลางขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน และยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ ออกไปอีก ๑ เดือน ศาลแรงงานมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๑ เดือน ศาลแรงงานมีคำสั่งอนุญาตถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงิน**ครั้งที่ ๓** ออกไปอีก ๑ เดือน ศาลแรงงานมีคำสั่งอนุญาตถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ **เป็นครั้งสุดท้าย หากไม่วางเงินภายในกำหนดดังกล่าว ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ** วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๑ เดือน

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การขยายระยะเวลาวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ บัญญัตินั้น กรณีต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๖ ที่บัญญัติว่า ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ศาลแรงงานได้กำหนด ศาลแรงงานมีอำนาจย่นหรือขยายได้ตามความจำเป็น และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ดังนั้น การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินครั้ง ๔ ของโจทก์ เท่ากับศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยแล้วว่ากรณีของโจทก์ยังไม่มีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะขยายระยะเวลาการวางเงินให้อีก และระยะเวลาตั้งแต่โจทก์ยื่นฟ้องจนถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเวลา ๒ เดือนเศษ เงินที่ต้องวางตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานมีจำนวนไม่มากนัก และศาลแรงงานกลางกำชับไว้ครั้งอนุญาตให้ขยายเวลาวางเงินครั้งที่ ๓ ว่า **"อนุญาตเป็นครั้งสุดท้าย"** แต่โจทก์กลับขอขยายเวลาวางเงินอีก โดยอ้างเพียงว่าธุรกิจขาดทุน อยู่ระหว่างการขอกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน **ย่อมเป็นความบกพร่องของโจทก์เอง ถือไม่ได้ว่ามีความจำเป็นหรือประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะพึงขยายระยะเวลาวางเงินให้โจทก์อีก พิพากษายืน**

๔๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๕๙/๒๕๖๓

เรื่อง กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท แต่ต้องทำงานอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของฝ่ายบริหาร จึงเป็นลูกจ้าง เมื่อสัญญาจ้างระบุว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยุติการจ้างงานต้องแจ้งล่วงหน้า ๖ เดือน ข้อตกลงดังกล่าวเป็นคุณกับลูกจ้างซึ่งเป็นฝ่ายอ่อนแอว่า ย่อมไม่ขัดต่อกฎหมาย มีผลใช้บังคับได้ เมื่อนายจ้างส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บอกเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้กับลูกจ้างจำนวน ๖ เดือน เป็นเงิน ๓,๘๗๒,๑๖๐ บาท

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๘๖๔,๓๘๙ บาท ต่อมาวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดและไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เงินโบนัสประจำปี และค่าเสียหายต่อชื่อเสียง รวมเป็นเงิน ๑๕๙,๔๙๒,๘๗๔ บาท จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะโจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องถือว่าโจทก์เป็นนายจ้าง ตามมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว โจทก์มีฐานะเป็นลูกจ้างจำเลย พิพากษาให้จำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๖๔๕,๓๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑) ค่าชดเชย ๖,๔๕๓,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (เลิกจ้างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑) และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและเสื่อมเสียชื่อเสียง ๑๒,๒๖๑,๘๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

<u>ประเด็นอำนาจฟ้อง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ</u> เห็นว่า โจทก์ทำงานกับจำเลยโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน เงินโบนัสประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งยังต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารจำเลย และต้องลงเวลาเข้าทำงานด้วย แม้จะได้ความว่าโจทก์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจการกทำการแทนจำเลย แต่เมื่อโจทก์ตกลงทำงานให้จำเลยโดยได้รับค่าตอบแทนในการทำงานเป็นค่าจ้างรายเดือนในอัตราที่แน่นอน ต้องทำงานอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการและอำนาจบังคับบัญชาของจำเลย โจทก์จึงเป็นลูกจ้างจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ในอีกฐานะหนึ่งด้วย จึงมีอำนาจฟ้อง

<u>ประเด็นดอกเบี้ย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ</u> เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่ได้ขอดอกเบี้ยมาด้วย แต่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี สำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ส่วนค่าชดเชยให้เสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยศาลแรงงานภาค ๒ ไม่ได้อ้างเหตุว่า เห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอ อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

ประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ตามสำเนาสัญญาจ้างกำหนดว่า โจทก์และจำเลยตกลงกันไม่ว่าฝ่ายใดจะยุติการจ้างงานต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ๖ เดือน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวแม้จะผิดแผกแตกต่างจากบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสองที่กำหนดให้นายจ้างบอกกล่าวเลิกจ้างล่วงหน้าเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้า แต่ไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่า ๓ เดือนนั้น เจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ต้องถูกเลิกจ้างอย่างกะทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยการกำหนดระยะเวลาที่นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างอย่างน้อยหนึ่งรอบของกำหนดจ่ายสินจ้าง แต่หากนายจ้างลูกจ้างตกลงกำหนดระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อการเลิกจ้างให้มากกว่ากำหนดจ่ายสินจ้างในคราวถัดไปและเกินกว่า ๓ เดือน อันเป็นคุณแก่ลูกจ้างซึ่งเป็นฝ่ายที่อ่อนแอกว่า ย่อมไม่ขัดต่อเจตนารมณ์แห่งกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงมีผลใช้บังคับได้ จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๖ เดือน เป็นเงิน ๓,๘๗๒,๑๖๐ บาท อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น

ประเด็นโบนัส ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า สำเนาสัญญาจ้างข้อ...กำหนดว่า “ภายใต้ดุลพินิจของคณะกรรมการ คุณมีสิทธิได้รับโบนัสสูงสุดไม่เกิน ๕๐ % ของเงินเดือนประจำปี ซึ่งคำนวณเป็นครั้ง ๆ ไป การจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถูกว่าจ้างของคุณซึ่งยังคงอยู่ และไม่ได้รับหรือส่งหนังสือแจ้งการเลิกจ้างและไม่ได้ถูกสอบสวนทางวินัยหรือถูกตักเตือนใด ๆ ในหรือก่อนวันที่โบนัสจะครบชำระ” เมื่อโจทก์ถูกจำเลยเลิกจ้างก่อนถึงวันครบกำหนดจ่ายเงินโบนัสประจำปี จึงเป็นกรณีโจทก์ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างจำเลยขณะถึงวันครบกำหนดชำระเงินโบนัสประจำปี ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสประจำปีตามฟ้องจากจำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๓,๘๗๒,๑๖๐ บาท แก่โจทก์ และไม่กำหนดดอกเบี้ยสำหรับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๔๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๗๗/๒๕๖๓

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งวิศวกรสมัครใจเข้าทำสัญญาการฝึกงานระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นกับนายจ้างอยู่บนพื้นฐานนิติสัมพันธ์จ้างแรงงาน ส่วนข้อตกลงในสัญญาที่กำหนดให้จำเลยต้องกลับมาทำงานให้แก่โจทก์เป็นเวลาถึง ๑๐ ปี เป็นข้อตกลงที่ทำให้ลูกจ้างต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ สถานะของนายจ้างย่อมเหนือกว่า จึงเป็นสัญญาที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร จึงให้สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเพียง ๖ ปี เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เอนกประสงค์ จำเลยเป็นพนักงานโจทก์ตำแหน่งวิศวกร ระดับอาร์ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ มีหน้าที่

ในการเขียนแบบ ร่างแบบฯ ต่อมาเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับอาร์ ๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำเลยทำสัญญาการฝึกงานระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมีข้อตกลงว่าหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกแล้วจะกลับมาทำงานให้แก่โจทก์อย่างน้อย ๕ ปี ต่อการฝึกงาน ๑ ปี หากไม่ปฏิบัติตามสัญญา จำเลยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของเงินเดือนปัจจุบันคูณจำนวนเดือนที่เหลือที่จะต้องทำงานให้ครบตามสัญญา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายที่โจทก์ใช้ในการส่งจำเลยไปฝึกงานหักตามสัดส่วนของระยะเวลาทำงานไปแล้ว โจทก์ลงทุนออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยรวมเป็นเงิน ๒,๑๘๘,๔๓๕ บาท หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกงาน จำเลยต้องกลับมาทำงานให้โจทก์ ๑๐ ปี แต่เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำเลยขอลาออกให้มีผลวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อันเป็นการกลับมาทำงานเพียง ๓ ปี ๗ เดือน คงเหลือระยะเวลาที่ต้องทำงานอีก ๖ ปี ๕ เดือน จำเลยผิดสัญญาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๙,๖๑๑,๗๕๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒,๙๐๖,๒๕๔.๖๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

สัญญาฝึกงานเป็นสัญญาจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ หรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า การที่โจทก์ส่งจำเลยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นการดำเนินการตามโครงการของบริษัทแม่ของโจทก์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในระดับนานาชาติผ่านงานวิจัยและพัฒนาด้วยการทำงานในต่างประเทศ ซึ่งการจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ขึ้นอยู่กับจำเลยทั้งสิ้น จำเลยสมัครใจเข้าทำสัญญาการฝึกงานระยะยาวที่ประเทศญี่ปุ่นกับโจทก์แสดงว่าเป็นสัญญาที่อยู่บนพื้นฐานนิติสัมพันธ์จ้างแรงงาน ถือว่าเป็นสัญญาที่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นเนื่องจากการจ้างแรงงานที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ ข้อตกลงในสัญญาที่กำหนดให้จำเลยต้องกลับมาทำงานให้แก่โจทก์เป็นเวลาถึง ๑๐ ปี เป็นข้อตกลงที่ทำให้จำเลยต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ สถานะของโจทก์ย่อมเหนือกว่าจำเลย จึงเป็นสัญญาที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร จึงให้สัญญาดังกล่าวมีผลใช้บังคับเพียง ๖ ปี เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ อนึ่งเมื่อกำหนดให้สัญญามีผลใช้บังคับเพียง ๖ ปี เท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ในส่วนของค่าเสียหาย เมื่อศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าค่าเสียหายที่กำหนดวิธีการคำนวณไว้ในสัญญามีลักษณะเป็นเบี้ยปรับและสูงเกินส่วน สมควรลดลงโดยกำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเท่ากับค่าใช้จ่ายในการส่งจำเลยไปฝึกงานพร้อมเบี้ยปรับ ๑ เท่า หักตามสัดส่วนของระยะเวลาที่จำเลยกลับมาทำงาน จึงเป็นการที่ศาลแรงงานกลางใช้ดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายอันเป็นข้อเท็จจริง เมื่อไม่ปรากฏว่าการใช้ดุลพินิจดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยได้ พิพากษายืน

๔๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๘๐/๒๕๖๓ (คดีเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ยึดอากาศยาน ** แม้ใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยานจะระบุว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของอากาศยาน แต่ก็ไม่อาจรับฟังเป็นยุติว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยแท้จริง จึงต้องพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานอื่น การที่จำเลยในฐานะผู้เช่าอากาศยานไม่ทำประกันภัยโดยระบุชื่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเป็นผู้เอาประกันภัยเพิ่มเติมตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ไม่มีการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่า ไม่มีการติดตามทวงถามให้ชำระค่าเช่า จึงเป็นการผิดปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอากาศยาน ทำให้ไม่น่าเชื่อว่า สัญญาเช่าอากาศยานได้เกิดขึ้นจริง พยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำสืบมาจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อากาศ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยอากาศยานที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้

สืบเนื่องจากศาลแรงงานกลางได้พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า **ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานพร้อมดอกเบี้ย**นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป แต่จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้แทนโจทก์ทั้ง ๙ นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอากาศยาน แบบโออิ้ง ออกขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า อากาศยาน แบบโออิ้ง ที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้เป็นของผู้ร้อง ไม่ใช่ของจำเลย ผู้ร้องซื้อมาจากบริษัท เอ และให้จำเลยเช่าอากาศยานดังกล่าวสำหรับใช้ในการประกอบกิจการของจำเลยมีกำหนด ๕ ปี **และจำเลยยื่นจดทะเบียนอากาศยานกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อรับเครื่องหมายทะเบียนอากาศยานสัญชาติไทย ซึ่งใบสำคัญการจดทะเบียนระบุว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครอง และผู้ร้องเป็นเจ้าของอากาศยาน** การที่ผู้แทนโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดอากาศยานที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลย แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง **จึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต** ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยอากาศยาน

โจทก์ทั้ง ๙ ให้การว่าผู้ร้องไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะบริติช ผู้รับมอบอำนาจจึงไม่มีอำนาจกระทำการแทนผู้ร้อง ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของอากาศยาน แต่เป็นของจำเลย ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัท เอ แต่เป็นของบริษัท บี ในฐานะผู้ให้เช่าซื้อ ที่จำเลยทำสัญญาเช่าซื้ออากาศยานและได้ชำระค่าเช่าซื้อครบแล้ว จำเลยจึงเป็นเจ้าของอากาศยาน **ใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยานมิใช่หลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของอากาศยานของผู้ร้องตามกฎหมาย แต่แสดงว่าอากาศยานจดทะเบียนในประเทศไทยแล้วตามอนุสัญญาการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๘๗ และตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ เท่านั้น** ก่อนนำยึด โจทก์ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาแล้ว ได้รับแจ้งว่าอากาศยานเป็นของจำเลย จึงได้ยึดไว้ ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของอากาศยาน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า แม้ใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยานจะระบุว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของอากาศยาน **แต่ก็ไม่อาจรับฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อากาศยานโดยแท้จริงหรือไม่ จึงต้องพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานอื่น** เห็นว่า หลักฐานเกี่ยวกับการประกันภัยอากาศยานที่จะแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทำประกันภัยและเอาประกันภัยเป็นพยานหลักฐานสำคัญ การที่จำเลยในฐานะผู้เช่าอากาศยานไม่ทำประกันภัยโดยระบุชื่อ

ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ให้เช่าเป็นผู้เอาประกันภัยเพิ่มเติมตามข้อกำหนดในสัญญาเช่า ไม่มีการชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่า ไม่มีการติดตามทวงถามให้ชำระค่าเช่า จึงเป็นการผิดปกติวิสัยของผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอากาศยาน ทำให้ไม่น่าเชื่อว่า **สัญญาเช่าอากาศยานระหว่างจำเลยกับผู้ร้องได้เกิดขึ้นจริง** พยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำสืบมาจึงรับฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อากาศ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยอากาศยานที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้

ที่ผู้ร้องอุทธรณ์ในทำนองว่า ศาลแรงงานไม่สามารถใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นที่จะปฏิเสธไม่เชื่อถือข้อความตามเอกสาร ส่วนสำเนากรมธรรม์ประกันภัยอากาศยานเป็นเอกสารนอกสำนวน ไม่ใช่เอกสารทางทะเบียนหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์...**เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง** เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง **ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย**

๔๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๘๙/๒๕๖๓ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง สัญญาจ้างที่ให้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนดสัญญา ระยะเวลาการจ้างจึงไม่แน่นอน จึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ไม่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ข้อตกลงในสัญญาจ้างระบุว่าลูกจ้างจะไม่เรียกร้องและ/หรือรับสิทธิประโยชน์อื่นใดเมื่อสิ้นสุดสัญญา เห็นได้โดยชัดแจ้งว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าชดเชยอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะ

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย โจทก์ไม่เห็นด้วย เนื่องจากโจทก์มีวัตถุประสงค์เป็นสำนักงานบริการด้านหลักทรัพย์หรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โจทก์รับนางสาว ช. เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง เป็นสัญญาจ้างงานพิเศษ ลักษณะงานชั่วคราว ครบกำหนดเวลาแล้วมีการต่อสัญญาจ้างอีก ๔ ครั้ง ค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๒๓๐,๘๐๐ บาท ต่อมาครบสัญญาจ้างแล้วโจทก์ไม่ต่อสัญญาเพราะนางสาว ช มีอายุครบ ๖๕ ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการสรรหาและการว่าจ้างบุคลากร โจทก์เห็นว่าเป็นสัญญาจ้างงานพิเศษ ชั่วคราว ขณะเข้าทำงานโจทก์มีอายุ ๕๙ ปี ๙ เดือน เป็นสัญญาที่กำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน นายสาว ช จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ทั้งในสัญญาฉบับแรกยังระบุว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ลูกจ้างจะไม่เรียกร้อง และ/หรือรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนสวัสดิการอื่นใดจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้าง และการที่พนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๑ คิดคำนวณระยะเวลาการทำงาน ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นสัญญาจ้างพิเศษจึงต้องคำนวณค่าชดเชยจากทำงานครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

<u>ประเด็นข้อตกลงในสัญญาจ้างใช้บังคับได้และขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่</u> ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ข้อสัญญาในสัญญาจ้างฉบับแรกในข้อ ๔ ระบุว่า

“ตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้างตามสัญญานี้ ลูกจ้างจะไม่เรียกร้องและ/หรือรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนสวัสดิการอื่นใดจากนายจ้างนอกเหนือจากค่าจ้างตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญา และปรากฏข้อตกลงเช่นเดียวกันนี้ในสัญญาจ้างทุกฉบับ ข้อตกลงในสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นที่เห็นได้โดยชัดแจ้งว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่จำเลยร่วมซึ่งเป็นลูกจ้างตามสิทธิที่ลูกจ้างพึงมีพึงได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามาชอบแล้ว

<u>ประเด็นสัญญาจ้างเป็นสัญญาที่มีกำหนดแน่นอนหรือไม่</u> เห็นว่า สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนซึ่งจะเข้ายกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม จะต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญาเอาไว้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงและจะต้องเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้นด้วย เมื่อตามสัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยร่วมมีข้อความว่า ในระยะเวลาการจ้าง หากลูกจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดตามหนังสือสัญญาจ้างฉบับนี้ ลูกจ้างจะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำงาน หรือหากนายจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจ้าง นายจ้างจะบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำงาน โดยลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหายหรือสินจ้างใด ๆ ที่เหลืออยู่อีกต่อไป เว้นแต่...แสดงว่าแม้สัญญาจ้างจะกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แล้ว แต่ก็ยังให้สิทธิโจทก์และจำเลยร่วมเลิกสัญญาโดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าด้วย สัญญาจ้างที่ให้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญาได้ก่อนครบกำหนดสัญญาเช่นนี้ ระยะเวลาการจ้างจึงไม่แน่นอน สัญญาดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน จึงไม่เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

<u>ประเด็นการนับระยะเวลา</u> เห็นว่า โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมให้ทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการทำสัญญาจ้างจำเลยร่วมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน ดังนั้น ในการนับระยะเวลาการทำงานจึงต้องนับระยะเวลาในการทำงานของจำเลยร่วมอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไป มิใช่นับระยะเวลาการทำงานตามสัญญาจ้างฉบับสุดท้ายเท่านั้น ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามาชอบแล้ว อุทธรณ์โจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๔๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๙๒/๒๕๖๓ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง สิทธิเรียกร้องตามสัญญารับทุนการศึกษา มิได้กำหนดอายุความไว้เป็นการเฉพาะ จึงมีอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ปัจจุบันตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ จำเลยที่ ๒ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญารับทุนการศึกษาที่สถาบันเทคโนโลยี เอ มีเงื่อนไขว่า จำเลยที่ ๑ ใช้ทุนของโจทก์และใช้เวลา

ปฏิบัติงานในการศึกษา กรณีไม่สำเร็จการศึกษาต้องใช้เงินทุน เงินเดือน โบนัส และค่าปรับอีก ๒ เท่า แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ สถาบันฯ มีหนังสือแจ้งโจทก์ให้ทราบว่า จำเลยที่ ๑ พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ต่อมาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญารับทุนการศึกษาต่างประเทศ (ออสเตรียเลีย) โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ไม่สำเร็จการศึกษา) จำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาต้องชดใช้ทุน ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๒,๖๓๓,๒๖๒.๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เกินกว่า ๑๐ ปี คดีขาดอายุความ

ศาลแรงงานพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ของโจทก์มีคำสั่งในหนังสือที่ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลนำเสนอให้พิจารณาอนุมัติจำเลยที่ ๑ งดเว้นการชดใช้ทุนคืน ถือเป็นการแสดงเจตนาปลดหนี้ให้จำเลยที่ ๑ เป็นหนังสือแล้ว จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นความรับผิดด้วย นอกจากนี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญารับทุนขาดอายุความ ๑๐ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๐ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าข้อเท็จจริงประกอบพยานหลักฐานในคดีนี้ต้องรับฟังว่าโจทก์ยังไม่ได้ปลดหนี้ให้แก่จำเลยที่ ๑ เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๔๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๔๓/๒๕๖๓

เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ หมายถึงเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น เมื่อรางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่องให้เงินและทองคำแก่พนักงาน เกิดจากระเบียบที่นายจ้างกำหนดขึ้นเพียงฝ่ายเดียวและใช้บังคับเรื่อยมา จึงถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างจึงสามารถทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ให้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องได้ ไม่ขัดต่อ มาตรา ๒๐

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นสหภาพแรงงาน โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้มีสิทธิฟ้องนายจ้างได้โดยตรงหรือฟ้องแทนสมาชิกสหภาพแรงงาน D ได้ ในกรณีที่นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณต่อสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือประเพณีปฏิบัติ โดยไม่มีการยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง จำเลยมีสวัสดิการรางวัลสถิติการมาปฏิบัติงานต่อเนื่องโดยไม่มีสถิติการมาทำงานสาย ไม่ขาดงาน ไม่ลาทุกประเภท ยกเว้นลาพักผ่อนประจำปี และไม่ถูกลงโทษทางวินัย ถือเป็นสภาพการจ้าง ซึ่งเดิมพนักงานทำงานต่อเนื่องตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป จะได้เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และทองคำหนัก ๑ บาท...แต่เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ จำเลยออกระเบียบเปลี่ยนแปลง

สภาพการจ้างดังกล่าวสำหรับพนักงานที่เข้าทำงานตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ โดยตัดรางวัลทองคำออกไป เป็นการละเมิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและไม่เป็นคุณต่อสมาชิกโจทก์ที่เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ จำเลยไม่ได้มีการยื่นข้อเรียกร้องเป็นหนังสือมายังโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยยกเลิกระเบียบ โดยให้ใช้ระเบียบเดิม และให้จำเลยมอบทองคำตามระเบียบเดิมแก่สมาชิกโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยปรับเปลี่ยนรางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่องเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน ในปี ๒๕๓๕ ปี ๒๕๓๖ และปี ๒๕๓๙ หลักเกณฑ์เงื่อนไขรางวัลดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวเกิดจากการกำหนดขึ้นเองของจำเลยฝ่ายเดียว โดยจำเลยจะปรับเปลี่ยนไปตามความสามารถในการจ่ายของจำเลย จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ บัญญัติห้ามมิให้นายจ้างทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่สัญญาจ้างแรงงานนั้นเป็นคุณกว่าลูกจ้างยิ่งกว่า โดยมิได้บัญญัติว่าต้องเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากข้อเรียกร้องก็ตาม แต่บทบัญญัติมาตรา ๒๐ ดังกล่าวบัญญัติต่อเนื่องจากมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๙ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างนำไปจดทะเบียนอันมีผลบังคับทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๒๐ จึงหมายถึงเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น เมื่อได้ความว่าจำเลยจัดให้มีสวัสดิการรางวัลสถิติการมาปฏิบัติงานต่อเนื่องให้แก่พนักงานเป็นเงินและทองคำต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ และปรับเปลี่ยนเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ โจทก์ได้ยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง มีการเจรจาและทำข้อตกลงและนำไปจดทะเบียน โดยมีสาระสำคัญในข้อ ๕ ว่า “สภาพการจ้างสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นใดที่มิได้มีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขในข้อเรียกร้องนี้ให้คงไว้และมีผลบังคับใช้ต่อไป และมิให้นายจ้างกระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ในมาตรา ๒๐ โดยไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับสวัสดิการมอบทองคำเป็นรางวัลให้แก่ลูกจ้างจากการยื่นข้อเรียกร้องแต่อย่างใด การมอบรางวัลทองคำแก่ลูกจ้างดังกล่าวมาจากการออกระเบียบของจำเลยแต่เพียงฝ่ายเดียวตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ และใช้บังคับเรื่อยมา จึงถือเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างจึงสามารถทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ให้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกิดจากการยื่นข้อเรียกร้องได้ เมื่อจำเลยได้ปฐมนิเทศแจ้งเรื่องการให้รางวัลสถิติการมาทำงานว่าไม่ได้รับรางวัลทองคำพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ทราบแล้วนักงานทุกคนลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างและยินยอมรับรางวัลฉบับใหม่ ดังนั้น จำเลยจึงสามารถทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ดังกล่าวตามระเบียบโดยไม่ได้มอบรางวัลทองคำได้ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ พิพากษายืน

๔๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๐๘/๒๕๖๓ (คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์)

เรื่อง การที่นายจ้างไม่มอบหมายงานให้ลูกจ้างทำตั้งแต่ปิดงานตลอดมาเป็นเวลานานถึง ๙ เดือน นับว่าเนิ่นนานเกินกว่าการพิจารณาหาตำแหน่งงานให้ตามปกติมาก แต่มีเจตนากลั่นแกล้งให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย ขาดความก้าวหน้า ละอายใจจนไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้ เช่นนี้ ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการใช้สิทธิในทางบริหารกิจการโดยสุจริต จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒)

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำเลย ว่า นาย เอ กับพวก รวม ๒๗ คน ลูกจ้างโจทก์ ยื่นคำร้องต่อจำเลยว่าโจทก์ไม่ให้เข้าทำงานและไม่มอบหมายงาน เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ **จำเลยมีคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยชี้ขาดว่า** การที่โจทก์ไม่ให้นาย เอ กับพวก ๒๗ คน เข้าทำงานและไม่มอบหมายงานให้ทำเพราะเหตุเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ เป็นกรรมการสหภาพแรงงาน เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและร่วมชุมนุมระหว่างถูกปิดงาน เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม **จึงมีคำสั่งให้โจทก์รับนาย เอ กับพวก ๒๗ คน เข้าทำงานและมอบหมายงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมหรือไม่ต่ำกว่าเดิม** โดยได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการไม่ต่ำกว่าเดิม โดยให้โจทก์ปฏิบัติตามคำสั่งภายใน ๑๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งเป็นต้นไป **โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของจำเลย** เพราะการที่โจทก์ยังไม่มอบหมายงานให้เนื่องจากต้องจัดเตรียมความพร้อม แต่สั่งให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โจทก์กำหนดโดยจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้ตลอดมา **เป็นการใช้สิทธิเพื่อการบังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในของโจทก์** ซึ่งโจทก์มีสิทธิกระทำได้

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า โจทก์กับผู้กล่าวหาและจำเลยร่วมทั้งสองมีนิติสัมพันธ์ต่อกันตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติการชำระหนี้ตอบแทนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ลูกจ้างมีหน้าที่ทำงานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างตอบแทนตลอดเวลาที่ลูกจ้าทำงานให้ ดังนั้น ***แม้โจทก์ในฐานะนายจ้างจะมีสิทธิบังคับบัญชาและบริหารงานภายในของตนด้วยการไม่มอบหมายงานให้แก่ผู้กล่าวหาและจำเลยร่วมทั้งสองซึ่งเป็นลูกจ้าง โดยที่ยังคงจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้ลูกจ้างตามสิทธิที่จะได้รับก็ตาม แต่การใช้สิทธิเช่นว่านั้นจะต้องเป็นไปโดยสุจริตและไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจ้างแรงงานด้วย*** คดีนี้ แรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า เหตุที่โจทก์ไม่ให้ผู้กล่าวหาและจำเลยร่วมทั้งสองเข้าทำงานและไม่มอบหมายงานให้ทำเป็นเพราะโจทก์ยังติดใจเรื่องที่ผู้กล่าวหาและจำเลยร่วมทั้งสองเป็นสมาชิกสหภาพฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและนัดชุมนุมจนโจทก์ต้องปิดงาน ทั้งที่ข้อพิพาทแรงงานดังกล่าวมีการเจรจาตกลงกันได้เรียบร้อยแล้ว มิได้เกิดจากการที่ผู้กล่าวหาและจำเลยร่วมทั้งสองกระทำการเป็นปรปักษ์ต่อโจทก์ดังที่อ้าง และโจทก์ไม่ให้ผู้กล่าวหาและจำเลยร่วมทั้งสองเข้ามาทำงานและไม่มอบหมายงานให้ทำตั้งแต่ปิดงานตลอดมาเป็นเวลานานถึง ๙ เดือน **นับว่าเนิ่นนานเกินกว่าการพิจารณาหาตำแหน่งงานให้ตามปกติมาก** ทั้งนี้ เพราะผู้กล่าวหาและจำเลยร่วมทั้งสองต่างก็มีตำแหน่ง

งานอยู่เดิม ไม่ปรากฏว่าผู้กล่าวหาและจำเลยร่วมทั้งสองมีความบกพร่องในการทำงานหรือความสามารถไม่เหมาะสมถึงขนาดต้องเปลี่ยนตำแหน่งงานใหม่ **พฤติการณ์แสดงว่า โจทก์มิได้ประสงค์ที่จะให้ผู้กล่าวหาและจำเลยร่วมทั้งสองทำงานให้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างต่อกัน** แต่มีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้กล่าวหาฯ ได้รับความเสียหาย ขาดความก้าวหน้าเนื่องจากไม่มีผลงาน และละอายใจจนไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไปได้ เพราะเหตุความไม่พอใจข้างต้น เช่นนี้ **ย่อมถือไม่ได้ว่าการที่โจทก์ไม่มอบหมายงานให้ผู้กล่าวหาและจำเลยร่วมทั้งสองทำ เป็นการใช้สิทธิในทางบริหารกิจการของนายจ้างโดยสุจริต** การกระทำของโจทก์จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และ (๒) การที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์จัดให้ผู้กล่าวหากับพวกเข้าทำงานและมอบหมายงานในตำแหน่งเดิมหรือไม่ต่ำกว่าเดิม **จึงเป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๔๑ (๔) ประกอบมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ หาใช่เป็นการก้าวล่วงเข้าไปใช้สิทธิบริหารกิจการตามปกติของโจทก์ไม่ พิพากษายืน**

๔๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๑๐/๒๕๖๓ (รัฐวิสาหกิจ)

เรื่อง “งานที่ต้องอยู่ประจำการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจำเป็น” หมายถึง ลักษณะหรือสภาพงานที่ลูกจ้างทำนั้น ลูกจ้างต้องประจำการ ณ สถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่นายจ้างกำหนดเพื่อรองานตามหน้าที่ เมื่อมีงานตามหน้าที่ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินและจำเป็นขึ้นแล้ว ลูกจ้างจึงจะมีหน้าที่ไปปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่องานแผนกสื่อสารเป็นงานที่ต้องให้บริการท่าเรือตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีลักษณะเป็นงานทั่วไป หาใช่งานที่ต้องอยู่ประจำการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจำเป็นไม่ ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาฯ ๑.๕ เท่า และ ๓ เท่าตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการท่าเรือ ขนถ่ายสินค้าและรับฝากสินค้า โจทก์ทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าแผนกสื่อสาร ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับเรือสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกในเรือสามารถแล่นเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติและในวันหยุด ครั้งละ ๗ ชั่วโมง โดยจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราเท่ากับค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ซึ่งไม่ชอบด้วยประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ **ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุดส่วนที่ยังขาดอยู่และดอกเบี้ยรวม ๖๕๘,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๖๓๓,๒๑๘ บาท จำเลยให้การว่า ลักษณะการทำงานของโจทก์ต้องอยู่ประจำการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจำเป็น** เนื่องจากเป็นงานที่ต้องติดต่อสื่อสารช่วยเหลือกรณีที่เรือมีปัญหา ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑.๖ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ข้อ ๔๐ (๗) **โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในอัตรา ๑.๕ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง...ตามประกาศฯ ข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘** คงมีสิทธิ

ได้เพียงค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ ซึ่งจำเลยได้รับครบถ้วนแล้ว

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาที่ค้างชำระ ๖๕๘,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๖๓๓,๒๑๘ บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษายืน จำเลยฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกา มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า “งานที่โจทก์ทำเป็นงานที่ต้องอยู่ประจำการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจำเป็น” ที่โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา...ตามข้อบังคับฯ และประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ หรือไม่ เห็นว่า ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา...แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ....ต้องพิจารณาว่างานที่ลูกจ้างทำล่วงเวลา...เป็นงานที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ ข้อ ๔๐ (๑) – (๗) ซึ่งต้องพิจารณาที่ลักษณะและสภาพของงานนั้นๆ เป็นสำคัญ **นายจ้างหามีสิทธิกำหนดให้งานหนึ่งงานใดเป็นงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาฯ ให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนดไว้ดังที่จำเลยอ้างมาได้**

คดีนี้ ลักษณะการทำงานล่วงเวลาของโจทก์ในวันทำงานปกติและในวันหยุดนั้น ไม่ได้แตกต่างงานกับการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติของโจทก์ ซึ่งงานที่ต้องอยู่ประจำการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจำเป็น **หมายถึง ลักษณะหรือสภาพงานที่ลูกจ้างทำนั้น ลูกจ้างต้องประจำการ ณ สถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่นายจ้างกำหนดเพื่อรองานตามหน้าที่ เมื่อมีงานตามหน้าที่ซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินและจำเป็นขึ้นแล้ว ลูกจ้างจึงจะมีหน้าที่ไปปฏิบัติงานดังกล่าว** หากไม่มีงานที่เป็นเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเกิดขึ้น ลูกจ้างก็ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน คงเพียงแต่ประจำการ ณ สถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่นายจ้างกำหนดเพื่อรองานตามหน้าที่เท่านั้น เมื่อแผนกสื่อสารมีหน้าที่รับผอดชอบหลักในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับเรือสินค้า เมื่อโจทก์ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานล่วงเวลาในวันหยุด โจทก์ทำหน้าที่ในการควบคุมข่ายการสื่อสารของ กทท. ให้บริการข้อมูลในระบบบริการเรือทางโทรศัพท์ ป้อนข้อมูลในระบบ VCMS ณ สถานีสื่อสารกรุงเทพ เช่นนี้ **ลักษณะงานและสภาพของแผนกสื่อสารและที่โจทก์ปฏิบัติในเวลาทำงานปกติและในเวลาทำงานล่วงเวลา เป็นงานที่ต้องให้บริการท่าเรือตลอด ๒๔ ชั่วโมง** ไม่ใช่งานที่ลูกจ้างต้องอยู่ประจำการ ณ สถานประกอบกิจการหรือสถานที่ที่นายจ้างกำหนดเพื่อรองานตามหน้าที่ เมื่อมีงานตามหน้าที่ซึ่งเป็นงานฉุกเฉินและจำเป็นเกิดขึ้นแล้ว ลูกจ้างจึงจะมีหน้าที่ไปปฏิบัติงาน **งานที่โจทก์ทำจึงมีลักษณะเป็นงานทั่วไป** หาใช่งานที่ต้องอยู่ประจำการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจำเป็นไม่ **พิพากษายืน**

๔๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๓ (คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ แม้หลังจากลูกจ้างยื่นหนังสือต่อนายจ้างว่าไม่ประสงค์จะไปทำงานที่โรงงานแห่งใหม่ ลูกจ้างบางรายจะยังคงไปทำงานที่โรงงานเดิม บางรายไปทำงานที่โรงงานใหม่ ใช้สิทธิลาป่วย และนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ก็ตาม ก็แสดงให้เห็นว่า ลูกจ้างบางคนต้องการทดลองเดินทางไปทำงานที่โรงงานแห่งใหม่ บางคนรอความชัดเจน จึงถือไม่ได้ว่าลูกจ้างได้เพิกถอนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างต่อนายจ้าง เมื่อการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวลูกจ้างได้รับผลกระทบสำคัญฯ จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษฯ

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้อง **ขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่.../๒๕๕๙** กรณีที่คณะกรรมการฯ มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยพิเศษและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างกับพวกจำนวน ๙ คน โจทก์เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ โจทก์ประกอบกิจการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการ มีสาขา ๑ ตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการ และมีสาขา ๒ ตั้งอยู่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยโจทก์ขยายกิจการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสาขา ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ โจทก์ได้ประกาศแจ้งย้ายโรงงานให้ลูกจ้างทุกคนทราบล่วงหน้าแล้วว่าในช่วงปี ๒๕๕๖ โจทก์จะย้ายโรงงานบางส่วนไปจังหวัดฉะเชิงเทรา **แต่โจทก์ไม่อาจย้ายได้ตามแผนเนื่องจากมีปัญหาการติดตั้งเครื่องจักร** ลูกจ้างกับพวกทั้ง ๙ คน ในฝ่ายผลิตแจ้งความประสงค์ที่จะไม่เดินทางไปทำงานที่โรงงานแห่งใหม่ แต่ได้ยื่นหนังสือแก่โจทก์วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นเพียงหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ไปทำงานโรงงานแห่งใหม่เท่านั้น มิใช่เป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างแก่โจทก์ตามกฎหมาย และหลังจากนั้นลูกจ้างทั้งเก้าคนยังมาทำงานตามปกติอีกหลายวัน และละทิ้งหน้าที่ โจทก์จึงมีหนังสือเลิกจ้าง นอกจากนี้ระยะทางจากโรงงานใหม่ห่างจากโรงงานเดิมประมาณ ๖๐ กิโลเมตร โจทก์จัดรถตู้รับส่งอำนวยความสะดวกให้... ฯลฯ การย้ายโรงงานจึงไม่กระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง ลูกจ้างกับพวกจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษและค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คำสั่งของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้ทยอยย้ายลูกจ้างไปทำงานที่โรงงานแห่งใหม่ การย้ายดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้าง ลูกจ้างกับพวกใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างและยื่นคำร้องต่อจำเลยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ไม่มีเหตุเพิกถอน

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า เป็นการย้ายสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๐ (กฎหมายที่ใช้ในขณะนั้น) แล้ว แต่หลังจากลูกจ้างยื่นหนังสือต่อโจทก์ ลูกจ้างกับพวกยังมาทำงานกับโจทก์อีกระยะหนึ่งและโจทก์ได้จ่ายค่าจ้างตามปกติ **จึงไม่ถือว่าลูกจ้างกับพวกมีเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างอันจะเป็นเหตุให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษฯ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลย จำเลยอุทธรณ์**

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า แม้หลังจากลูกจ้างยื่นหนังสือแล้ว ลูกจ้างจะยังคงไปทำงานกับโจทก์ ต่อมาอีกระยะหนึ่งและโจทก์จ่ายค่าจ้างให้ตามปกติก็ตาม แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไป

ทำงานกับโจทก์อีก **จึงถือไม่ได้ว่าลูกจ้างกับพวกเพิกถอนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างต่อโจทก์** ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ ไม่เห็นพ้องด้วย **พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา**

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดหน้าที่ให้ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะไปทำงานกับนายจ้างในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของตนเองหรือครอบครัว จะต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้างหรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ซึ่งการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างของลูกจ้างดังกล่าวนั้น ย่อมทำได้ด้วยแสดงเจตนาแก่นายจ้าง **ไม่ว่าจะเป็นการแสดงเจตนาโดยปริยาย ด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือก็ตาม ดังที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์** เมื่อพิจารณาหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ของลูกจ้างกับพวก ปรากฏข้อความทำนองเดียวกันว่าไม่ประสงค์ที่จะไปทำงานที่โรงงานแห่งใหม่ของโจทก์ โดยระบุความจำเป็นเดือดร้อนที่แต่ละคนได้รับ แม้จะมีข้อความในเอกสารของลูกจ้างบางคนให้โจทก์พิจารณาให้ความเป็นธรรมและเห็นใจตนก็ตาม **แต่ตามข้อความที่ปรากฏก็มีความชัดเจนแล้วว่า ลูกจ้างทั้ง ๙ คน ไม่ประสงค์จะไปทำงานที่โรงงานแห่งใหม่** กล่าวคือ จะไม่ทำงานเป็นลูกจ้างของโจทก์อีกต่อไป อันถือเป็นการใช้สิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่งแล้ว (ที่ใช้บังคับขณะนั้น) แม้ภายหลังยื่นหนังสือ ลูกจ้างกับพวกจำนวน ๓ ราย ยังคงไปทำงานที่โรงงานเดิมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลูกจ้างอีก ๒ ราย ไปทำงานที่โรงงานแห่งใหม่ระหว่างวันที่ ๑๕ –๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อีกรายทำงานที่โรงงานเดิมและใช้สิทธิลาป่วยตั้งแต่วันที่ ๑๘ –๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และอีกรายไปทำงานที่โรงงานแห่งใหม่และใช้สิทธิลาป่วยวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยโจทก์จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างกับพวกจนถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก็ตาม **แต่พฤติการณ์ของลูกจ้างกับพวกที่ไปทำงานให้แก่โจทก์ไม่ว่าที่โรงงานเดิมหรือโรงงานใหม่ก็เป็นการทำงานหลังจากยื่นหนังสือแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน** ทั้งลูกจ้างบางคนเมื่อเดินทางไปที่ทำงานใหม่ก็ใช้สิทธิลาป่วยแล้วไม่เดินทางไปทำงานที่โรงงานใหม่อีก **แสดงให้เห็นว่า ลูกจ้างบางคนต้องการทดลองเดินทางไปทำงานที่โรงงานแห่งใหม่ ลูกจ้างบางคนรอความชัดเจนว่าจะทำงานที่โรงงานเดิมต่อไปได้หรือไม่** จนกระทั่งวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลูกจ้างทั้ง ๙ คน ได้ยื่นคำร้องต่อจำเลยเพื่อให้จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยพิเศษฯ ตามมาตรา ๑๒๐ แล้วไม่ไปทำงานแก่โจทก์อีก **พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าลูกจ้างทั้งเก้าคนยังคงมีเจตนาที่จะไม่ทำงานเป็นลูกจ้างโจทก์ถ้าโจทก์ย้ายโรงงานไปที่แห่งใหม่ อันเป็นการยืนยันเจตนาเดิม**ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างการที่ลูกจ้างกับพวกยังคงทำงานให้แก่โจทก์ภายหลังยื่นหนังสือ ถือไม่ได้ว่าเพิกถอนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแก่โจทก์ **จึงไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยฯ พิพากษายืน**

๕๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๗๘/๒๕๖๓

เรื่อง ลูกจ้างทำงานได้ ๓ วัน ขอเบิกเงินล่วงหน้าเนื่องจากไม่มีเงินไปทำงาน นายจ้างปฏิเสธ ลูกจ้างไม่มาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลา เป็นการละทิ้งหน้าที่การงานไปเสีย และเป็นการทำอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต เลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า , ลูกจ้างรายเดือนเมื่อไม่มีข้อตกลงหรือระเบียบข้อบังคับในการหักค่าจ้างในวันที่ไม่มาทำงานหรือขาดงาน ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันขาดงาน

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ **๑ ตุลาคม ๒๕๖๒** จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส **อัตราค่าจ้างเดือนละ ๓๓,๐๐๐ บาท** ต่อมาวันที่ **๖ ตุลาคม ๒๕๖๒** จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจา อ้างสาเหตุว่าโจทก์ไม่สามารถทำงานร่วมกับจำเลยได้ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๕,๕๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๙๙,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ๙๙,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยจ้างโจทก์เพราะพิจารณาจากประวัติการทำงานว่าโจทก์มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัท เอ จำกัด ซึ่งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเป็นเวลา ๑ ปี ๖ เดือน อันเป็นสาระสำคัญในการรับบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส จำเลยเชื่อจึงตกลงรับโจทก์เข้าทำงาน หลังจากโจทก์ทำงานกับจำเลยเพียง ๓ วัน วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ **โจทก์ส่งข้อความแจ้งว่าไม่มีเงินไปทำงานขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าแล้วไม่มาทำงาน** ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ **ต่อมาจำเลยตรวจสอบประวัติการทำงานของโจทก์พบว่าโจทก์แจ้งประวัติการทำงานอันเป็นเท็จต่อจำเลย** กล่าวคือ โจทก์ทำงานกับบริษัท เอ จำกัด เพียง ๓ เดือน **ประวัติการทำงานโจทก์ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง** แสดงให้เห็นว่าโจทก์มิได้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานดังที่ระบุในประวัติการทำงาน **การที่จำเลยจ้างโจทก์เป็นการแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของโจทก์ อันเป็นการการสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล สัญญาจ้างตกเป็นโมฆะ** โจทก์มิได้ประสงค์จะทำงานกับจำเลยแต่แรก เพียงแต่การหลอกลวงให้จำเลยรับโจทก์เข้าทำงาน **หลังจากนั้นโจทก์จะสร้างเรื่องอันเป็นเท็จเพื่อให้จำเลยเลิกจ้าง ดังที่โจทก์เคยทำมาแล้วในคดีอื่นของศาลแรงงานกลางทั้ง ๒ สำนวน ซึ่งโจทก์ทำงานกับบริษัททั้งสองเพียงไม่ถึงเดือนและพฤติการณ์ของโจทก์ถูกเลิกจ้างคล้ายกับพฤติการณ์ของโจทก์ในคดีนี้ เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต**

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๔,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โจทก์ส่งข้อความในไลน์ถึงนางสาว เอ กรรมการจำเลย ขอเบิกเงินล่วงหน้าเนื่องจากไม่มีเงินไปทำงาน ซึ่งนางสาว เอ ปฏิเสธ โจทก์จึงไม่มาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลา **การที่โจทก์หยุดงานในวันดังกล่าว โดยอ้างสาเหตุไม่มีเงินไปทำงานจึงเป็นการขาดงานไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการละทิ้งหน้าที่การงานไปเสีย และเป็นการทำอันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต** ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าวันดังกล่าวโจทก์

ไม่ได้ขาดงาน เนื่องจากเป็นวันลา เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง

ประเด็นค่าจ้าง เห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างรายเดือน ทำงานตั้งแต่วันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ขาดงาน วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงมีฐานะเป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑- ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ **เมื่อไม่มีข้อตกลงหรือระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ให้สิทธิจำเลยในการหักค่าจ้างในวันที่โจทก์ไม่มาทำงานหรือขาดงานโดยโจทก์ไม่ตกลงยินยอมด้วย ดังนั้น แม้วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โจทก์จะขาดงานก็ตาม การขาดงานของโจทก์เป็นเพียงการบกพร่องต่อหน้าที่ซึ่งอาจมีผลต่อสิทธิอื่น ๆ ของโจทก์ แต่หากระทบต่อสิทธิในค่าจ้างซึ่งเป็นรายเดือนไม่ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันดังกล่าว**

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

๕๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๘๒ - ๑๓๘๙/๒๕๖๓ (จัดหางาน)

เรื่อง การที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ครบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน แม้เพราะเหตุสุดวิสัยเนื่องจากเกิดสงครามภายในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย อันเป็นเหตุสุดวิสัยก็ตาม แต่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวก็มิใช่สาเหตุจากลูกจ้าง จำเลยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บไปแล้วตามอัตราส่วนกับระยะเวลาที่ได้ทำงาน ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๖ วรรคสอง

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๑๗ คน ฟ้องว่า จำเลยในฐานะตัวแทนนายจ้างซึ่งเป็นตัวการมีภูมิลำเนาอยู่ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย ทำสัญญาจัดหางานกับโจทก์กับพวก เพื่อส่งไปทำงานที่ต่างประเทศ โดยเรียกเก็บค่านายหน้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายจากโจทก์ เมื่อโจทก์กับพวกเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบียแต่ทำงานไม่ครบกำหนดตามสัญญา เนื่องจากนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานเพราะภัยสงครามและรอการอพยพ ถือว่าเป็นการเลิกจ้างโดยไม่ใช่สาเหตุจากโจทก์กับพวก เมื่อโจทก์กับพวกเดินทางกลับประเทศไทย จำเลยต้องคืนค่านายหน้า ค่าบริการ ฯลฯ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าขาดประโยชน์จากการทำงาน คืนค่านายหน้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย แก่โจทก์กับพวก พร้อมดอกเบี้ย พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เป็นนายจ้าง จำเลยเป็นเพียงบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้ส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ต่างประเทศเท่านั้น โจทก์กับพวกไม่สามารถทำงานได้ครบตามสัญญา ไม่ใช่ความผิดของนายจ้างและจำเลย ภัยสงครามที่มีการต่อต้านรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบียเป็นเหตุสุดวิสัย จำเลยไม่ต้องรับผิด ฟ้องเรียกค่าจ้างขาดอายุความ

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลย คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้โจทก์กับพวก พร้อมดอกเบี้ย (โจทก์ที่ ๑ ๑๕,๘๓๓.๓๓ บาท โจทก์ที่ ๒ ...) คำขออื่นให้ยก โจทก์กับพวกอุทธรณ์

ประเด็นค่าเสียหายจากการผิดสัญญาและค่าขาดประโยชน์จากการทำงาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘ บัญญัติคำว่า **“เหตุสุดวิสัย”** หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า นายจ้างไม่สามารถให้โจทก์กับพวกทำงานต่อไปได้ตามปกติจนครบสัญญาจ้างแรงงานโดยไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างก็ตาม **แต่เป็นเพราะเกิดสงครามในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย ซึ่งเป็นเหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้น จะให้ผลพิบัติไม่มีใครจะป้องกันได้ อันเป็นเหตุสุดวิสัย** ทำให้นายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างที่อยู่ต่างประเทศหลุดพ้นไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๑๙ วรรคหนึ่ง นายจ้างหรือตัวแทนของนายจ้างที่อยู่ต่างประเทศจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาและค่าขาดประโยชน์จาการทำงาน

ประเด็นอายุความค่าจ้าง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า หนี้ค่าจ้างค้างจ่ายมีอายุความ ๒ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๔ (๙) เมื่อโจทก์ฟ้องเรียกค่าจ้างค้างจ่ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดจ่ายวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔...เมื่อโจทก์กับพวกฟ้องคดีวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงขาดอายุความ

ประเด็นต้องคืนค่านายหน้าและค่าบริการหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๖ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่คนหางานไม่สามารถทำงานได้จนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานเพราะถูกเลิกจ้างโดยมิใช่สาเหตุจากคนหางาน ผู้รับอนุญาตต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วเป็นอัตราส่วนกับระยะเวลาที่คนหางานได้ทำงานภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คนหางานขอรับคืน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์กับพวกไม่สามารถทำงานได้ครบระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน แม้เพราะเหตุสุดวิสัยเนื่องจากเกิดสงครามภายในอันเป็นสถานที่ที่โจทก์กับพวกทำงานก็ตาม **แต่เหตุสุดวิสัยดังกล่าวก็มิใช่สาเหตุจากโจทก์กับพวก** จำเลยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจัดหางานต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากโจทก์กับพวก ไปแล้ว โดย ค่านายหน้าที่โจทก์กับพวกจ่ายให้แก่จำเลยไปแล้วเพื่อการจัดหางาน **จึงเป็นค่าบริการที่จำเลยจะต้องคืนแก่โจทก์กับพวกตามอัตราส่วนกับระยะเวลาที่โจทก์กับพวกได้ทำงาน** เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์ที่ ๑ ทำงานได้ ๕ เดือน แต่ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ๒ ปี จำเลยเรียกเก็บค่านายหน้า ๑๒๐,๐๐๐ บาท จำเลยต้องคืนค่านายหน้าแก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒....ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษามานั้น ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนค่านายหน้าให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒... นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง

๕๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๑๖ - ๑๔๑๙/๒๕๖๓ (มูลนิธิ...)

เรื่อง มูลนิธิ เอ การประกอบกิจการในส่วนโรงพยาบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ จึงตกอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ , “เงินสะสม” มีลักษณะเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนคุณงานความดีของลูกจ้าง จึงแตกต่างจากค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง แม้ลูกจ้างจะตกลงยินยอมเปลี่ยนแปลงสวัสดิการโดยให้ถือว่าการจ่ายเงินสะสมนี้เป็นการจ่ายค่าชดเชยด้วยก็ตาม ก็หาให้เงินสะสมกลายเป็นค่าชดเชยไปไม่ นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างอีก

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๔ คน ฟ้องว่า **จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิ** จำเลยจัดตั้งโรงพยาบาล **ปัจจุบันใช้ชื่อว่า โรงพยาบาล เอ** ในการประกอบการมีกำหนดค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพยาบาล ค่าใช้จ่ายอย่างอื่น**เช่นเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป**ที่มีวัตถุประสงค์แสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสี่ เข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ครั้งสุดท้ายตำแหน่งผดุงครรภ์ โจทก์ที่ ๑ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๓,๐๓๐ บาท ค่าใบประกอบวิชาชีพ ๑,๒๐๐ บาท เงินพิเศษ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๗๓๑ บาท โจทก์ที่ ๒..โจทก์ที่ ๔.....ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย กำหนดว่าโรงพยาบาลจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง และโรงพยาบาลจัดสวัสดิการแก่พนักงานเป็นระบบเงินบำเหน็จต่อมาวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๖ โรงพยาบาลออกประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการระบบเงินบำเหน็จเป็นระบบเงินสะสม ใช้บังคับ ๑ เมษายน ๒๕๒๗ เป็นต้นไป ต่อมาวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์กับพวกด้วยเหตุผลเกษียณให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยจ่ายเงินบำเหน็จหรือเงินสะสมให้โจทก์กับพวกเท่านั้น แต่ไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

จำเลยให้การว่า โรงพยาบาล เอ ดำเนินกิจการโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร ไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าบริการในระดับต่ำจากผู้เข้ารับการรักษา ค่าบริการนำไปใช้เพื่อพัฒนาโรงพยาบาล ไม่มีการจ่ายเงินปันผลใด ๆ ให้แก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล โจทก์กับพวกได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘/๑ จากจำเลย**ครบถ้วนแล้ว โจทก์ทั้งสี่คนได้ตกลงทำบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อบังคับฯ และสวัสดิการระบบเงินบำเหน็จเป็นระบบสะสม ให้ถือว่าการจ่ายเงินสะสมนี้เป็นการจ่ายค่าชดเชยด้วย หากเงินสะสมจำนวนน้อยกว่าค่าชดเชย ให้โรงพยาบาลจ่ายเพิ่มจนครบเท่ากับค่าชดเชยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยชอบ ข้อตกลงดังกล่าว ไม่ใช่ข้อตกลงที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย ไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงมีผลบังคับตามกฎหมาย**

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า **การประกอบกิจการโรงพยาบาล เอ ของจำเลยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรในทางเศรษฐกิจ** จึงตกอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยจ่ายเงินสะสมตามประกาศโรงพยาบาล เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการระบบเงินบำเหน็จเป็นระบบเงินสะสม ให้โจทก์กับพวก มีจำนวนสูงกว่าค่าชดเชยที่แต่ละคนมีสิทธิได้รับแล้ว **จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์กับพวกอีก พิพากษายกฟ้อง** โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า ค่าชดเชยเป็นเงินที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับให้นายจ้างต้องจ่ายแก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้กระทำความผิด โดยกำหนดเกณฑ์การคิดคำนวณได้ตาม

มาตรา ๑๑๘ และตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาล เอ ที่ใช้บังคับขณะเลิกจ้าง **แม้ไม่มีบทบัญญัติห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างรวมไปกับเงินประเภทอื่น แต่เงินที่นายจ้างจ่ายไปนั้นจะถือเป็นค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคิดคำนวณและเงื่อนไขการจ่ายตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็นสำคัญ** คดีนี้เดิมโรงพยาบาล เอ มีสวัสดิการแก่พนักงานเป็นระบบเงินบำเหน็จ ต่อมาปี ๒๕๒๖ เปลี่ยนแปลงสวัสดิการระบบเงินบำเหน็จเป็นระบบเงินสะสม ตามประกาศและคำสั่งระบุถึงวัตถุประสงค์ในการจ่ายเงินสะสมไว้ชัดแจ้งว่าโรงพยาบาล เอ จัดให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานเพื่อเป็นทุนเลี้ยงชีพเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานโดยถูกต้องตามระเบียบ ต้องผ่านการทดลองงาน โดยจะได้รับ ๓ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน ไปจนถึงเดือนที่ ๔๙ จะได้รับเพิ่มเป็น ๔ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน และตั้งแต่เดือนที่ ๖๑ เป็นต้นไปจะได้รับเพิ่มเป็น ๕ เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน แต่จะถอนได้เมื่อพนักงานลาออก โดยมีเงื่อนไขว่าหากพนักงานลาออกก่อนครบกำหนด ๕ ปี หรือลาออกอย่างผิดระเบียบ หรือพ้นสภาพด้วยการขัดระเบียบ จะไม่มีสิทธิได้รับเงินสะสมและดอกเบี้ย **เงินสะสมจึงมีลักษณะเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนคุณงานความดีของลูกจ้าง จึงแตกต่างจากค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง แม้โจทก์ทั้งสี่จะตกลงยินยอมให้โรงพยาบาล เอ เปลี่ยนแปลงสวัสดิการจากระบบเงินบำเหน็จเป็นระบบเงินสะสม โดยให้ถือว่าการจ่ายเงินสะสมนี้เป็นการจ่ายค่าชดเชยด้วยก็ตาม ก็หาให้เงินสะสมกลายเป็นค่าชดเชยไปไม่**

พิพากษากลับเป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ ๑ - ๔ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง

๕๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๙๙ - ๑๕๐๙/๒๕๖๓ (คดีฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรม)

เรื่อง นายจ้างประสบปัญหาทางการเงิน ยอดสั่งซื้อลดลง ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ก่อนเลิกจ้างและปิดกิจการโรงงานนั้น ได้ให้บริษัท เอ ทำสัญญาเช่าโรงงานและโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จึงเชื่อได้ว่านายจ้างหยุดประกอบกิจการอันเนื่องจากเศรษฐกิจที่ถดถอย นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดโดยไม่ปรากฏว่ามีการกลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ การเลิกจ้างจึงมีความจำเป็นและมีเหตุผลสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๑๑ คน ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กับพวกโดยอ้างว่าไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ แต่แท้จริงจำเลยมิได้ปิดกิจการ การเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควร ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์คนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยประสบปัญหาเศรษฐกิจและมีหนี้สินทางการค้าจำนวนมาก ทั้งประสบปัญหาการปกครองและการบริหารงานในสถานประกอบกิจการ โดยสหภาพแรงงานกับพนักงานจำนวนหนึ่งแสดงตนเป็นปรปักษ์และต่อต้านการบริหาร จำเลยเลิกจ้างยังได้จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทุกคนด้วย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์กับพวกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า แล้ววินิจฉัยว่า โจทก์กับพวกทั้ง ๑๑ คน เป็นลูกจ้างประจำรายเดือน จำเลยได้รับคำสั่งการผลิตจากลูกค้าแล้วไม่สามารถทำการผลิตได้ตามเป้าหมายและสินค้ามีปัญหา ทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ จนทำให้บริษัทที่สั่งการผลิตไปว่าจ้างบริษัทอื่นแทน เป็นเหตุให้รายได้ของจำเลยลดลง เมื่อพิจารณาแบบนำส่งงบการเงินของจำเลยตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ปรากฏว่าจำเลยมีกำไรสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปี ๒๕๖๑ มีกำไรเพียง ๙๔,๗๗๔.๕๑ บาท ทั้งจำเลยยังมีหนี้ค้างชำระแก่บุคคลภายนอกซึ่งถูกเจ้าหนี้ฟ้องหลายคดี รวม ๑๑,๖๕๓,๙๙๓.๙๑ บาท แต่จำเลยเป็นเจ้าหนี้ที่ฟ้องลูกหนี้เพียง ๔,๕๘๕,๕๕๑.๑๙ บาท จึงฟังได้ว่าจำเลยประสบปัญหาทางการเงิน ยอดสั่งซื้อลดลง ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับก่อนเลิกจ้างและปิดกิจการโรงงานนั้น จำเลยได้ให้บริษัท เอ ทำสัญญาเช่าโรงงานและโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จึงเชื่อได้ว่าจำเลยหยุดประกอบกิจการอันเนื่องจากเศรษฐกิจที่ถดถอย เมื่อจำเลยเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมดโดยไม่ปรากฏว่ามีการกลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติ โดยก่อนเลิกจ้างมีการปิดประกาศกำหนดระยะเวลาให้ลูกจ้างทราบและจ่ายค่าชดเชย จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีความจำเป็นและมีเหตุผลสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ที่โจทก์กับพวกอุทธรณ์ในทำนองว่า จำเลยเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์กับพวกเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ทำให้จำเลยไม่พอใจจึงหาทางกำจัด หรือล้มสหภาพก็ดี จำเลยไม่ได้ปิดกิจการเพียงแต่ให้บริษัท เอ เช่าโรงงาน....เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยพิพากษายกอุทธรณ์โจทก์กับพวก

๕๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๕๕๙/๒๕๖๓ (คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์)

เรื่อง การที่ลูกจ้างใช้วาจาก้าวร้าว หยาบคาย ชวนทะเลาะ “ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ ไอ้หน้าตัวเมีย มึงมาเลย” พร้อมใช้มีดคัตเตอร์กวักเรียก โพสต์รูปปืนและข้อความในเฟซบุ๊ก แต่ความผิดดังกล่าวยังไม่เข้าองค์ประกอบความผิดร้ายแรง เมื่อนายจ้างเลิกจ้างระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

คดีนี้โจทก์ (นายจ้าง) ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำเลยที่ ๑ กรณีที่มีคำสั่งว่าการที่โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหา เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื่องจากเป็นการเลิกจ้างระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ และมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายแก่ผู้กล่าวหาเป็นเงิน ๒๖๗,๔๕๐ **บาท โจทก์ไม่เห็นด้วย เนื่องจากโจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาเนื่องจากผู้กล่าวหามีพฤติกรรมเป็นนักเลงอันธพาลและข่มขู่โดยใช้อาวุธมีดคัตเตอร์ทำร้ายหัวหน้างานในระหว่างเวลาทำงาน ทั้งยังใช้ถ้อยคำหยาบคาย และด่าทอ ท้าทาย ชักชวนให้เข้าร่วมทะเลาะวิวาท**

จำเลยให้การว่า ผู้กล่าวหากระทำผิดทำให้นาย A พนักงานโจทก์เกิดตกใจกลัว ใช้วาจาก้าวร้าว ด่าทอ หยาบคาย ชวนทะเลาะ ข่มขู่ด้วยมีดคัตเตอร์ มีการโพสต์รูปปืนและข้อความในเฟซบุ๊ก แต่ความผิดดังกล่าวไม่ปรากฏว่านาย ได้รับอันตรายและมิได้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่โจทก์ **จึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน**

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. จำเลยร่วม(ลูกจ้าง) นั่งรับประทานอาหารในระหว่างเวลาปฏิบัติงานที่โต๊ะแผนก บี ซึ่งเป็นที่นอกที่ทำงานของลูกจ้าง นาย A มาว่ากล่าวตักเตือนว่าเป็นเวลาทำงาน มีการถ่ายรูปของลูกจ้างที่ละทิ้งหน้าที่ส่งรูปเข้าโปรแกรมไลน์ให้แก่ผู้บังคับบัญชา ต่อมาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๑๑ น. จำเลยร่วม (ลูกจ้าง) ขึ้นไปชั้น ๒ แผนก บี ไปหานาย A และใช้ถ้อยคำหยาบคายด่านาย A **โดยถือมีดคัตเตอร์รูดมีดขึ้นลงไปมาในลักษณะข่มขู่** มีการผลักอกนาย A แต่นาย A หนีออกมาไม่เข้าร่วมทะเลาะวิวาทด้วย จำเลยร่วมตะโกนด่าตามหลังว่า **“ไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ ไอ้หน้าตัวเมีย มึงมาเลย” พร้อมใช้มีดคัตเตอร์กวักเรียก** นอกจากนี้จำเลยร่วมลงเฟซบุ๊กมีข้อความข่มขู่นาย A มาโดยตลอด **การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีที่ร้ายแรง** ไม่จำต้องว่ากล่าวตักเตือนก่อน การเลิกจ้างจึงไม่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม **พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำเลย จำเลยและจำเลยร่วมทอุทธรณ์**

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า แม้การกระทำของจำเลยร่วม (ลูกจ้าง) เป็นผู้ชักจูงให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานด้วยกัน และขู่เข็ญว่าจะทำร้ายร่างกายนาย A พนักงานของโจทก์ แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า การกระทำของจำเลยร่วมเป็นเหตุให้นาย A ได้รับอันตรายหรือทำให้โจทก์เสียหาย **เมื่อนาย A ไม่ได้เป็นหัวหน้างานในแผนกที่จำเลยร่วมทำงานอยู่ จำเลยร่วมไม่ได้ทำงานภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของจำเลยร่วม ถือไม่ได้ว่าจำเลยร่วมกระทำต่อผู้บังคับบัญชาอันจะทำให้สายงานการบังคับบัญชาและระบบการทำงานของโจทก์เสียหาย** จึงไม่ใช่กรณีที่จำเลยร่วมฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานหมวด ๗ ข้อ ๔.๔ “เป็นผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย ขู่เข็ญ หรือชักจูงให้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างพนักงานด้วยกัน หรือกระทำต่อหัวหน้างานหรือผู้จัดการ/แผนกเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือทำให้บริษัทเสียหาย” **เมื่อโจทก์เลิกจ้างจำเลยร่วมที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ** โดยไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหนังสือก่อน จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ (๓) **คำสั่งของจำเลยที่ให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายจำนวน ๒๖๗,๔๕๐ บาท จึงชอบแล้ว**

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

๕๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๖๕๕ - ๒๖๗๗/๒๕๖๓

เรื่อง การนับเวลา ๓ วัน ตามมาตรา ๑๖ นั้น พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ฯ ไม่ได้บัญญัติวิธีการนับไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำป.พ.พ. ๑๙๓/๓ วรรคท้าย มาใช้บังคับ สหภาพฯ รับข้อเรียกร้องในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. จึงต้องเริ่มนับเวลาเริ่มต้นทำการของวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นวันแรก จะครบกำหนด ๓ วัน เมื่อสิ้นสุดเวลาทำการของวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ การที่นายจ้างมีหนังสือแจ้งข้อพิพาทแรงงานในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๘ น.จึงเป็นการแจ้งก่อนพ้นกำหนด ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง ไม่อาจถือได้ว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น แม้ต่อมาพนักงานประนอมฯ เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและไม่สามารถตกลงกันได้ ก็หามีผลให้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้อันก่อให้เกิดสิทธิแก่นายจ้างในการปิดงานไม่ การใช้สิทธิปิดงานจึงไม่ชอบ

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๒๖ คน ฟ้องว่า โจทก์กับพวกเป็นลูกจ้าง ประกอบกิจการผลิตเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปและสมาชิกสหภาพแรงงาน A วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำเลยยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพฯ สหภาพฯ มีหนังสือแจ้งผู้แทนในการเจรจาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ **จำเลยมีเจตนาไม่สุจริตไม่ยอมเจรจาในวันดังกล่าว** และวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำเลยมีหนังสือถึงพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเพื่อแจ้งข้อพิพาท จำเลยบ่ายเบี่ยงไม่มาร่วมไกล่เกลี่ย จนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำเลยใช้สิทธิปิดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการแก่สมาชิกสหภาพแรงงานฯ **การแจ้งข้อพิพาทแรงงานไม่ชอบเพราะยังไม่ครบกำหนดเวลาสามวันตามมาตรา ๑๖ และการใช้สิทธิปิดงานไม่ชอบ** ขอบังคับจำเลยยกเลิกหนังสือขอใช้สิทธิปิดงาน รับโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมพร้อมจ่ายค่าจ้างหรือค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างย้อนหลังนับแต่วันปิดงาน จนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน จ่ายโบนัสปี ๒๕๖๑ และปรับอัตราค่าจ้างประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การที่จำเลยยื่นข้อเรียกร้องวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และนัดเจรจาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถือว่าทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการเริ่มเจรจาแล้ว ส่วนวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ **แม้ไม่ปรากฏว่ามีการเจรจากันเพราะเหตุสหภาพแรงงานก็ดีหรือฝ่ายจำเลยก็ดี ต้องถือว่ามีการเจรจาข้อพิพาทแต่ไม่อาจตกลงกันตามข้อเรียกร้องได้ ข้อพิพาทแรงงานจึงเกิดขึ้นแล้ว** จำเลยต้องแจ้งข้อพิพาทต่อพนักงานประนอมฯ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง **หาใช่ต้องรอให้พ้นระยะเวลาสามวันตามที่โจทก์กล่าวอ้างไม่** และเมื่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานไกล่เกลี่ยแล้ว แต่ตกลงกันไม่ได้ **จึงเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ การใช้สิทธิปิดงานจึงชอบแล้ว** แต่อย่างไรก็ตามการที่จำเลยยื่นข้อเรียกร้องก็เพื่อการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์กับพวกเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันปิดงานจนถึงวันที่จำเลยยกเลิกการใช้สิทธิปิดงาน พร้อมดอกเบี้ย และให้โจทก์แต่ละคนไปรายงานตัวเพื่อกลับเข้าทำงาน คำขออื่นให้ยกเสีย โจทก์รวม ๒๓ และจำเลยอุทธรณ์

ประเด็นการปิดงานของจำเลยชอบหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า การแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน มาตรา ๒๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ไม่มีการเจรจากันภายในกำหนดตามมาตรา ๑๖ หรือมีการเจรจากันแล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ว่าด้วยเหตุใดให้ถือว่าได้มีข้อพิพาท

แรงงานเกิดขึ้น และให้ฝ่ายแจ้งข้อเรียกร้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พ้นกำหนดตามมาตรา ๑๖ หรือนับแต่เวลาที่ตกลงกันไม่ได้ แล้วแต่กรณี” และหากเป็นกรณีที่มีการเจรจากัน มาตรา ๑๖ บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่า “ให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มเจรจาภายในกำหนด ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้อง” โดยไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดยกเว้นสำหรับกรณีที่ไม่มีการเจรจาว่าให้มีกรณีใดบ้างที่ถือเป็นกรณีที่มีการเจรจาแต่ตกลงกันไม่ได้ **ดังนั้น หากเป็นกรณีที่มีการเจรจากัน ข้อเท็จจริงต้องได้ความว่าทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเจรจาต่อรองกันจริงเพื่อหาข้อยุติแต่ตกลงกันไม่ได้ ใช่เพียงกำหนดนัดแต่ไม่มีการเจรจา** เมื่อคดีนี้ไม่ปรากฏว่า โจทก์ที่ ๑ หรือผู้แทนกับจำเลยมีการเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันมาก่อนจำเลยมีหนังสือแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมฯ **จึงต้องถือว่าเป็นกรณีที่ไม่มีการเจรจากัน** แม้โจทก์ที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้แทนในการเจรจาและนัดเจรจาในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก็ตาม จะถือว่ามีผลเป็นการเจรจาแต่ตกลงกันไม่ได้ดังที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยหาได้ไม่ **เพราะไม่มีบทมาตราใดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติไว้เช่นนั้น**

ส่วนการนับเวลา ๓ วัน ตามมาตรา ๑๖ นั้น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไม่ได้บัญญัติถึงวิธีการนับระยะเวลา ๓ วัน ไว้โดยเฉพาะ **จึงต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓ วรรคท้าย** ซึ่งบัญญัติถึงวิธีนับระยะเวลาไว้ว่า “ถ้ากำหนดระยะเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือนหรือปี มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วยกัน..” **มาใช้บังคับ** เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยยื่นข้อเรียกร้องและสหภาพฯ กับโจทก์ที่ ๑ รับข้อเรียกร้องในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ น. การนับระยะเวลา ๓ วัน **จึงต้องเริ่มนับเวลาเริ่มต้นทำการของวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ อันเป็นวันถัดไปจากวันที่ได้รับข้อเรียกร้องเป็นวันแรก**จะครบกำหนด ๓ วัน **เมื่อสิ้นสุดเวลาทำการของวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑** ดังนั้น การที่จำเลยมีหนังสือแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมฯ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๘ น. **จึงเป็นการแจ้งก่อนพ้นกำหนด ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับข้อเรียกร้องตามมาตรา ๑๖ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่บัญญัติในมาตรา ๒๑ กรณีไม่อาจถือได้ว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น** พนักงานประนอมฯ จึงไม่มีอำนาจดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันตาม มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง **แม้ต่อมาพนักงานประนอมฯ เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยและไม่สามารถตกลงกันได้ ก็หามีผลให้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้อันก่อให้เกิดสิทธิแก่นายจ้างในการปิดงานไม่ การใช้สิทธิปิดงานของจำเลยจึงไม่ชอบ** และเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่ยอมให้โจทก์ที่ ๑ กลับเข้าทำงาน ทั้งที่โจทก์ที่ ๑ พร้อมจะทำงานให้จำเลย จำเลยจึงต้องรับโจทก์ที่ ๑ กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมหรือไม่ต่ำกว่าเดิม และจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ที่ ๑ ตลอดระยะเวลาที่ปิดงาน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรับโจทก์ที่ ๑ กลับเข้าทำงานตำแหน่งหน้าที่เดิมหรือไม่ต่ำกว่าเดิม จ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายตามฟ้องของโจทก์ที่ ๑ นับแต่วันปิดงาน (วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันสุดท้ายที่จำเลยใช้สิทธิปิดงาน พร้อมดอกเบี้ย และให้ยกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าเสียหาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๕๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๒๑ - ๒๙๓๑/๒๕๖๓ (งานจัดการขบวนรถไฟ ของรัฐวิสาหกิจ)

เรื่อง การตีความ "วันทำงาน" ตามข้อ ๓๘ ข้อ ๔๐ (๑) และข้อ ๔๒ (๑) ต้องตีความเหมือนกันว่า หมายถึง วันที่กำหนดให้ลูกจ้างทำงานตามปกติตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ไม่อาจตีความ "วันทำงาน" หมายถึง วันที่ลูกจ้างได้ทำงานจริง ลูกจ้างซึ่งทำงานขบวนการจัดรถไฟ ทำงานล่วงเวลาหรือเกินกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหยุด จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ๑ เท่าเท่านั้น ซึ่งไม่เท่ากับ ๒ เท่า ดังคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยมา

คดีนี้โจทก์กับพวก ๑๑ คน ฟ้องว่า **จำเลยที่ ๑ เป็นรัฐวิสาหกิจ** จำเลยที่ ๒ มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ โจทก์ทั้ง ๑๑ คน เป็นลูกจ้างจำเลย **ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายสถานีรถไฟ ตำแหน่งผู้ช่วยนายสถานีรถไฟ** วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จำเลยออกระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษการทำงานเกินเวลาทำงานปกติ ต่อมาวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำเลยยกเลิกระเบียบดังกล่าว แล้วออกระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนการทำงานเกินกำหนดเวลาทำงานปกติในวันทำงานหรือในวันหยุดเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติหน้าที่จริงเพียงกรณีเดียว โดยมิได้กำหนดสิทธิการรับค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่เกินกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหยุดไว้ (เดิมกำหนดไว้ ๒ เท่า) เป็นการออกระเบียบที่ไม่ชอบไม่สอดคล้องและขัดแย้งกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจฯ **จำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุดให้โจทก์กับพวกเพียงเท่าเดียว** ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๖๐ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุดพร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยที่ ๑ แก้ไขระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ข้อ ๔๐ (๑) และข้อ ๔๒ (๑) **จำเลยทั้งสองให้การว่า** ระเบียบดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์กับพวกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ เห็นว่า ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ข้อ ๔๐ (๑) กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้ทำงานขบวนการจัดงานรถไฟ...ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อ ๓๗ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามข้อ ๓๘ แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน... ซึ่งวันทำงานดังกล่าวไม่ได้หมายถึงวันที่นายจ้างกำหนดให้ลูกจ้างทำงานตามปกติตามความหมายของคำว่า "วันทำงาน" ในข้อ ๔ ของประกาศฯ **แต่หมายความรวมถึงวันทำงานที่ลูกจ้างได้ทำงานจริง** ตามข้อ ๔๒ (๑) ของประกาศฯ กำหนดว่ากรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแก่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงหรือระยะเวลาอื่นเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า ๑ เท่า ของ **"ค่าจ้างในวันทำงาน"** ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุดเท่ากับลูกจ้างได้รับค่าจ้างต่อชั่วโมงสำหรับการทำงานในวันหยุดในอัตรา ๒ เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ดังนั้น หากลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดทำงานล่วงเวลาหรือเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุดย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันหยุดตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด **ซึ่งเท่ากับ ๒ เท่า พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าตอบแทนการทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุดแก่โจทก์กับพวก ทั้ง ๑๑ คน พร้อมดอกเบี้ย**

จำเลยทั้งสองฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกา เห็นว่า ประกาศประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ข้อ ๔๐ กำหนดว่า “ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามข้อ ๓๗ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามข้อ ๓๘ แต่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ (๑) งานขบวนการจัดงานรถไฟ...และข้อ ๔๒ กำหนดว่า “ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดแก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้ (๑) ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมงหรือระยะเวลาอย่างอื่น เพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า ๑ เท่า ของ**ค่าจ้างในวันทำงาน**ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในวันหยุด...” แสดงว่า **“วันทำงาน”** และ **“วันหยุด”** ตามข้อ ๔๒ (๑) มีความหมายที่แตกต่างกัน เมื่อข้อ ๓๘ และข้อ ๔๒ ใช้ข้อความเหมือนกันว่า **“ค่าจ้างในวันทำงาน”** จึงต้องตีความให้เหมือนกันทั้งสองข้อว่า “วันทำงาน” หมายถึง วันที่กำหนดให้ลูกจ้างทำงานตามปกติ ตามนิยามข้อ ๔ ในกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งทำงานขบวนการจัดงานรถไฟทำงานในวันหยุด ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าทำงานในวันหยุดเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า ๑ เท่าของ **“ค่าจ้างในวันทำงาน”** ตามข้อ ๔๒ (๑) แต่หากนายจ้างให้ลูกจ้างผู้นั้นทำงานล่วงเวลาหรือเกินกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหยุดซึ่งลูกจ้างผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามข้อ ๓๘ **แต่คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เห็นว่า** หากลูกจ้างผู้นั้นไม่ได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามข้อ ๓๘ **ย่อมไม่เป็นธรรม จึงให้สิทธิแก่ลูกจ้างผู้นั้นที่จะได้รับค่าตอบแทนบ้าง** ซึ่งน้อยกว่าค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามข้อ ๓๘ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ อีกทั้งข้อ ๔๒ (๑) **ใช้ “ค่าจ้างในวันทำงาน”** เป็นฐานในการคำนวณเช่นเดียวกับข้อ ๓๘ และข้อ ๔๒ (๑) ถ้าคณะกรรมการฯ เจตนาจะให้ลูกจ้างตามข้อ ๔๐ (๑) ได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาหรือเกินเวลาทำงานปกติในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า ๑ เท่า ของค่าจ้างในวันทำงาน **ก็น่าจะกำหนดไว้ให้ชัดแจ้งเหมือนกับข้อ ๔๒ (๑) แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่** ดังนั้น เมื่อข้อ ๔ นิยามคำว่า “วันทำงาน” แล้ว **ต้องตีความ “วันทำงาน” ตามข้อ ๓๘ ข้อ ๔๐ (๑) และข้อ ๔๒ (๑) เหมือนกันว่า หมายถึง วันที่กำหนดให้ลูกจ้างทำงานตามปกติ ไม่อาจตีความ “วันทำงาน” หมายถึง วันที่ลูกจ้างได้ทำงานจริง** เมื่อลูกจ้างซึ่งทำงานขบวนการจัดรถไฟ ทำงานล่วงเวลาหรือเกินกำหนดเวลาทำงานปกติในวันหยุด จึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเท่านั้น **ซึ่งไม่เท่ากับ ๒ เท่า ดังคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ**

พิพากษาแก้เป็น ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้ง ๑๑ เสียทั้งหมด

หมายเหตุ

๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๐๖ - ๓๑๑๔/๒๕๖๓ วินิจฉัยทำนองเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๒๑ - ๒๙๓๑/๒๕๖๓ (ลูกจ้างจำนวน ๙ คน ฟ้องคดี)

๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๘๐/๒๕๖๒ เป็นคำพิพากษาโดยมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ลูกจ้างที่ทำงาน รปภ. ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ หากทำงานล่วงเวลาในวันหยุด มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาในส่วนที่เกินกว่า ๘ ชั่วโมง **๒ เท่า**

๕๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๒๔๐/๒๕๖๓ (บังคับเขียนใบลาออก)

เรื่อง นายจ้างกล่าวหาว่าลูกจ้างรายวัน(หญิง) มีพฤติกรรมที่ส่อความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับหัวหน้างาน แต่ลูกจ้างปฏิเสธไม่ยอมเขียนใบลาออก นายจ้างไม่มีพยานหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่ามีพฤติกรรมชู้สาวกัน จึงยกเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งผลกระทบจะมีต่อบุตรสาวของลูกจ้างซึ่งทำงานที่โรงงานเดียวกันขึ้นพูดมาเพื่อกดดันบีบบังคับ จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างทนไม่ได้ จึงเขียนใบลาออกด้วยความสมัครใจ จึงเป็นพฤติการณ์การเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นคิวซีแมน **ค่าจ้างอัตราสุดท้ายวันละ ๔๔๑ บาท** จ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑๕ และสิ้นเดือน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หลังเลิกงาน จำเลยให้โจทก์ไปรอในสำนักงานของโรงงาน ต่อมา**ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และผู้จัดการแผนก ร่วมกันบีบบังคับให้โจทก์เขียนใบลาออก** โจทก์ทนการบีบบังคับไม่ได้ จึงเขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจ ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โบนัส ๕.๘ เดือน ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์สมัครใจลาออกเอง **พนักงานร้องเรียนว่าโจทก์กับหัวหน้างานมีพฤติกรรมชู้สาวกัน โจทก์กับหัวหน้างานยอมรับว่ามีพฤติกรรมชู้สาวจริง** แล้วโจทก์สมัครใจขอลาออกเองเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย และโจทก์พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างก่อนวันที่กำหนดจ่ายโบนัส จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล่ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๑๓๒,๓๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่าวงหน้า ๗,๐๕๖ บาท **ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๓๒,๓๐๐ บาท** พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่เรียกค่าเสียหายจาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ **โจทก์ฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา**

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ที่จำเลยอ้างว่าเป็นหนังสือร้องเรียนเรื่องชู้สาวเกี่ยวกับกับโจทก์และหัวหน้างาน**เป็นเพียงบัตรสนเทห์เท่านั้น ไม่ใช่หนังสือร้องทุกข์หรือร้องเรียนตามที่กำหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน** นาย A ผู้จัดการทั่วไป เคยเห็นโจทก์**นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์**ที่นาย B เป็นผู้ขับขี่เข้าทำงาน**ประมาณ ๒ - ๓ ครั้ง** เท่านั้น มิได้มีพฤติกรรมใดที่ส่อความสัมพันธ์ทางชู้สาว ที่นางสาว C ผู้จัดการฝ่ายผลิต เบิกความว่า นาย B มีพฤติกรรมพูดคุยกันในที่ลับตาคน ก็ได้ความว่า นาย B นำชิ้นงานที่เสียไปทิ้งโรงขยะ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ล้างมือที่ลูกจ้างทุกคนเข้าใช้ได้ **จึงมิใช่เป็นการพูดคุยในที่ลับตาคน** จำเลยไม่มีพยานหลักฐานใด ๆ ที่แสดงว่าโจทก์กับนาย B มีพฤติกรรมชู้สาวกัน ทั้งข้อบังคับฯ ก็มิได้กำหนดเรื่องการทำผิดเพราะเหตุชู้สาวไว้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย A ผู้จัดการทั่วไป ดำเนินการตามคำสั่งของจำเลยเพื่อให้โจทก์ลาออก**ซึ่งมีการเตรียมการมาก่อนแล้ว** เมื่อโจทก์ปฏิเสธจึงยกเรื่องต่าง ๆ **รวมทั้งผลกระทบจะมีต่อนางสาว แดง บุตรสาว**

ของโจทก์ ซึ่งทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยขึ้นพูดมาเพื่อกดดันบีบบังคับจนเป็นเหตุให้โจทก์ทนไม่ได้ โจทก์ไม่ได้เขียนใบลาออกด้วยความสมัครใจ แต่เขียนเพราะถูกจำเลยกดดันบีบบังคับให้เขียน จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ส่วนที่ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า โจทก์มีพฤติกรรมชู้สาวกับหัวหน้างาน ลูกจ้างคนอื่นต่างสงสัยว่าอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้โจทก์ได้สิทธิทำงานล่วงเวลามากกว่าลูกจ้างคนอื่น และได้รับการประเมินเกรดบีบวก การเลิกจ้างจึงถือมีเหตุอันสมควรเพราะหากให้โจทก์ทำงานต่อไปอาจกระทบกระเทือนต่อระบบการบริหารงานบุคคล กระทบต่อการปกครอง จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น **จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒** รับฟังไว้ซึ่งยุติไปแล้วว่าข้อเท็จจริงของจำเลยไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ดังนั้น **การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษจึงเป็นการวินิจฉัยคดีที่ไม่ชอบ เพราะเป็นการวินิจฉัยข้อกฎหมายโดยไม่ถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยมา** ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง

พิพากษาแก้เป็นว่า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน